

Aula 14

SEFAZ-CE (Auditor Fiscal da Receita Estadual) Administração Orçamentária e Financeira e Patrimonial + Orçamento Público

Autor:

**Equipe AFO e Direito Financeiro
Estratégia Concursos, Luciana de
Paula Marinho**

29 de Abril de 2026

Índice

1) LRF Parte IV: Dívida e Endividamento Dívida Pública, Operações de Créditos, Vedações, Banco Central	3
2) Questões comentadas - LRF Parte IV - FCC	71
3) Questões Comentadas- LRF Parte IV: Dívida, Endividamento, Operação de Crédito, Vedações -Multibancas	95
4) Lista de questões - LRF Parte IV - FCC	140
5) Lista de Questões - LRF Parte IV: Dívida, Endividamento, Operação de Crédito, Vedações -Multibancas	150



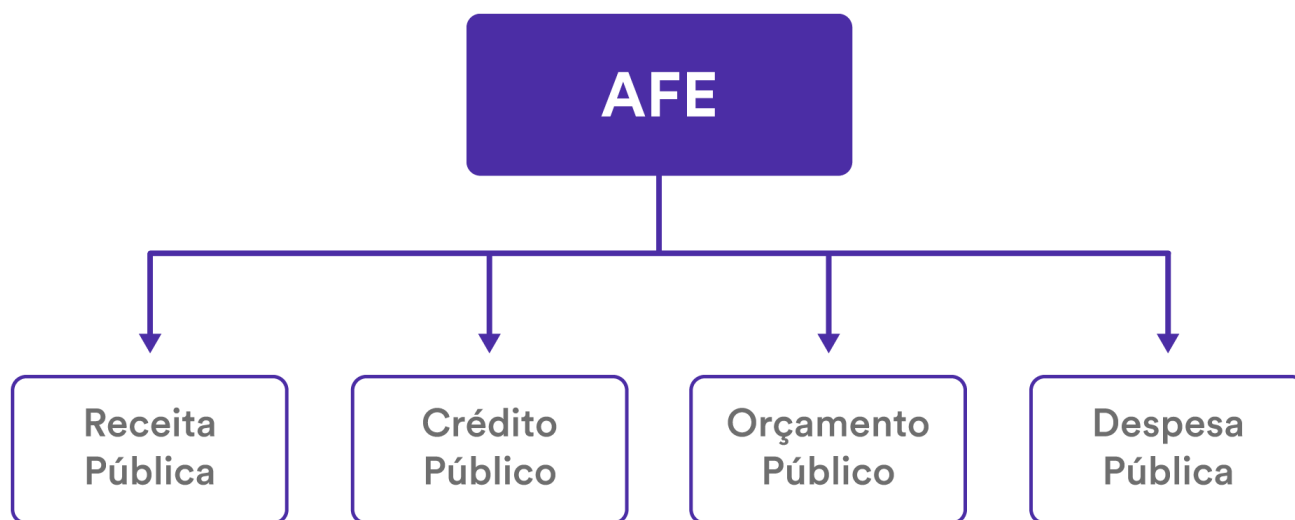
LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL – DÍVIDA PÚBLICA E ENDIVIDAMENTO

INTRODUÇÃO

Olá, pessoal! Tudo bem? Iniciaremos esta aula falando sobre dívida e endividamento na Lei de Responsabilidade Fiscal. Já digo que é um assunto bastante recorrente em prova de concursos, todavia, é importante lembrarmos que este tema também apresenta pontos importantes na Constituição Federal de 1988 e em algumas Resoluções elaboradas pelo Senado Federal. Ao longo da aula, abordaremos também sobre esses pontos.

Inicialmente, precisamos lembrar que o Estado tem, como finalidade principal, a realização do bem comum, por isso necessita desenvolver diversas atividades para que esse bem geral seja alcançado. Com base nisso, o Estado busca entregar serviços públicos, como de saúde, educação e segurança pública, e ele faz isso por meio de um financiamento que denominamos de Atividade Financeira do Estado (AFE). Tal atividade tem várias formas de se financiar, são elas:

- ✓ **Receita Pública** (arrecadação);
- ✓ **Crédito Público** (endividamento público);
- ✓ **Orçamento público** (gestão do orçamento);
- ✓ **Despesa Pública** (gasto público).



Sem dúvidas, a principal fonte de financiamento é a **receita pública**, todavia, a própria Constituição Federal (CF/88) reconhece que o orçamento é deficitário quando traz em seu art. 167, inciso III, a **regra de ouro** que nada mais é do que pôr um limite de endividamento do próprio Estado. Em outras palavras, o Estado pode realizar operações de créditos (empréstimos) desde que seja menor ou igual a despesa de capital (salvo se aprovada pelo Legislativo por



maioria absoluta). A ideia é que o endividamento público financie os investimentos do Estado (construção de pontes, escolas e hospitais, por exemplo) e não seja direcionado, em princípio, ao pagamento de despesas de custeio (despesa corrente).

Nesse contexto, precisamos tomar cuidado com o entendimento do Supremo Tribunal Federal sobre o art. 167, III, da CF. É importante levar para a prova o texto literal do dispositivo (conforme vimos acima), mas, também, compreender as conclusões da Suprema Corte ao julgar a ADI 5683/RJ (acórdão publicado em 06/02/2023), no sentido de que:

a) “A vedação prevista no art. 167, III, da CF, não é voltada ao legislador que apenas autoriza a realização da operação de crédito. É que a mera autorização não viola o disposto na Constituição. Isso porque o que a Constituição veda é a realização da operação em si, não sua autorização. Pode ser que, embora autorizado, o Poder Executivo não venha a realizar a operação ou mesmo a realize em valor compatível com o que é permitido constitucionalmente”.

Portanto, se há autorização legal para realização de operações de crédito que excedam o montante das despesas de capital, isso não afronta a regra de ouro. O descumprimento da regra é verificado apenas na execução e não na mera autorização. Isso porque, a despeito de haver autorização, o Executivo pode simplesmente não realizar operações de crédito que excedam o montante das despesas de capital, não afrontando, portanto, o art. 167, III.

b) “A vedação do art. 167, III, da CF não impede a contratação de operações de crédito para o custeio de despesas correntes. Proíbe-se, somente, a contratação que exceda o montante das despesas de capital”.

O entendimento, então, é o de que os recursos de operações de crédito não são “carimbados” com despesas de capital caso a caso. Em outras palavras: a regra não exige um pareamento exato entre cada operação e despesa, mas apenas que o montante das operações de crédito não exceda o montante das despesas de capital dentro do exercício, impondo-se um critério de análise global pelos montantes, e não pelas rubricas isoladamente. Assim, é juridicamente admissível que uma operação de crédito seja usada para financiar uma despesa corrente específica, desde que, ao fim do exercício, o montante total das operações de crédito não ultrapasse as despesas de capital realizadas.

Resumidamente, o Estado vive normalmente de suas rendas, quer oriundas da exploração de seu patrimônio (receita originária), quer originada de seu poder coercitivo (receitas derivadas). Ocorre que, na maioria das vezes, o Estado gasta mais do que arrecada e, nesse cenário, necessita de recursos de terceiros, daí surge, portanto, a ideia de endividamento público.

Crédito Público



Afinal, o que é **crédito público**? Como bem menciona o autor Harrison Leite, crédito vem do latim "*credere*", que significa "confiança". Portanto, ter crédito com uma determinada pessoa significa ter a confiança dela. A mesma coisa vale para crédito público, pois, uma vez que, possuindo confiança de terceiros, pode solicitar empréstimos, comprometendo-se em restituir o valor obtido, com as devidas vantagens estipuladas no instrumento de sua realização.

Segundo o mestre Aliomar Baleeiro:

"Crédito público é a faculdade que o Estado de, com base na confiança que inspira e nas vantagens que oferece, obter, mediante empréstimo, recursos de quem deles dispõe, assumindo, em contrapartida, a obrigação de restituí-los nos prazos e condições fixados."

Portanto, o crédito público é uma das formas que o Estado dispõe para obter ingressos financeiros visando a cobrir as despesas de sua responsabilidade. No entanto, os recursos deverão ser devolvidos, acrescidos de juros e encargos correspondentes. Assim, ao captar os recursos, é gerada uma obrigação correspondente ao endividamento.

Quando surge o crédito público? Exatamente quando a receita arrecadada não atende às necessidades financeiras do Estado. O Estado, portanto, age como um tomador de empréstimo para financiar suas despesas públicas, principalmente voltadas para os investimentos estatais.

Seu conceito foi largamente ampliado pela Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) quando, por exemplo, enquadra como operação de crédito "qualquer compromisso financeiro assumido em razão de mútuo, abertura de crédito, emissão e aceite de título, aquisição financiada de bens, recebimento antecipado de valores provenientes da venda a termo de bens e serviços, arrendamento mercantil e outras operações assemelhadas, inclusive com o uso de derivativos financeiros" (art. 29, III).

Os créditos públicos perderam o caráter de medida extraordinária e ingressaram no orçamento fiscal, podendo constar autorização expressa na LOA para sua contratação, conforme preconiza o art. 165, § 8º da CF/88:

"A lei orçamentária anual não conterá dispositivo estranho à previsão da receita e à fixação da despesa, não se incluindo na proibição a autorização para abertura de créditos suplementares e contratação de operações de crédito, ainda que por antecipação de receita, nos termos da lei."

Vale frisar que o crédito público não se confunde com o crédito orçamentário, pois este é a previsão de gasto autorizado no orçamento para que qualquer despesa seja realizada. Já o crédito público tem como fonte para sua realização, por exemplo, uma operação de crédito, que é, na verdade, um empréstimo público.





E como acontece a obtenção de um crédito público? O Estado pode contrair crédito público por meio de empréstimos de entidades públicas ou privadas, nacionais, estrangeiras ou internacionais ou, ainda, emitindo títulos e colocando-os junto aos tomadores privados de um determinado mercado.

Portanto, o crédito público é, na verdade, um pressuposto de confiança que o Estado possui para poder contrair dívidas junto a instituições financeiras de Direito Público (outros estados internacionais) ou de Direito Privado (bancos internacionais de desenvolvimento, fundos monetários internacionais).

Classificações

O crédito público pode ser classificado de várias formas, a depender do critério utilizado.

Quanto à natureza, o crédito público é um **contrato de direito público** por preencher os seguintes requisitos:

- Previsão orçamentária (crédito);
- Autorização e controle do Senado, quando se trata de operações de crédito externas e internas;
- Atender aos interesses públicos;
- Sujeito à prestação de contas;
- Possibilidade de rescisão unilateral pelo resgate antecipado.

Quanto à origem, ele pode ser **interno** quando captado em instituição financeira sediada no país ou **externo** quando contratado com outro Estado ou instituição financeira sediada fora do país.

Quanto à forma, pode ser classificado em **compulsório** ou **voluntário**. Os compulsórios serão estudados em tópico a seguir. Já os voluntários são tomados por livre vontade das partes, sem qualquer imposição em sua contratação.

Quanto ao prazo, o crédito público classifica-se em **longo prazo** (fundada) ou **curto prazo**



(flutuante). A definição da dívida fundada e flutuante será estudada em tópico oportuno.

Natureza jurídica

Questão ainda bastante controversa na doutrina, existem duas posições quanto à natureza jurídica do crédito público: ele seria ato unilateral de soberania do Estado ou possui natureza contratual.

Para a corrente que defende que o crédito público seria ato unilateral de soberania do Estado, o argumento utilizado leva em consideração a emissão de títulos da dívida pública. Para esses adeptos, essa espécie de crédito não se compara a nenhuma outra forma de obtenção de recursos oriunda da atuação soberana do Estado, surgindo da autorização legislativa, não apresentando as características do contrato.

Já a corrente majoritária defende que o crédito público possui natureza contratual. Para esses, o argumento gira em torno dos empréstimos contraídos com entidades públicas ou privadas. Essa contratação é regida por um contrato, ou seja, um acordo de vontades entre o Estado e a entidade que está concedendo o crédito. Essa relação contratual seria estabelecida através de um contrato de adesão, regido pelo Direito Administrativo, diferente dos contratos de empréstimos privados, regidos pelo Direito Privado.

Empréstimos Voluntários

Os empréstimos voluntários são contraídos pelo estado de forma contratual pela livre manifestação da vontade do investidor. Dessa forma, são considerados créditos próprios.

Empréstimos Compulsórios

De acordo com a Constituição Federal de 1988, a competência para instituir empréstimos compulsórios é da União, cabendo à sua instituição e disciplina depender de lei complementar. Consiste na tomada compulsória de uma certa importância do particular, a título de empréstimo, com promessa de resgate em certo prazo e em determinadas condições prefixadas em lei, para atender situações excepcionais ali estabelecidas. Os recursos arrecadados terão sua aplicação vinculada à despesa que fundamentou sua instituição. De acordo com o STF, a restituição do empréstimo compulsório deverá ser feita em moeda corrente.

Segundo o art. 148, *caput*, da CF/1988, a União, mediante lei complementar, poderá instituir empréstimos compulsórios:

- 1) Para atender a despesas extraordinárias decorrentes de calamidade pública, de guerra externa ou sua iminência.
- 2) No caso de investimento público de caráter urgente e de relevante interesse nacional. Nesse caso, deve ser observado o princípio tributário da anterioridade, o qual veda a cobrança de tributos no mesmo exercício financeiro em que haja sido publicada a lei que os instituiu ou aumentou.

Os empréstimos compulsórios são considerados de natureza tributária por grande parte da doutrina e pela jurisprudência. No entanto, apenas para efeito das classificações orçamentárias, os empréstimos compulsórios pertencem à categoria econômica de receitas de capital e sua origem são operações de crédito.

A lei fixará obrigatoriamente o prazo do empréstimo e as condições de seu resgate, observando,



no que for aplicável, o disposto nesta Lei.

São considerados créditos públicos **impróprios**, já que não há o caráter voluntário de emprestar os recursos. Não há manifestação livre da vontade do investidor.

Fases do crédito público

A competência para verificar o cumprimento dos limites e condições para realizar operações de crédito de cada ente da federação é do Ministério da Fazenda. Segundo o art. 32 da LRF, para submeter seu pleito à análise e possível aprovação, o ente contratante deverá:

- ⇒ Fundamentar o pleito em parecer técnico e jurídico;
- ⇒ Demonstrar a relação custo-benefício e o interesse econômico-social da contratação;
- ⇒ Atender a prévia e expressa autorização legal para contratar (LOA ou Lei específica);
- ⇒ Inclusão no orçamento ou em créditos adicionais (exceto no caso de operações por antecipação de receita);
- ⇒ Observar limites e condições fixados pelo Senado;
- ⇒ Receber autorização específica do Senado (quando se tratar de operação de crédito externo);
- ⇒ Atendimento da regra de ouro prevista no art. 167, III, da CF/1988.

Garantias e extinção do crédito público

As garantias oferecidas pelo poder público ao contratado são duas:

- ⇒ Garantia da devolução da quantia emprestada: que pode ser, por exemplo, a indicação de fiadores, a vinculação de determinadas rendas do Estado ao pagamento.
- ⇒ Garantia contra a desvalorização da moeda: por exemplo, as garantias de câmbio (vinculação do valor do pagamento à moeda estrangeira no momento da devolução), a cláusula ouro (valor do pagamento vinculado à cotação internacional do ouro).

A garantia de câmbio tem sido comum em contratos internacionais. Também se tem aceito a chamada cláusula ouro, isto é, apura-se o valor do grama de ouro, quando da liquidação do débito, e dele se utiliza para cálculo.

Em suma, é possível fornecer qualquer tipo de garantia, em especial quando se cuida de empréstimo em dinheiro. Quando se trata de captação de moeda através de venda de títulos da dívida pública, o normal é a adesão dos particulares ao papel, que contém a descrição das condições para seu resgate.

Após a contratação do crédito público, existem diversas formas de ocorrer a extinção da dívida pública: amortização, conversão, compensação e repúdio.

A amortização é a forma mais comum de extinção dos empréstimos e pode-se efetuarla através da compra de papéis no mercado ou diretamente junto ao credor.

A conversão ocorre quando o Estado modifica as condições anteriores do empréstimo pela redução dos juros devidos.

Já a compensação se dá pelo processo de equilíbrio compensatório entre os débitos e os créditos tributários do Estado, ou seja, a entidade credora possuindo um débito com o ente público que contraiu o empréstimo irá compensar uma dívida pela outra.

Por último, o repúdio ocorre quando o Estado, independentemente da vontade de quem lhe concedeu o empréstimo, cancela a dívida, não realizando seu pagamento. Esse é o "calote da



dívida pública”.

Outras Informações

Os próximos tópicos raramente caem em prova. O motivo é que não há consenso por parte da doutrina. Vamos apenas resumí-los por meio de quadros, trazendo as informações que possuem menos divergência.

Classificação quanto à origem	
Interno	Obtido dentro do território nacional (seja de nacionais ou estrangeiros no país).
Externo	Obtido no exterior.

Classificação quanto ao prazo	
Perpétuo	Sem previsão de data de pagamento do principal. Há apenas o pagamento, indefinidamente, de juros ao credor.
Temporário	Com data prevista de pagamento. Podem ser de curto ou longo prazo.
Curto Prazo	Pagamento do Estado no mesmo exercício financeiro da aquisição.
Longo Prazo	Pagamento do Estado em exercício financeiro diferente ao da aquisição.

Classificação quanto à competência	
Federal	Tomado pela União.
Estadual	Tomado pelas unidades federativas.
Municipal	Tomados pelos municípios.

Fases	
Emissão	O Estado propõe-se a obter o crédito e explicita as condições.
Dívida Pública	Flutuante ou Fundada (próximos tópicos).

Garantias	
Garantia da devolução da quantia emprestada	Exemplo: indicação de fiadores, vinculações de receita.
Garantia contra a desvalorização da moeda	Exemplos: vinculação ao valor da moeda estrangeira ou ao padrão-ouro.



Principais formas de Extinção da Dívida Pública

Amortização	Feita por compra no mercado, sorteio ou junto ao credor.
Compensação	Compensação dos débitos com os créditos devidos ao Estado.
Conversão	O Estado altera condições anteriores, geralmente por meio de redução de juros.
Repúdio	O Estado cancela a dívida por falta de legitimidade, como as dívidas assumidas por atos de corrupção ou regime políticos não reconhecidos.

Capacidade de Pagamento (CAPAG)

Conforme informações do Tesouro Transparente (Portal oficial do Governo Federal), a análise da capacidade de pagamento apura a situação fiscal dos Entes Subnacionais que querem contrair novos empréstimos com garantia da União. O intuito da Capag é apresentar de forma simples e transparente se um novo endividamento representa risco de crédito para o Tesouro Nacional. A metodologia do cálculo, dada pela Portaria Normativa MF nº 1.583, de 13 de dezembro de 2023, é composta por três indicadores:

- Endividamento → aponta o tamanho da dívida consolidada bruta em relação à receita corrente líquida
- Poupança corrente → se refere à relação entre despesas e receitas correntes
- Índice de liquidez → indica o nível de obrigações financeiras em relação a disponibilidade de caixa

Assim, após levar em consideração o grau de solvência, a relação entre receitas e despesas correntes e a situação de caixa, é feito um diagnóstico da saúde fiscal dos entes subnacionais. Através da nota obtida nos três indicadores, se chega à CAPAG geral. Dessa forma, a Capacidade de Pagamento dos municípios, estados e distrito federal podem variar entre notas finais A, B, C ou D. Sendo a nota A indicativo de boa situação fiscal e de baixo risco, enquanto a nota D indica uma situação fiscal ruim e consequentemente de alto risco de inadimplência. Logo, avaliando o grau de solvência, a relação entre receitas e despesa correntes e a situação de caixa, faz-se diagnóstico da saúde fiscal do Estado ou Município. Os conceitos e variáveis utilizadas e os procedimentos a serem adotados na análise da Capag foram definidos na Portaria STN nº 217, de 15 de fevereiro de 2024.

A CAPAG (Capacidade de Pagamento) é um instrumento criado pela Secretaria do Tesouro Nacional (STN) para avaliar a situação fiscal dos governos subnacionais (estados e municípios). Ela utiliza critérios objetivos para verificar se esses entes possuem capacidade para cumprir suas obrigações financeiras futuras, especialmente quando buscam novas operações de crédito com garantia da União. Além disso, o resultado apurado para a CAPAG não vincula a posição do Tesouro Nacional. O cálculo definitivo da CAPAG será efetuado por ocasião da verificação do cumprimento dos limites e condições para contratação de operações de crédito com garantia da União. Dessa forma, a nota CAPAG habilita o governo subnacional a obter garantias da União em eventuais operações de crédito, mas não define a efetivação destas.

Segundo dados do Gove:

“a Capacidade de Pagamento dos municípios, estados e distrito federal podem variar entre notas finais A, B, C ou D. Sendo a nota A indicativo de boa situação fiscal e de baixo risco, enquanto a nota D indica uma situação fiscal ruim e consequentemente de alto risco



de inadimplência. A avaliação serve para definir quais entes federativos são elegíveis para contraírem empréstimos com garantias da União. A obtenção de nota geral A ou B na CAPAG é condição necessária (ser elegível) para que o ente receba garantia do Tesouro Nacional em operações de crédito. Nesse sentido, um ente bem avaliado pelo Tesouro Nacional é considerado bom pagador e poderá acessar financiamentos com juros mais baixos, especialmente, por contar com a União como seu garantidor. Os demais entes classificados com notas C ou D, serão considerados de alto risco e não terão o mesmo benefício.”

ESTA CAI NA PROVA!



(CESPE – Juiz – TRF 2 - 2009) A União pode instituir empréstimo compulsório com devolução do valor recebido em títulos da dívida pública.

Comentário:De acordo com o STF, a restituição do empréstimo compulsório deverá ser feita em moeda corrente.

Gabarito:Errada

(CESPE – Procurador de Contas – TCE/ES – 2009) Medida provisória pode instituir empréstimo compulsório, no caso de investimento público de caráter urgente e de relevante interesse nacional.

Comentário:De acordo com a Constituição Federal de 1988, a competência para instituir empréstimos compulsórios é da União, cabendo à sua instituição e disciplina dependente de lei complementar.

Gabarito:Errada

(CESPE – Procurador de Contas – TCE/ES – 2009) A lei fixa obrigatoriamente o prazo de empréstimo compulsório e as condições de seu resgate.

Comentário:A lei fixará obrigatoriamente o prazo do empréstimo e as condições de seu resgate, observando, no que for aplicável, o disposto nesta Lei (art. 15, parágrafo único, do Código Tributário Nacional).

Gabarito:Certa

(CESPE – Procurador de Contas – TCE/ES – 2009) Segundo o STF, se o empréstimo compulsório for pago em dinheiro, a sua restituição deve ser também em dinheiro.

Comentário:De acordo com o STF, a restituição do empréstimo compulsório deverá ser feita em moeda corrente.



Gabarito: Certa

(CESPE - Gestão de orçamento e finanças - IPEA - 2008) Os empréstimos compulsórios somente podem ser instituídos pelos estados com autorização federal e desde que destinados a calamidades públicas.

Comentário: De acordo com a Constituição Federal de 1988, a competência para instituir empréstimos compulsórios é da União, cabendo à sua instituição e disciplina depender de lei complementar.

Gabarito: Errada

Dívida Pública

Definições

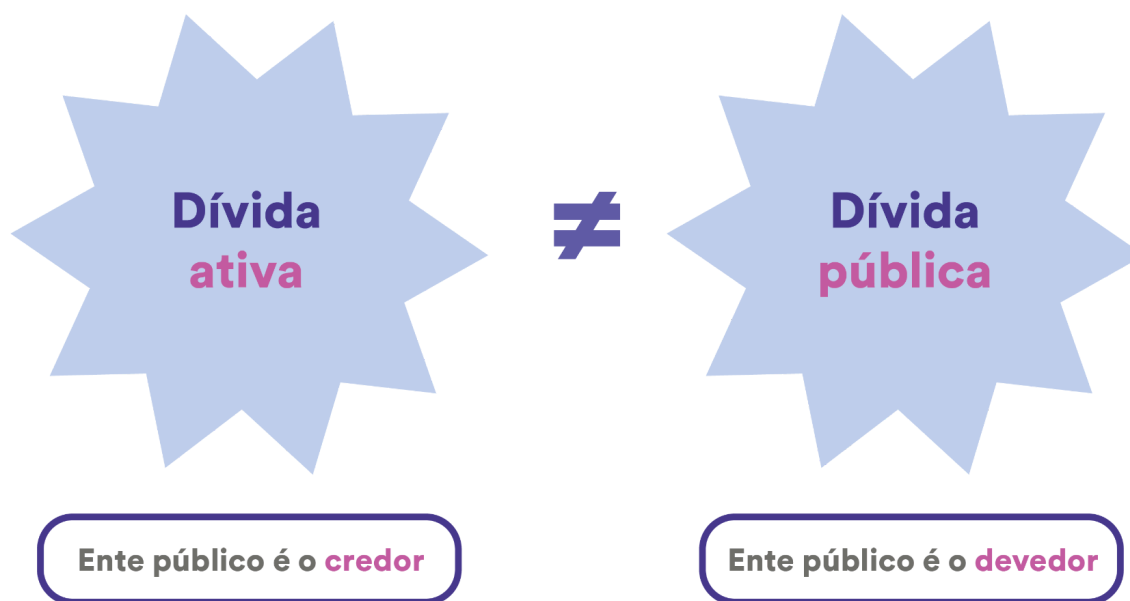
A dívida pública é um conceito utilizado para descrever o montante total de dinheiro que um governo deve a seus credores. Esses credores podem ser indivíduos, instituições financeiras, outros governos ou organizações internacionais. Existem várias razões pelas quais um governo pode contrair dívidas. Uma delas é financiar projetos de infraestrutura, como a construção de estradas, pontes e hospitais.

Portanto, a dívida pública é a decorrência natural dos empréstimos. São consideradas fundamentais para o equilíbrio entre receitas e despesas em virtude de seu potencial para causar danos às contas públicas. O assunto é tão importante que a CF/1988 (art. 34, V) dispõe que a União **não** intervirá nos estados nem no Distrito Federal, **exceto**, entre outros motivos, para reorganizar as finanças da unidade da Federação que **suspender o pagamento da dívida fundada por mais de dois anos consecutivos**, salvo motivo de força maior; ou deixar de entregar, aos municípios, receitas tributárias fixadas na Constituição dentro dos prazos estabelecidos em lei.

A dívida pública (passiva) não se confunde com a dívida ativa. A dívida pública representa as obrigações do Ente Público para com terceiros. Por outro lado, a dívida ativa abrange os créditos a favor da Fazenda Pública, cuja certeza e liquidez foram apuradas por não terem sido efetivamente recebidas nas datas aprazadas.

ESCLARECENDO!

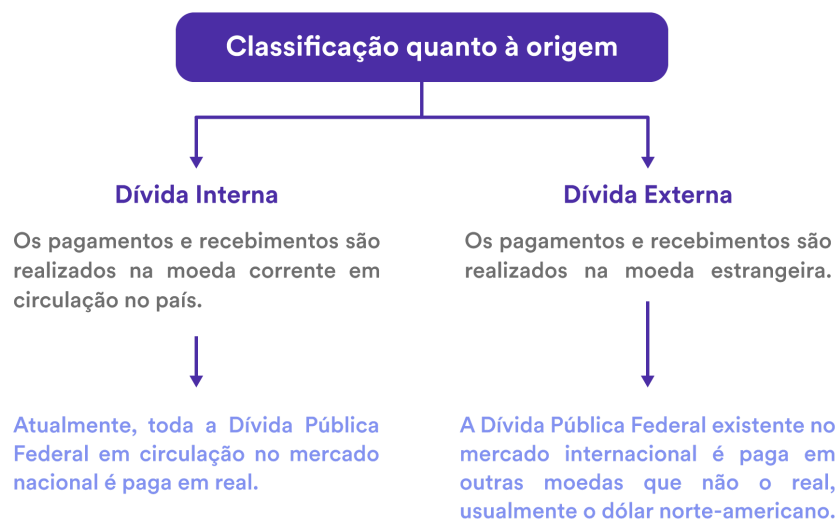




Quanto à origem, a dívida pública subdivide-se em dívida interna e dívida externa.

De acordo com a Secretaria do Tesouro Nacional - STN, quando os pagamentos e recebimentos são realizados na moeda corrente em circulação no país, no caso brasileiro o real, a dívida é chamada de interna. Atualmente, toda a Dívida Pública Federal em circulação no mercado nacional é paga em real.

Por sua vez, quando tais fluxos financeiros ocorrem em moeda estrangeira, a dívida é classificada como externa. A Dívida Pública Federal existente no mercado internacional é paga em outras moedas que não o real, usualmente o dólar norte-americano.



Já quanto à duração, subdivide-se em flutuante ou fundada. Essa última classificação é a que mais interessa ao estudo da nossa disciplina, por ter definições na Lei 4320/1964 e na Lei de Responsabilidade Fiscal.

De acordo o Art. 92, *caput*, da Lei 4.320/1964, a dívida **flutuante** compreende:

- ⇒ Os restos a pagar, excluídos os serviços da dívida;
- ⇒ Os serviços da dívida a pagar (parcelas de amortização e juros da dívida fundada não pagas no momento aprazado);
- ⇒ Os depósitos;
- ⇒ Os débitos de tesouraria (operações de crédito por antecipação de receita).

A dívida **FUNDADA** compreende os compromissos de exigibilidade superior a 12 meses, contraídos para atender o desequilíbrio orçamentário ou financeiro de obras e serviços públicos. Esse conceito se encontra evidenciado no Art. 98, *caput*, da Lei 4320/1964.

O art. 115, *caput*, do Decreto 93.872/1986 é mais abrangente. A dívida pública abrange a dívida flutuante e a dívida fundada ou consolidada.

Nesse contexto, o art. 115, § 1º, do Decreto 93.872/1986 diz que a dívida **FLUTUANTE** compreende os compromissos exigíveis, cujo pagamento independe de autorização orçamentária, assim entendidos:

- ⇒ Os restos a pagar, excluídos os serviços da dívida;
- ⇒ Os serviços da dívida;
- ⇒ Os depósitos, inclusive consignações em folha;
- ⇒ As operações de crédito por antecipação de receita;
- ⇒ O papel-moeda ou moeda fiduciária.

Já sobre a dívida **fundada ou consolidada**, o art. 115, § 2º, do Decreto 93.872/1986 diz que compreende os compromissos de exigibilidade superior a 12 meses contraídos mediante emissão de títulos ou celebração de contratos para atender a desequilíbrio orçamentário ou a financiamento de obras e serviços públicos que dependam de autorização legislativa para amortização ou resgate.

ESQUEMATIZANDO





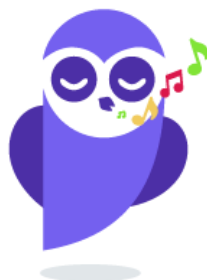
A Lei de Responsabilidade Fiscal estabeleceu regras mais rígidas para o endividamento público, até mesmo **redefinindo conceitos** da Lei 4.320/1964 e do Decreto 93.872/1986. A LRF adota, no art. 29, as definições relacionadas ao crédito público e ao endividamento. Vejamos então esses conceitos.

O art. 29, caput, I, diz que a **dívida pública consolidada ou fundada** corresponde ao montante total, apurado sem duplicidade, das obrigações financeiras do ente da Federação, assumidas em virtude de leis, contratos, convênios ou tratados e da realização de operações de crédito, para amortização em prazo **superior** a 12 meses. Também será incluída na dívida pública consolidada da União a relativa à emissão de títulos de responsabilidade do Banco Central do Brasil e as operações de crédito de prazo inferior a 12 meses cujas receitas tenham constado do orçamento (§§ 2º e 3º, do art. 29 da LRF).

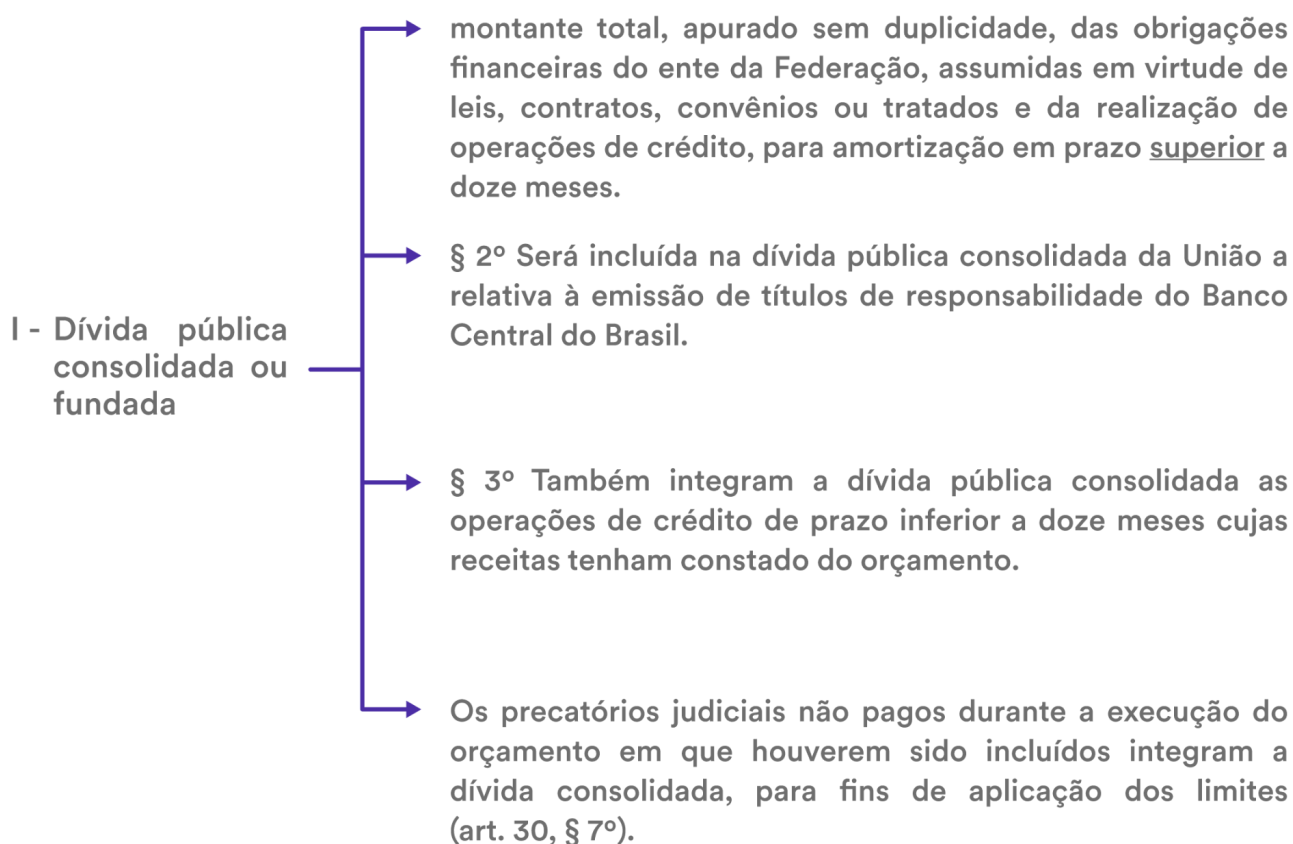
Ainda, conforme o art. 30, § 7º, da LRF, para fins de aplicação dos limites ao endividamento, os **precatórios** judiciais não pagos durante a execução do orçamento em que houverem sido incluídos integram a dívida **consolidada**.



ESQUEMATIZANDO



Art. 29. Para os efeitos desta Lei Complementar, são adotadas as seguintes definições:



A **dívida pública mobiliária** (art. 29, caput, II, da LRF) é aquela representada por títulos emitidos pela União, inclusive os do Banco Central do Brasil, dos estados e dos municípios. É uma especificação da dívida consolidada geral para que ocorra um maior controle.

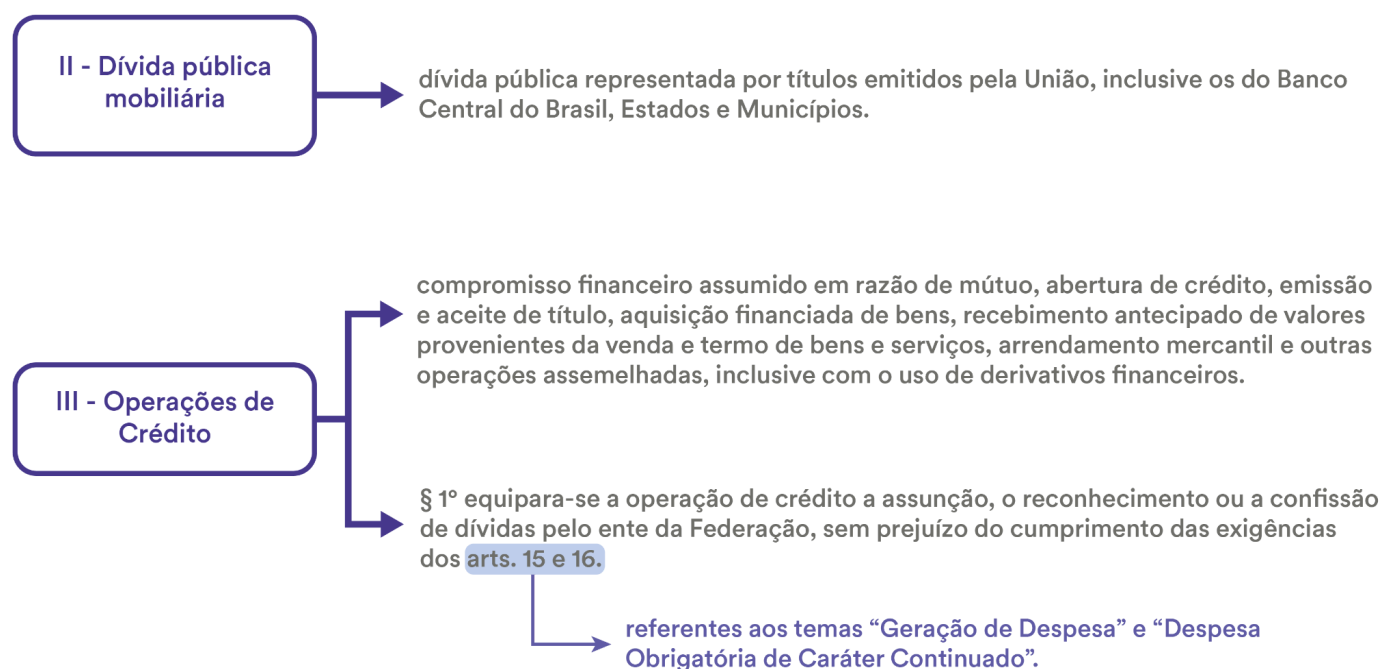
Vale lembrar que, apesar do previsto na LRF acima, hoje é vedado aos entes subnacionais emitirem títulos da dívida mobiliária, conforme a Lei Complementar nº 148/2014, vejamos:

"Art. 11. É vedada aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios a emissão de títulos da dívida pública mobiliária."



Considera-se **operação de crédito** (art. 29, caput, III e § 1º, da LRF) o compromisso financeiro assumido em razão de mútuo, abertura de crédito, emissão e aceite de título, aquisição financiada de bens, recebimento antecipado de valores provenientes da venda a termo de bens e serviços, arrendamento mercantil e outras operações assemelhadas, inclusive com o uso de derivativos financeiros. Equiparam-se à operação de crédito a assunção, o reconhecimento ou a confissão de dívidas pelo ente da Federação, sem prejuízo do cumprimento das exigências dos arts. 15 e 16 da LRF, relacionados à geração de despesa.

Art. 29. Para os efeitos desta Lei Complementar, são adotadas as seguintes definições:



A **concessão de garantia** (art. 29, caput, IV, da LRF) corresponde ao compromisso de adimplência de obrigação financeira ou contratual assumida por ente da Federação ou entidade a ele vinculada.

O **refinanciamento da dívida mobiliária** (Art. 29, caput, V, da LRF) corresponde à emissão de títulos para pagamento do principal acrescido da atualização monetária. Ainda, § 4º, o art. 29 da LRF diz que o refinanciamento do principal da dívida mobiliária não excederá, ao término de cada exercício financeiro, o montante do final do exercício anterior, somado ao das operações de crédito autorizadas no orçamento para este efeito e efetivamente realizadas, acrescido de atualização monetária.

Vale ressaltar que o art. 2º, caput, V, da Resolução do Senado Federal 43/2001, acrescenta que a **dívida consolidada líquida** é a dívida pública consolidada, deduzidas as disponibilidades de caixa, as aplicações financeiras e os demais haveres financeiros.



FIQUE ATENTO!



Art. 29. Para os efeitos desta Lei Complementar, são adotadas as seguintes definições:

IV - Concessão de garantia

compromisso de adimplência de obrigação financeira ou contratual assumida por ente da Federação ou entidade a ele vinculada.

V - Refinanciamento da dívida mobiliária

emissão de títulos para pagamento do principal acrescido da atualização monetária.

§ 4º O refinanciamento do principal da dívida mobiliária não excederá, ao término de cada exercício financeiro, o montante do final do exercício anterior, somado ao das operações de crédito autorizadas no orçamento para este efeito e efetivamente realizadas, acrescido de atualização monetária.

ESTA CAI NA PROVA!



(CESPE - Analista Judiciário – STM – 2018) Se o prazo para pagamento de determinada operação de crédito for inferior a doze meses e se as respectivas receitas constarem do orçamento, a operação será incluída na dívida pública consolidada.

Comentário: Também integram a dívida pública consolidada as operações de crédito de prazo inferior a doze meses cujas receitas tenham constado do orçamento (art. 29, § 3º, da LRF).

Gabarito: Certa



(FCC – Auditor Fiscal de Tributos – Pref. São Luís/MA - 2018) Em setembro de 2017, determinado ente público municipal incorreu em obrigações financeiras no valor de R\$ 950.000,00 com vencimento em março de 2019 em decorrência de contrato assinado em agosto de 2017. De acordo com as determinações da Lei de Responsabilidade Fiscal, o montante total das obrigações financeiras incorridas pelo ente classifica-se como dívida pública fundada.

Comentário: Dívida pública consolidada ou fundada: montante total, apurado sem duplicidade, das obrigações financeiras do ente da Federação, assumidas em virtude de leis, contratos, convênios ou tratados e da realização de operações de crédito, para amortização em prazo superior a doze meses (art. 29, I, da LRF).

Gabarito: Certa

(FCC – Consultor Legislativo - CL/DF - 2018) As seguintes obrigações foram incorridas por um determinado ente público estadual em março de 2018:

- Operação de crédito no valor de R\$ 1.200.000,00 com vencimento em março de 2020.
- Operação de crédito no valor de R\$ 700.000,00, prevista no orçamento, com vencimento em dezembro de 2018.

De acordo com as determinações da Lei Complementar nº 101/2000, as obrigações incorridas pelo ente público estadual classificam-se, respectivamente, como dívida pública consolidada e fluante.

Comentário: Dívida pública consolidada ou fundada: montante total, apurado sem duplicidade, das obrigações financeiras do ente da Federação, assumidas em virtude de leis, contratos, convênios ou tratados e da realização de operações de crédito, para amortização em prazo superior a doze meses (art. 29, I, da LRF).

Também integram a dívida pública consolidada as operações de crédito de prazo inferior a doze meses cujas receitas tenham constado do orçamento (art. 29, § 3º, da LRF).

Logo, as obrigações incorridas pelo ente público estadual classificam-se, respectivamente, como dívida pública consolidada e fluante.

Gabarito: Errada

(CESPE – Procurador do Município de Fortaleza - 2017) Integram a dívida pública consolidada as operações de crédito de prazo inferior a doze meses e cujas receitas tenham sido contabilizadas no orçamento.

Comentário: Também integram a dívida pública consolidada as operações de crédito de prazo inferior a doze meses cujas receitas tenham constado do orçamento (art. 29, § 3º, da LRF).

Gabarito: Certa

(FGV – Contador – SEFIN/RO – 2018) A dívida fundada não depende de autorização e, a fluante, depende.

Comentário: A dívida fluante não depende de autorização e a fundada depende.

Gabarito: Errada



(FGV – Contador – SEFIN/RO – 2018) A dívida fundada tem, entre seus objetivos, o financiamento de obras e serviços públicos e, a flutuante, o de administrar bens e valores de terceiros.

Comentário: A dívida fundada compreende os compromissos de exigibilidade superior a doze meses, contraídos para atender a desequilíbrio orçamentário ou o financeiro de obras e serviços públicos. A dívida flutuante tem, dentre seus objetivos, o de administrar bens e valores de terceiros, como os depósitos.

Errada

Gabarito: Certa

Competências

Sobre o montante da dívida pública brasileira, a CF/1988 atribuiu competências ao Congresso Nacional e, separadamente, ao Senado Federal.

O art. 48 da Constituição diz que cabe ao **Congresso Nacional**, com a sanção do Presidente da República, dispor sobre matéria financeira, cambial e monetária, instituições financeiras e suas operações; bem como sobre moeda, seus limites de emissão, e **montante da dívida mobiliária federal**.

Já o art. 52 da Constituição fala que compete privativamente ao **Senado Federal** (por meio de resolução):

- Autorizar operações externas de natureza financeira, de interesse da União, dos estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos municípios;
- Fixar, por proposta do Presidente da República, limites globais para o montante da dívida consolidada da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios;
- Dispor sobre limites globais e condições para as operações de crédito externo e interno da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, de suas autarquias e demais entidades controladas pelo Poder Público federal;
- Dispor sobre limites e condições para a concessão de garantia da União em operações de crédito externo e interno;
- Estabelecer limites globais e condições para o montante da dívida mobiliária dos estados, do Distrito Federal e dos municípios.

Por fim, a Emenda Constitucional 109/2021 incluiu o art. 164-A, que determina à União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios conduzir suas políticas fiscais de forma a manter a dívida pública em níveis sustentáveis, na forma da lei complementar referida no inciso VIII do *caput* do art. 163 desta Constituição. Da mesma forma, a emenda também diz que a elaboração e a execução de planos e orçamentos devem refletir a compatibilidade dos indicadores fiscais com a sustentabilidade da dívida.

Limites ao Endividamento

Os limites para a dívida pública, operações de crédito e concessão de garantia serão fixados em



percentual da receita corrente líquida para cada esfera de governo e aplicados igualmente a todos os entes da Federação que a integrem, constituindo, para cada um deles, limites máximos (art. 30, § 3º, da LRF).

O art. 30, § 4º, da LRF, diz que, para fins de verificação do cumprimento do limite, a apuração do montante da dívida consolidada será efetuada ao final de cada **quadrimestre**. Exceção se dá para os municípios com população inferior a 50 mil habitantes, que podem usufruir de regras especiais de aplicação das determinações constantes na LRF, entre as quais se inclui a apuração semestral dos limites da dívida consolidada. A mesma exceção ocorre na apuração das despesas com pessoal.

Segundo o art. 30, I, da LRF, serão estabelecidos pelo Senado Federal por proposta do Chefe do Poder Executivo da União, enviada 90 dias após a publicação da LRF:

⇒ Limites globais para o montante da dívida consolidada da União, Estados e Municípios e de limites e condições relativos às operações de crédito externo e interno da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, de suas autarquias e demais entidades controladas pelo Poder Público federal;

⇒ Concessão de garantia da União em operações de crédito externo e interno e montante da dívida mobiliária dos estados, do Distrito Federal e dos municípios;

O art. 30, II, da LRF, estabelece que os limites para o montante da dívida mobiliária federal serão estabelecidos pelo Congresso Nacional, mediante projeto de lei encaminhado pelo Chefe do Poder Executivo da União, enviado também 90 dias após a publicação da LRF.

As propostas enviadas e suas alterações conterão (art. 30, § 1º):

⇒ Demonstração de que os limites e condições guardam coerência com as normas estabelecidas na LRF e com os objetivos da política fiscal;

⇒ Estimativas do impacto da aplicação dos limites a cada uma das três esferas de governo;

⇒ Razões de eventual proposição de limites diferenciados por esfera de governo;

⇒ Metodologia de apuração dos resultados primário e nominal.



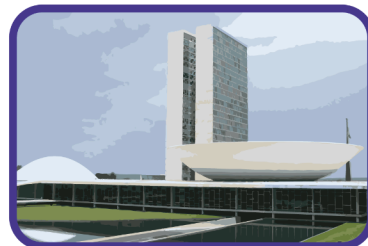
Art. 30. No prazo de noventa dias após a publicação desta Lei Complementar, o Presidente da República submeterá ao:

Senado Federal



proposta de limites globais para o montante da dívida consolidada da União, Estados e Municípios, cumprindo o que estabelece o inciso VI do art. 52 da Constituição, bem como de limites e condições relativos aos incisos VII, VIII e IX do mesmo artigo;

Congresso Nacional



projeto de lei que estabeleça limites para o montante da dívida mobiliária federal a que se refere o inciso XIV do art. 48 da Constituição, acompanhado da demonstração de sua adequação aos limites fixados para a dívida consolidada da União, atendido o disposto no inciso I do § 1º deste artigo.

§ 1º As propostas referidas nos incisos I e II do *caput* e suas alterações conterão:

- I - demonstração de que os limites e condições guardam coerência com as normas estabelecidas nesta Lei Complementar e com os objetivos da política fiscal;
- II - estimativas do impacto da aplicação dos limites a cada uma das três esferas de governo;
- III - razões de eventual proposição de limites diferenciados por esfera de governo;
- IV - metodologia de apuração dos resultados primário e nominal.

As propostas também poderão ser apresentadas em termos de dívida líquida, evidenciando a forma e a metodologia de sua apuração.



§ 2º As propostas mencionadas nos incisos I e II do caput também poderão ser apresentadas em termos de dívida líquida, evidenciando a forma e a metodologia de sua apuração.

§ 3º Os limites de que tratam os incisos I e II do caput serão fixados em percentual da receita corrente líquida para cada esfera de governo e aplicados igualmente a todos os entes da Federação que a integrem, constituindo, para cada um deles, limites máximos.

§ 4º Para fins de verificação do atendimento do limite, a apuração do montante da dívida consolidada será efetuada ao final de cada quadrimestre.

O art. 30, § 6º, preconiza que, sempre que alterados os fundamentos das propostas enviadas ao Senado Federal (no caso do art. 30, I, da LRF) ou ao Congresso Nacional (no caso do art. 30, II, da LRF), em razão de instabilidade econômica ou alterações nas políticas monetária ou cambial, o Presidente da República poderá encaminhar solicitação de revisão dos limites.

Prazo vetado

§ 5º No prazo previsto no art. 5º, o Presidente da República enviará ao Senado Federal ou ao Congresso Nacional, conforme o caso, proposta de manutenção ou alteração dos limites e condições previstos nos incisos I e II do caput.

§ 6º Sempre que alterados os fundamentos das propostas de que trata este artigo, em razão de instabilidade econômica ou alterações nas políticas monetária ou cambial, o Presidente da República poderá encaminhar ao Senado Federal ou ao Congresso Nacional solicitação de revisão dos limites.

§ 7º Os precatórios judiciais não pagos durante a execução do orçamento em que houverem sido incluídos integram a dívida consolidada, para fins de aplicação dos limites.

Vale ressaltar que a LRF traz diversas regras sobre a dívida pública, porém, diferentemente das despesas com pessoal, **não** determina **quais** são os limites do endividamento, pois tais definições cabem ao Senado Federal.



As Resoluções do Senado 40/2001, 43/2001 e 48/2007 dispõem sobre os limites dos entes em relação à Receita Corrente Líquida:

LIMITES EM RELAÇÃO À RCL			
Objeto	União	Estados/DF	Municípios
Dívida consolidada	Não há	200%	120%
Contratação de operações de crédito	60%	16%	
Concessão de garantias	60%	22%	
Pagamento dos serviços da dívida	Não há	11,5%	
Contratação de operações por ARO	Não há	7%	

Recondução da Dívida aos Limites

TOME NOTA!



Recondução da dívida
(art. 31)

Se a dívida consolidada de um ente da Federação ultrapassar o respectivo limite ao final de um **quadrimestre**, deverá ser a ele reconduzida até o término dos **três** subsequentes, reduzindo o excedente em pelo menos **25%** no primeiro.

Enquanto perdurar o excesso, o ente que nele houver incorrido se submeterá às seguintes sanções (art. 31, § 1º):

- – *estará proibido de realizar operação de crédito interna ou externa, inclusive por antecipação de receita, ressalvadas as para pagamento de dívidas mobiliárias;*
- – *obterá resultado primário necessário à recondução da dívida ao limite, promovendo, entre outras medidas, limitação de empenho.*

Ademais, a LRF também diz que, vencido o prazo para retorno da dívida ao limite, e enquanto perdurar o excesso, o ente ficará também impedido de receber transferências voluntárias da União ou do estado. Ressalto que, para fins da aplicação das sanções de suspensão de transferências voluntárias constantes da LRF, excetuam-se aquelas relativas a ações de educação, saúde e assistência social.

Ressalta-se que essas normas de recondução da dívida ao limite serão observadas nos casos de descumprimento dos limites da dívida mobiliária e das operações de crédito internas e externas.



O Ministério da Fazenda divulgará, mensalmente, a relação dos entes que tenham ultrapassado os limites das dívidas consolidada e mobiliária.

§ 3º As restrições do § 1º aplicam-se imediatamente se o montante da dívida exceder o limite no primeiro quadrimestre do último ano do mandato do Chefe do Poder Executivo.

§ 4º O Ministério da Fazenda divulgará, mensalmente, a relação dos entes que tenham ultrapassado os limites das dívidas consolidada e mobiliária.

§ 5º As normas deste artigo serão observadas nos casos de descumprimento dos limites da dívida mobiliária e das operações de crédito internas e externas.

Exceções aos Prazos para Recondução da Dívida aos Limites

Estas são as exceções aos prazos do art. 31 da LRF para recondução da dívida aos limites:

Aplicação imediata: as restrições são aplicadas **imediatamente** se o montante da dívida exceder o limite no primeiro quadrimestre do último ano do mandato do Chefe do Poder Executivo.

Suspensão: na ocorrência de calamidade pública reconhecida pelo Congresso Nacional, no caso da União, ou pelas Assembleias Legislativas, na hipótese dos estados e municípios; serão **suspensas** a contagem dos prazos e as disposições estabelecidas no artigo.

Duplicação: já em caso de crescimento real baixo ou negativo do Produto Interno Bruto (PIB) nacional, regional ou estadual por período igual ou superior a quatro trimestres, os prazos do artigo serão **duplicados**. Entende-se por baixo crescimento a taxa de variação real acumulada do PIB inferior a 1%, no período correspondente aos quatro últimos trimestres.

Ampliação: ainda, na hipótese de se verificarem mudanças drásticas na condução das políticas monetária e cambial, reconhecidas pelo Senado Federal, o prazo poderá ser **ampliado em até quatro quadrimestres**.



ESTA CAI NA PROVA!



(FCC – Analista do Tesouro Estadual – SEFAZ/PI – 2015) Autorizar operações externas de natureza financeira, de interesse da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, é competência privativa do Senado Federal.

Comentário: Compete privativamente ao Senado Federal autorizar operações externas de natureza financeira, de interesse da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios (art. 52, V, da CF/1988).

Gabarito: Certa

(FCC – Analista do Tesouro Estadual – SEFAZ/PI – 2015) A dívida consolidada líquida de determinado Estado, ao final do exercício de 2014, era de R\$ 20.250.000,00, representando 49% da receita corrente líquida. Nos termos da Lei Complementar nº 101/2000, para fins de verificação do atendimento do limite, a apuração do montante da dívida consolidada será efetuada ao final de cada semestre.

Comentário: Para fins de verificação do atendimento do limite, a apuração do montante da dívida consolidada será efetuada ao final de cada quadrimestre (art. 30, § 4º, da LRF).

Gabarito: Errada

(FCC – Auditor Público Externo - TCE/RS - 2014) Vencido o prazo de recondução da dívida ao seu limite e enquanto perdurar o excesso, o ente não ficará proibido de receber as transferências constitucionais da União e do Estado.

Comentário: Vencido o prazo de recondução da dívida ao seu limite e enquanto perdurar o excesso, o ente não ficará proibido de receber as transferências constitucionais da União e do Estado. Está correto, pois o impedimento é para as transferências voluntárias (art. 31, § 2º, da LRF).

Gabarito: Certa

(FCC – Auditor Público Externo - TCE/RS - 2014) Vencido o prazo de recondução da dívida ao seu limite e enquanto perdurar o excesso, o ente ficará proibido de receber as transferências voluntárias da União ou do Estado.

Comentário: Vencido o prazo para retorno da dívida ao limite, e enquanto perdurar o excesso, o ente ficará também impedido de receber transferências voluntárias da União ou do estado (art. 31, § 2º, da LRF).



Gabarito:Certa

(VUNESP - Contador - Pref. de Nova Odessa/SP - 2018) Se a dívida consolidada de um ente da Federação ultrapassar o respectivo limite, de acordo com o disposto na Lei da Responsabilidade Fiscal, deverá ser a ele reconduzida até o término dos três quadrimestres subsequentes, reduzindo o excedente em pelo menos 50% (cinquenta por cento) no primeiro.

Comentário:Se a dívida consolidada de um ente da Federação ultrapassar o respectivo limite ao final de um quadrimestre, deverá ser a ele reconduzida até o término dos três subsequentes, reduzindo o excedente em pelo menos **25% (vinte e cinco por cento) no primeiro** (art. 31, *caput*, da LRF).

Gabarito:Errada

Operações de Crédito

Regras Gerais para as Operações de Crédito

A seção sobre operações de créditos na LRF já inicia, em seu art. 32, *caput*, dizendo que o Ministério da Fazenda verificará o cumprimento dos limites e das condições relativos à realização de operações de crédito de cada ente da Federação, inclusive das empresas por eles controladas, direta ou indiretamente. Além disso, o ente interessado formalizará seu pleito fundamentando-o em parecer de seus órgãos técnicos e jurídicos, demonstrando a relação custo-benefício, o interesse econômico e social da operação e o atendimento das seguintes condições (art. 32. § 1º, da LRF):

FICA A DICA



Art. 32. O Ministério da Fazenda verificará o cumprimento dos limites e condições relativos à realização de operações de crédito de cada ente da Federação, inclusive das empresas por eles controladas, direta ou indiretamente.

§ 1º O ente interessado formalizará seu pleito fundamentando-o em parecer de seus órgãos técnicos e jurídicos, demonstrando a relação custo-benefício, o interesse econômico e social da operação e o atendimento das seguintes condições:

- I - existência de prévia e expressa autorização para a contratação, no texto da lei orçamentária, em créditos adicionais ou lei específica;
- II - inclusão no orçamento ou em créditos adicionais dos recursos provenientes da operação, exceto no caso de operações por antecipação de receita;
- III - observância dos limites e condições fixados pelo Senado Federal;
- IV - autorização específica do Senado Federal, quando se tratar de operação de crédito externo;
- V - atendimento do disposto no inciso III do art. 167 da Constituição;
- VI - observância das demais restrições estabelecidas nesta Lei Complementar.

Regra de Ouro

É vedada a realização de operações de créditos que excedam o montante das despesas de capital, ressalvadas as autorizadas mediante créditos suplementares ou especiais com finalidade precisa, aprovados pelo Poder Legislativo por maioria absoluta.

I – existência de prévia e expressa autorização para a contratação, no texto da lei orçamentária, em créditos adicionais ou lei específica.

II – inclusão no orçamento ou em créditos adicionais dos recursos provenientes da operação, exceto no caso de operações por antecipação de receita.

III – observância dos limites e condições fixados pelo Senado Federal.

IV – autorização específica do Senado Federal, quando se tratar de operação de crédito externo.

V – atendimento da regra de ouro (inciso III do art. 167 da CF/1988).

VI – observância das demais restrições estabelecidas na LRF.



Já o Art. 32, § 2º, da LRF, diz que as operações relativas à dívida mobiliária federal autorizadas, no texto da lei orçamentária ou de créditos adicionais, serão objeto de processo simplificado que atenda às suas especificidades.

A LRF também traz os critérios para a apuração das operações de crédito e das despesas de capital para efeito da regra de ouro. Segundo a LRF, considerar-se-á, em cada exercício financeiro, o total dos recursos de operações de crédito nele ingressados e o das despesas de capital executadas, observado o seguinte (Art. 32, § 3º, da LRF):

§ 2º As operações relativas à dívida mobiliária federal autorizadas, no texto da lei orçamentária ou de créditos adicionais, serão objeto de processo simplificado que atenda às suas especificidades.

Atendimento da Regra de Ouro

§ 3º Para fins do disposto no inciso V do § 1º, considerar-se-á, em cada exercício financeiro, o total dos recursos de operações de crédito nele ingressados e o das despesas de capital executadas, observado o seguinte:

- I - não serão computadas nas despesas de capital as realizadas sob a forma de empréstimo ou financiamento a contribuinte, com o intuito de promover incentivo fiscal, tendo por base tributo de competência do ente da Federação, se resultar a diminuição, direta ou indireta, do ônus deste;
- II - se o empréstimo ou financiamento a que se refere o inciso I for concedido por instituição financeira controlada pelo ente da Federação, o valor da operação será deduzido das despesas de capital;

Sem prejuízo das atribuições próprias do Senado Federal e do Banco Central do Brasil, o Ministério da Fazenda efetuará o registro eletrônico centralizado e atualizado das dívidas públicas interna e externa, garantido o acesso público às informações, que incluirão (art. 32, § 4º, da LRF):

- encargos e condições de contratação;
- saldos atualizados e limites relativos às dívidas consolidada e mobiliária, operações de crédito e concessão de garantias.

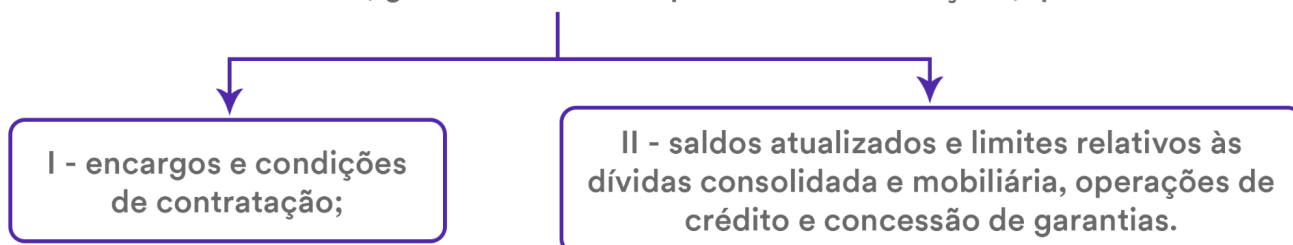
Vale ressaltar que os contratos de operação de crédito externo **não** conterão cláusula que importe na compensação automática de débitos e créditos (Art. 32, § 5º, da LRF).

A Lei Complementar 159/2017 acrescentou o seguinte parágrafo ao art. 32 da LRF:



§ 6º O prazo de validade da verificação dos limites e das condições de que trata este artigo e da análise realizada para a concessão de garantia pela União será de, no mínimo, 90 (noventa) dias e, no máximo, 270 (duzentos e setenta) dias, a critério do Ministério da Fazenda.

§ 4º Sem prejuízo das atribuições próprias do Senado Federal e do Banco Central do Brasil, o Ministério da Fazenda efetuará o registro eletrônico centralizado e atualizado das dívidas públicas interna e externa, garantido o acesso público às informações, que incluirão:



§ 5º Os contratos de operação de crédito externo **não** conterão cláusula que importe na compensação automática de débitos e créditos.

LC 159/2017

§ 6º O prazo de validade da verificação dos limites e das condições de que trata este artigo e da análise realizada para a concessão de garantia pela União será de, no mínimo, 90 (noventa) dias e, no máximo, 270 (duzentos e setenta) dias, a critério do Ministério da Fazenda.

A Lei Complementar 178/2021 acrescentou o seguinte parágrafo ao art. 32 da LRF:

§ 7º Poderá haver alteração da finalidade de operação de crédito de Estados, do Distrito Federal e de Municípios sem a necessidade de nova verificação pelo Ministério da Economia, desde que haja prévia e expressa autorização para tanto, no texto da lei orçamentária, em créditos adicionais ou em lei específica, que se demonstre a relação custo-benefício e o interesse econômico e social da operação e que não configure infração a dispositivo desta Lei Complementar.

A instituição financeira que contratar operação de crédito com ente da Federação, exceto quando relativa à dívida mobiliária ou à externa, deverá exigir comprovação de que a operação atenda às condições e limites estabelecidos (art. 33, *caput*, da LRF).

A operação realizada com infração do disposto na LRF será considerada nula, procedendo-se ao seu cancelamento, mediante a devolução do principal, vedados o pagamento de juros e demais encargos financeiros. Se a devolução não for efetuada no exercício de ingresso dos recursos, será consignada reserva específica na lei orçamentária para o exercício seguinte (art. 33, §§ 1º e 2º, da LRF).



Enquanto não for efetuado o cancelamento ou a amortização ou constituída a reserva de que trata o § 2º (citada acima), aplicam-se ao ente as restrições previstas no § 3º do art. 23 (as mesmas para despesas com pessoal). Também se constituirá reserva, no montante equivalente ao excesso, se não atendido o disposto na LRF sobre a regra de ouro (art. 33, §§ 3º e 4º, da LRF).

Os títulos da dívida pública, **desde que** devidamente escriturados em sistema centralizado de liquidação e custódia, **poderão** ser oferecidos em caução para garantia de empréstimos, ou em outras transações previstas em lei, pelo seu valor econômico, conforme definido pelo Ministério da Fazenda (art. 61 da LRF).

Relembro que a CF/1988 veda a transferência voluntária de recursos **e a concessão de empréstimos, inclusive por antecipação de receita**, pelos Governos Federal e Estaduais e suas instituições financeiras, para pagamento de despesas com pessoal ativo, inativo e pensionista, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios (art. 167, X, da CF/1988).

Das Operações de Crédito por Antecipação de Receita Orçamentária

Um tipo destacado de operação de crédito é o que ocorre por antecipação de receita orçamentária (ARO). Em geral, o primeiro contato com o termo acontece quando se estuda o princípio orçamentário da exclusividade, previsto na CF/1988, pois ele determina que a lei orçamentária não poderá conter matéria estranha à previsão das receitas e à fixação das despesas. Exceção se dá para as autorizações de créditos suplementares e operações de crédito, inclusive por **ARO**.

De acordo com a Lei 4.320/1964:

*Art. 7º A Lei de Orçamento poderá conter autorização ao Executivo para: (...)
II – Realizar em qualquer mês do exercício financeiro, operações de crédito por antecipação da receita, para atender a insuficiências de caixa.*

De acordo **apenas** com a Lei 4.320/1964, a LOA poderá conter autorização ao Executivo para realizar em qualquer mês do exercício financeiro, operações de crédito por antecipação da receita, para atender a insuficiências de caixa.

No entanto, esse dispositivo foi parcialmente prejudicado e deve ter sua leitura combinada com a LRF, por ser esta mais restritiva.

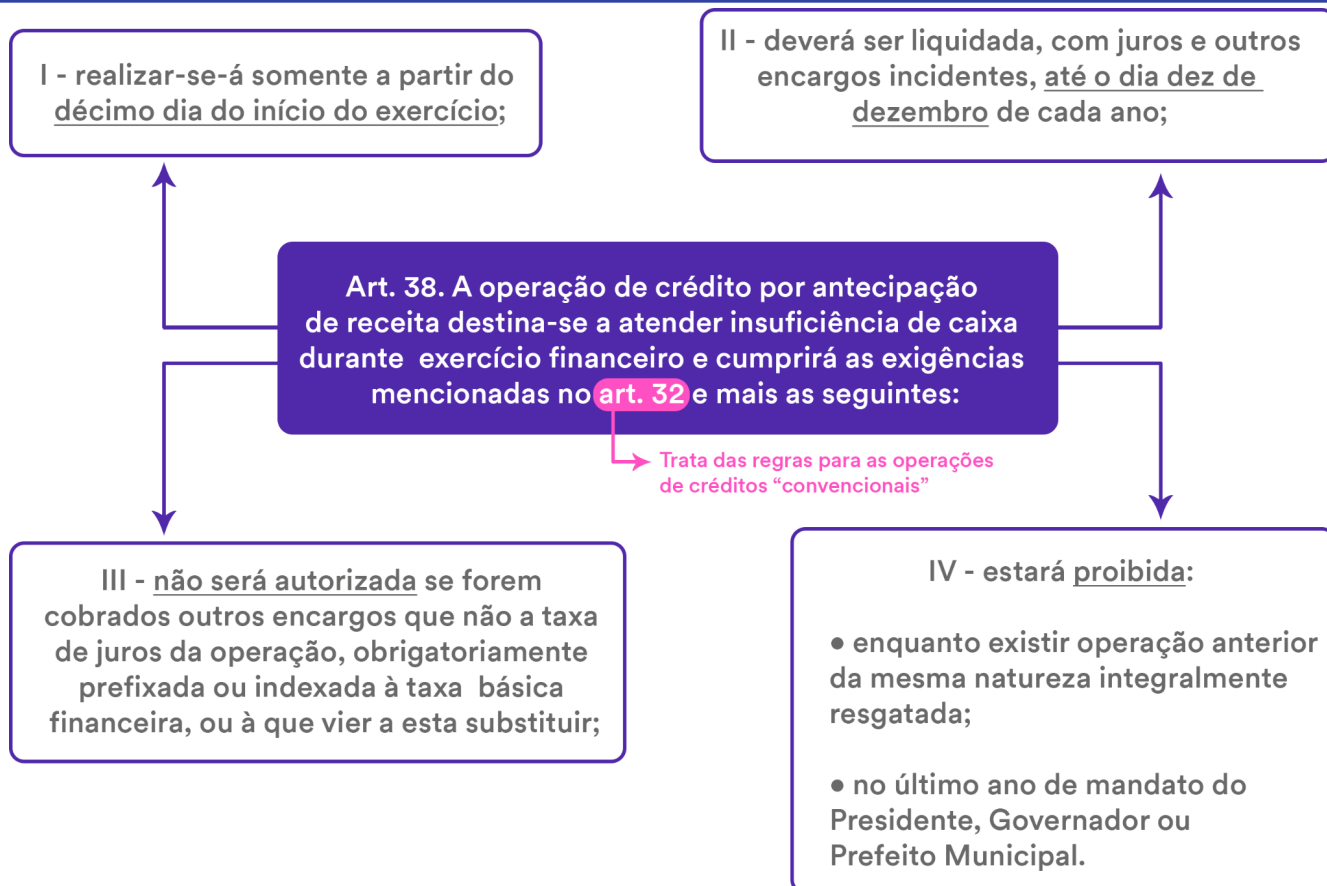


DESPENCA NA PROVA!



Segundo a LRF, a operação de crédito por antecipação de receita destina-se a atender **insuficiência de caixa** durante o exercício financeiro e cumprirá as exigências para as operações de crédito (tópico anterior) e as seguintes (art. 38, *caput*, da LRF):

- I – realizar-se-á somente a partir do décimo dia do início do exercício.
- II – deverá ser liquidada, com juros e outros encargos incidentes, até o dia 10 de dezembro de cada ano.
- III – não será autorizada se forem cobrados outros encargos que não a taxa de juros da operação, obrigatoriamente prefixada ou indexada à taxa básica financeira, ou à que vier a esta substituir.
- IV – estará proibida enquanto existir operação anterior da mesma natureza não integralmente resgatada, bem como no último ano de mandato do Presidente, Governador ou Prefeito Municipal.



As operações de crédito por antecipação de receita orçamentária compõem a **dívida flutuante**; logo, não compõem a dívida fundada do ente, tampouco entram nos limites ao endividamento público. As operações de crédito por ARO também não serão computadas para efeito do que dispõe a regra de ouro, desde que liquidadas com juros e outros encargos incidentes, até o dia 10 de dezembro de cada ano (art. 38, § 1º, da LRF).

De acordo com o art. 38, §§ 2º e 3º, da LRF, as AROs realizadas por estados ou municípios serão efetuadas mediante abertura de crédito junto à instituição financeira vencedora em processo competitivo eletrônico promovido pelo Banco Central do Brasil, o qual manterá um sistema de acompanhamento e controle do saldo do crédito aberto e, no caso de inobservância dos limites, aplicará as sanções cabíveis à instituição credora.

§ 1º As operações de que trata este artigo não serão computadas para efeito do que dispõe o **inciso III do art. 167 da Constituição**, desde que liquidadas no prazo definido no **inciso II no caput**.

Regra de Ouro

deverá ser liquidada, com juros e outros encargos incidentes, até o dia dez de dezembro de cada ano;

§ 2º As operações de crédito por antecipação de receita realizadas por Estados ou Municípios serão efetuadas mediante abertura de crédito junto à instituição financeira vencedora em processo competitivo eletrônico promovido pelo Banco Central do Brasil.

§ 3º O Banco Central do Brasil manterá sistema de acompanhamento e controle do saldo do crédito aberto e, no caso de inobservância dos limites, aplicará as sanções cabíveis à instituição credora.

ESTA CAI NA PROVA!



(CESPE – Analista Judiciário – TJ/PA - 2020) Caso ultrapassados os limites da dívida flutuante no primeiro quadrimestre do último ano do mandato, será proibida a contratação de operação de crédito por antecipação de receita.

Comentário: A operação de crédito por antecipação de receita **estará proibida no último ano de mandato do Presidente, Governador ou Prefeito Municipal** (art. 38, IV, b, da LRF).



Gabarito: Errada

(FCC - APOG - Pref. de Recife/PE - 2019) Considere que, no primeiro ano do seu mandato, mais precisamente no mês de março, o Chefe do Executivo do Município tenha se defrontado com forte frustração da arrecadação da receita prevista na Lei Orçamentária Anual vigente gerando insuficiência de caixa e dificultando o cumprimento das obrigações correntes do Município. Diante de tal cenário, aventou a possibilidade de realização de operação de crédito por antecipação de receita orçamentária (ARO). De acordo com as disposições da Lei de Responsabilidade Fiscal, tal alternativa afigura-se juridicamente inviável, eis que operações de tal natureza somente podem ser realizadas no último ano do mandato do Chefe do Executivo, mediante autorização legislativa e observado o limite de endividamento do ente, fixado em resolução do Senado Federal.

Comentário: A realização de operação de crédito por antecipação de receita orçamentária estará **proibida** no último ano de mandato do Presidente, Governador ou Prefeito Municipal (art. 38, IV, a, da LRF).

Gabarito: Errada

(CESPE – Procurador – Pref. de Manaus/AM – 2018) Nem todo empréstimo público tomado pelo município precisa, para sua realização, de autorização específica do Senado Federal.

Comentário: O ente interessado formalizará seu pleito fundamentando-o em parecer de seus órgãos técnicos e jurídicos, demonstrando a relação custo-benefício, o interesse econômico e social da operação e o atendimento das seguintes condições (art. 32, § 1º):

(...)

IV - autorização específica do Senado Federal, quando se tratar de operação de crédito externo;

Gabarito: Certa

(CESPE - Analista Judiciário - STJ - 2018) O órgão público que realizar operação de crédito por antecipação da receita orçamentária deverá liquidar essa operação antes do final do exercício financeiro.

Comentário: A operação de crédito por antecipação de receita deverá ser liquidada, com juros e outros encargos incidentes, até o dia dez de dezembro de cada ano.

Gabarito: Certa

(CESPE – Analista Judiciário – TRE/PI – 2016) A relação custo-benefício inclui-se entre os aspectos a serem considerados por uma entidade governamental nas análises das operações de crédito.

Comentário: O Ministério da Fazenda verificará o cumprimento dos limites e das condições relativas à realização de operações de crédito de cada ente da Federação, inclusive das empresas por eles controladas, direta ou indiretamente. O ente interessado formalizará seu pleito fundamentando-o em parecer de seus órgãos técnicos e jurídicos, demonstrando a relação



custo-benefício, o interesse econômico e social da operação e o atendimento de diversas outras condições previstas na LRF.

Gabarito: Certa

(FCC - Consultor Legislativo- CL/DF - 2018) As informações sobre as receitas públicas de um determinado ente público estadual, referentes ao exercício financeiro de 2017, foram extraídas do seu sistema de contabilidade. Entre elas, a obtenção, em 01/02/2017, de Operação de Crédito por Antecipação de Receita Orçamentária no valor de R\$ 400.000,00.

Comentário: De acordo com as determinações da Lei Complementar nº 101/2000, a Operação de Crédito por Antecipação de Receita Orçamentária, deveria ter sido liquidada até 31/01/2018, sendo que a taxa de juros da operação deve ser prefixada ou indexada à taxa básica financeira, ou à que vier a esta substituir.

Na LRF:

Art. 38. A operação de crédito por antecipação de receita destina-se a atender insuficiência de caixa durante o exercício financeiro e cumprirá as exigências mencionadas no art. 32 e mais as seguintes:

(...)

II - deverá ser liquidada, com juros e outros encargos incidentes, até o dia dez de dezembro de cada ano;

III - não será autorizada se forem cobrados outros encargos que não a taxa de juros da operação, obrigatoriamente prefixada ou indexada à taxa básica financeira, ou à que vier a esta substituir;

(...)

Gabarito: Errada

(VUNESP - Analista Legislativo - Câmara de São José dos Campos/SP - 2018) Com a finalidade de atender a insuficiência de caixa durante o exercício financeiro de 2017, um ente municipal contratou operação de crédito por antecipação de receita orçamentária. De acordo com as determinações da Lei Complementar nº 101/2000, a contratação pôde ser realizada somente a partir do décimo dia do exercício financeiro de 2017 e liquidada, com juros e outros encargos incidentes, até o dia 10 de dezembro de 2017.

Comentário: Segundo o art. 38 da LRF, a operação de crédito por antecipação de receita destina-se a atender insuficiência de caixa durante o exercício financeiro e cumprirá as exigências para as operações de crédito e as seguintes, entre elas, realizar-se-á somente a partir do décimo dia do início do exercício e ser liquidada, com juros e outros encargos incidentes, até o dia dez de dezembro de cada ano.

Gabarito: Certa



Vedações

Vedações na LRF

Vamos falar das **vedações** previstas na LRF.

O Banco Central do Brasil **não** emitirá títulos da dívida pública a partir de dois anos após a publicação da LRF, o que significa que tal determinação já está produzindo efeitos há vários anos (art. 34 da LRF).

Prosseguindo, é proibida a operação de crédito entre uma instituição financeira estatal e o ente da Federação que a controle, na qualidade de beneficiário do empréstimo (art. 36, *caput*, da LRF).

Essa vedação **não** proíbe uma instituição financeira controlada de adquirir, no mercado, títulos da dívida pública para atender investimento de seus clientes, ou títulos da dívida de emissão da União para aplicação de recursos próprios (art. 36, parágrafo único, da LRF). Também segundo Nascimento e Debus, “dessa forma, estão vedadas as operações envolvendo os bancos estaduais e os respectivos governos, onde proliferaram, durante muito tempo, práticas escusas, que a norma busca abolir definitivamente”.

Art. 34. O Banco Central do Brasil **não** emitirá títulos da dívida pública a partir de dois anos após a publicação desta Lei Complementar.

Art. 36. É **proibida** a **operação de crédito** entre uma instituição financeira estatal e o ente da Federação que a controle, na qualidade de beneficiário do empréstimo.

Exemplo:



O disposto no *caput* **não proíbe** instituição financeira controlada de adquirir, no mercado, títulos da dívida pública para atender investimento de seus clientes, ou títulos da dívida de emissão da União para aplicação de recursos próprios.

Além disso, consoante o art. 35, *caput* e § 2º, a LRF veda a realização de operações de crédito entre entes da Federação, sob qualquer forma, seja diretamente ou por intermédio de fundo, autarquia, fundação ou empresa estatal dependente, **ainda que** sob a forma de novação, refinanciamento ou postergação de dívida contraída anteriormente. Essa vedação **não** impede estados e municípios de comprar títulos da dívida da União como aplicação de suas disponibilidades.

No entanto, o art. 35, § 1º da LRF diz que **excetua-se da vedação citada as operações entre instituição financeira estatal e outro ente da Federação**, inclusive suas entidades da Administração indireta, que **não se destinem financiar, direta ou indiretamente, despesas correntes, ressalvadas as operações destinadas a financiar a estruturação de projetos ou a garantir contraprestações em contratos de parceria público-privada ou de concessão**; (Redação dada pela Lei Complementar nº 212, de 2025).

FIQUE ATENTO!



De acordo com Nascimento e Debus (2002), ao discorrerem sobre a vedação à realização de operações de crédito entre entes da Federação prevista na LRF, “tende a encerrar-se um longo capítulo em que a União seguidamente refinanciou dívidas de Estados e Municípios, assumiu dívidas de Estados recém-criados, bem como de órgãos que foram extintos, sendo esse procedimento responsável, em boa parte, pelo crescimento vertiginoso do estoque da dívida do Governo Central. Para lembrar, somente em 1996/97 a União refinanciou, com juros subsidiados, dívidas de Estados no montante de R\$ 103,0 bilhões e, nas vésperas da sanção da LRF, a Prefeitura do município de São Paulo teve a sua dívida renegociada em mais de R\$ 10,0 bilhões, com prazo de 30 anos.”

Ainda, a LRF preconiza:

- – *assunção direta de compromisso, confissão de dívida ou operação assemelhada, com fornecedor de bens, mercadorias ou serviços, mediante emissão, aceite ou aval de título de crédito, não se aplicando esta vedação a empresas estatais dependentes;*
- – *assunção de obrigação, sem autorização orçamentária, com fornecedores para pagamento a posteriori de bens e serviços.*

Note que o art. 37 equipara diversos mecanismos a operações de crédito e também os proíbe, a



fim de evitar que sejam utilizados para burlar as vedações.

O inciso I veda antecipações de receitas antes da ocorrência do fato gerador do tributo ou contribuição. Ainda, faz referência ao § 7º do art. 150 da CF/1988, o qual dispõe que a lei poderá atribuir a sujeito passivo de obrigação tributária a condição de responsável pelo pagamento de imposto ou contribuição, cujo fato gerador deva ocorrer posteriormente, assegurada a imediata e preferencial restituição da quantia paga, caso não se realize o fato gerador presumido.

O inciso II veda antecipações de receitas das empresas estatais, **excetuando**, na forma da legislação, **os lucros e dividendos**.

Já os incisos III e IV vedam a assunção de compromissos de quaisquer formas com fornecedores, **excetuando** as empresas estatais dependentes; e de obrigação sem autorização orçamentária, ainda que para pagamento posterior.

Art. 37. Equiparam-se a operações de crédito e estão vedados:

- I - captação de recursos a título de antecipação de receita de tributo ou contribuição cujo fato gerador ainda não tenha ocorrido, sem prejuízo do disposto no § 7º do art. 150 da Constituição;
 - ↳ Instituição, por lei, de pagamento pelo sujeito passivo cujo fato gerador aconteça posteriormente
- II - recebimento antecipado de valores de empresa em que o Poder Público detenha, direta ou indiretamente, a maioria do capital social com direito a voto, salvo lucros e dividendos, na forma da legislação;
- III - assunção direta de compromisso, confissão de dívida ou operação assemelhada, com fornecedor de bens, mercadorias ou serviços, mediante emissão, aceite ou aval de título de crédito, não se aplicando esta vedação a empresas estatais dependentes;
- VI - assunção de obrigação, sem autorização orçamentária, com fornecedores para pagamento a posteriori de bens e serviços.

“Pedalada Fiscal”

Vamos voltar ao dispositivo mais badalado dos últimos tempos:



Segundo o art. 36, *caput*, da LRF, é proibida a operação de crédito entre uma instituição financeira estatal e o ente da Federação que a controla, na qualidade de beneficiário do empréstimo.

Exemplificando: é proibida a operação de crédito entre a Caixa Econômica Federal e a União, na qualidade de beneficiário do empréstimo.

Foi exatamente o que ocorreu...

Vou utilizar inicialmente uma linguagem mais simples para explicar o que é a pedalada fiscal¹⁵⁸:

A Caixa Econômica Federal foi utilizada para financiar despesas correntes de programas sociais instituídos pelo Governo Federal, prática que ficou conhecida como “pedalada fiscal”.

A importância dessa proibição é indiscutível, afinal não há “almoço grátis”. Para evitar o calote dos benefícios sociais, a instituição financeira federal paga a conta que é do Governo e depois apresenta a fatura, com ou sem juros explícitos. Esse descompasso entre o pagamento da despesa e o dispêndio efetivo dos recursos do Tesouro Nacional configura o tipo clássico de operação de crédito. Traduzindo para linguagem popular: é “entrar no limite do especial”.

Só que “entrar no limite do especial” significa empréstimo para cobrir insuficiência de caixa; é assim que ocorre com todos, pessoas físicas e jurídicas, inclusive o Governo.



Fonte: www.controleexterno.org

Esse tipo de operação é denominada de antecipação de receita na Administração Pública, proibida pela Lei de Responsabilidade Fiscal no último ano de mandato do Presidente da República, Governador e Prefeitos (art. 38, IV, b, da LRF).

A razão dessa vedação fiscal não é outra senão impedir que, para garantir a perpetuação no poder - do próprio governante ou do sucessor que se queira patrocinar indiretamente -, o Chefe do Poder Executivo desequilibre as contas públicas e deixe uma herança maldita para as gerações futuras.

Entendido em linhas gerais, vou utilizar a linguagem de trechos de decisão do TCU:



No que tange ao enquadramento de referida operação de crédito em de natureza orçamentária ou de natureza extra orçamentária, a equipe entende que se trata de uma operação de crédito extraorçamentária de que trata o art. 38 da LRF. Isso porque a obtenção dos recursos junto à CAIXA foi efetuada não com o objetivo de autorizar novos gastos orçamentários, mas para cobrir insuficiência de caixa ao longo dos exercícios de 2013 e 2014.

Ocorre que a realização de referida operação de crédito infringiu diversas vedações e deixou de obedecer a condições estabelecidas pela LRF para a contratação de operações de crédito. A primeira das vedações que não foi obedecida é a estabelecida pelo art. 36 da LRF, que proíbe a realização de operação de crédito entre instituição financeira pública e o ente federal que a controle, in verbis:

'Art. 36. É proibida a operação de crédito entre uma instituição financeira estatal e o ente da Federação que a controle, na qualidade de beneficiário do empréstimo.' (Grifou-se)

Além disso, por se enquadrar no tipo extraorçamentário de operação de crédito, a vedação estabelecida pelo art. 38, inciso IV, b, também deixou de ser obedecida, uma vez que houve a contratação de referida operação de crédito no último ano de mandato da Presidente da República, in verbis:

'Art. 38. A operação de crédito por antecipação de receita destina-se a atender insuficiência de caixa durante o exercício financeiro e cumprirá as exigências mencionadas no art. 32 e mais as seguintes:

(...)

- estará proibida:

(...)

b) no último ano de mandato do Presidente, Governador ou Prefeito Municipal.' (Grifou-se)

310. Por último, frise-se que uma das condições impostas pelo art. 32 da LRF não foi atendida, qual seja: a necessidade de prévia e expressa autorização legislativa para a contratação da operação de crédito, in verbis:

'Art. 32. Omissis...

§ 1º O ente interessado formalizará seu pleito fundamentando-o em parecer de seus órgãos técnicos e jurídicos, demonstrando a relação custo-benefício, o interesse econômico e social da operação e o atendimento das seguintes condições:

I - existência de prévia e expressa autorização para a contratação, no texto da lei orçamentária, em créditos adicionais ou lei específica;' (Grifou-se)



Banco Central do Brasil

BACEN e suas Operações na LRF

O Banco Central do Brasil (BACEN), criado pela Lei nº 4.595 de 31 de dezembro de 1964, é uma autarquia federal que tem por missão assegurar a estabilidade do poder de compra da moeda e um sistema financeiro sólido e eficiente. Não se confunde com o Banco do Brasil S.A. (BB), que é uma instituição financeira constituída na forma de sociedade de economia mista.

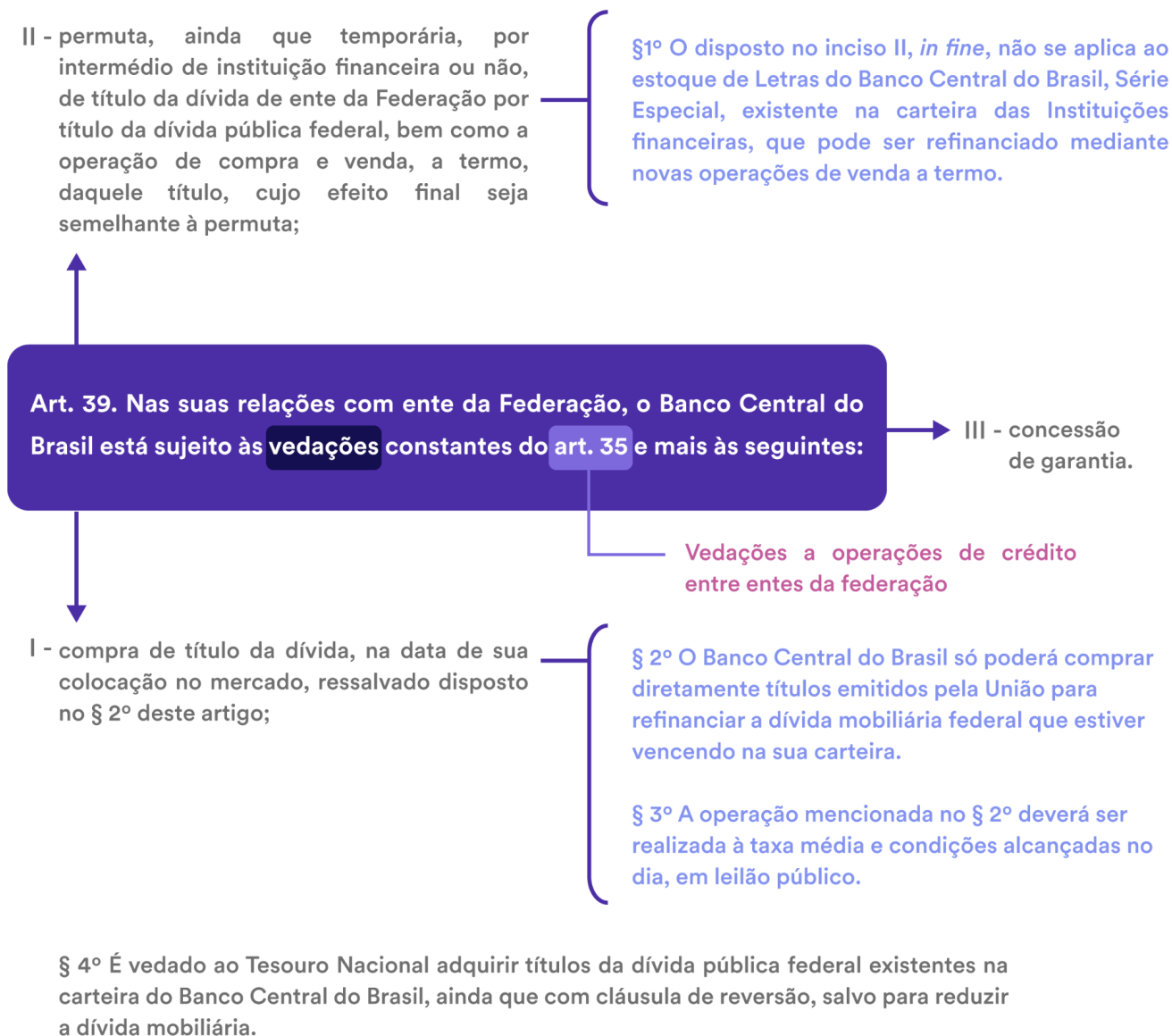
Quanto às operações com o Banco Central do Brasil, a LRF dispõe que, nas suas relações com **ente** da Federação, o BACEN está sujeito às vedações do art. 35 (estudamos no tópico sobre vedações) e às seguintes (art. 39, caput e §§ 1º a 3º, c/c art. 34, tudo da LRF):

- ⇒ Emissão de títulos da dívida pública;
- ⇒ Compra de título da dívida, na data de sua colocação no mercado. Só poderá comprar diretamente títulos emitidos pela União para refinarciar a dívida mobiliária federal que estiver vencendo na sua carteira. Ainda, tal operação deverá ser realizada à taxa média e condições alcançadas no dia, em leilão público;
- ⇒ Permuta, ainda que temporária, por intermédio de instituição financeira ou não, de título da dívida de ente da Federação por título da dívida pública federal, bem como a operação de compra e venda, a termo, daquele título, cujo efeito final seja semelhante à permuta. Não se aplica ao estoque de Letras do Banco Central do Brasil, Série Especial, existente na carteira das instituições financeiras, que pode ser refinanciado mediante novas operações de venda a termo;
- ⇒ Concessão de garantia.

Segundo art. 39, § 4º, da LRF, é vedado ao Tesouro Nacional adquirir títulos da dívida pública federal existentes na carteira do Banco Central do Brasil, ainda que com cláusula de reversão, salvo para reduzir a dívida mobiliária. O Tribunal de Contas da União acompanhará o cumprimento de tal vedação e da determinação que o BACEN só poderá comprar diretamente títulos emitidos pela União para refinarciar a dívida mobiliária federal que estiver vencendo na sua carteira, bem como que a operação deverá ser realizada à taxa média e condições alcançadas no dia, em leilão público (art. 59, § 3º, da LRF).

FIQUE ATENTO!





Outras Considerações sobre o BACEN

A competência da União para emitir moeda será exercida exclusivamente pelo banco central (Art. 164, *caput*, da CF/1988).

É vedado ao banco central conceder, direta ou indiretamente, empréstimos ao Tesouro Nacional e a qualquer órgão ou entidade que não seja instituição financeira. No entanto, o BACEN poderá comprar e vender títulos de emissão do Tesouro Nacional, com o objetivo de regular a oferta de moeda ou a taxa de juros (art. 164, §§ 1º e 2º, da CF/1988).

Integrarão as despesas da União, e serão incluídas na LOA, as despesas do Banco Central do Brasil relativas a pessoal e encargos sociais, custeio administrativo, inclusive os destinados a



benefícios e assistência aos servidores, e a investimentos (art. 5º, § 6º, da LRF).

O resultado do Banco Central do Brasil, apurado após a constituição ou reversão de reservas, constitui receita do Tesouro Nacional, e será transferido até o décimo dia útil subsequente à aprovação dos balanços semestrais. O resultado negativo constituirá obrigação do Tesouro para com o Banco Central do Brasil e será consignado em dotação específica no orçamento (Art. 7º, *caput* e § 1º, da LRF). Assim, o Tesouro Nacional é beneficiário dos resultados positivos do BACEN, apurados após a constituição ou a reversão de reservas, bem como é devedor de eventuais resultados negativos da mesma instituição.

O impacto e o custo fiscal das operações realizadas pelo Banco Central do Brasil serão demonstrados trimestralmente, nos termos em que dispuser a lei de diretrizes orçamentárias da União. Os balanços trimestrais do BACEN conterão notas explicativas sobre os custos da remuneração das disponibilidades do Tesouro Nacional e da manutenção das reservas cambiais e a rentabilidade de sua carteira de títulos, destacando os de emissão da União (art. 7º, §§ 2º e 3º).

ESTA CAI NA PROVA!



(CESPE – Analista de Controle Externo - TCE/PE - 2017) Situação hipotética: O município XY, controlador da empresa estatal XY-Gás, determinou que essa empresa repassasse, de forma antecipada, recursos financeiros não compreendidos como lucros ou dividendos, na forma da legislação, ao caixa municipal, para devolução no prazo de trinta dias. Assertiva: Nessa situação, a operação realizada pelo município equipara-se a uma operação de crédito que é vedada pela LRF.

Comentário: Equiparam-se a operações de crédito e estão vedados, entre outros, recebimento antecipado de valores de empresa em que o Poder Público detenha, direta ou indiretamente, a maioria do capital social com direito a voto, salvo lucros e dividendos, na forma da legislação (art. 37, II, da LRF).

Gabarito: Certa

(FCC – Analista Judiciário – TRT/24 - 2017) Suponha que a União, passando por forte crise financeira decorrente da queda da arrecadação de impostos e enfrentando dificuldades para fazer frente a despesas com serviços públicos essenciais, tenha tomado empréstimo junto a sociedade de economia mista por ela controlada. De acordo com as disposições da Lei Complementar nº 101/2000 – Lei de Responsabilidade Fiscal, tal conduta independe de autorização legislativa, sendo legítima desde que a União respeite o limite de endividamento previsto em resolução do Senado Federal.



Comentário: É **proibida** a operação de crédito entre uma instituição financeira estatal e o ente da Federação que a controle, na qualidade de beneficiário do empréstimo (art. 36, *caput*, da LRF).

Logo, a União não pode tomar empréstimo junto à sociedade de economia mista por ela controlada, pois é expressamente vedado pela LRF, independentemente da existência de limite disponível para contratação de operação de crédito pela União.

Gabarito: Errada

(FCC – Auditor Público Externo - TCE/RS - 2014) Não se equipara à operação de crédito a confissão de dívida do Ente da federação.

Comentário: Equiparam-se a operações de crédito e estão vedados, entre outros, a assunção direta de compromisso, confissão de dívida ou operação assemelhada, com fornecedor de bens, mercadorias ou serviços, mediante emissão, aceite ou aval (art. 37, III, da LRF).

Gabarito: Errada

(VUNESP – Analista de Orçamento e Planejamento – Pref. de Sertãozinho/SP – 2018) Equipara-se à operação de crédito e está vedada, de acordo com a Lei de Responsabilidade Fiscal, a captação de recursos a título de antecipação de receita de tributo ou de contribuição cujo fato gerador ainda não tenha ocorrido.

Comentário: Equiparam-se a operações de crédito e estão vedados, entre outros, a captação de recursos a título de antecipação de receita de tributo ou contribuição cujo fato gerador ainda não tenha ocorrido (art. 37, I, da LRF).

Gabarito: Certa

(CESPE – Analista Técnico-Administrativo - SUFRAMA – 2014) Se o Banco Central do Brasil apresentar resultado negativo em determinado semestre, o Tesouro Nacional ficará responsável pela cobertura do prejuízo, utilizando para tanto dotação específica no orçamento.

Comentário: O resultado do Banco Central do Brasil, apurado após a constituição ou reversão de reservas, constitui receita do Tesouro Nacional, e será transferido até o décimo dia útil subsequente à aprovação dos balanços semestrais. O resultado negativo constituirá obrigação do Tesouro para com o Banco Central do Brasil e será consignado em dotação específica no orçamento (art. 7º, *caput* e § 1º, da LRF).

Gabarito: Certa

Garantia e Contragarantia

A **concessão de garantia** corresponde ao compromisso de adimplência de obrigação financeira



ou contratual assumida por ente da Federação ou entidade a ele vinculada.

Segundo o art. 40, *caput*, da LRF, os entes poderão conceder garantia em operações de crédito internas ou externas, observados o disposto neste artigo, as normas do art. 32 (são as normas sobre operações de crédito previstas na LRF) e, no caso da **União**, também os limites e as condições estabelecidos pelo Senado Federal e as normas emitidas pelo Ministério da Economia acerca da classificação de capacidade de pagamento dos mutuários.

PRESTE MAIS ATENÇÃO!



Conforme o art. 40, § 1º, da LRF, a LRF determina que a garantia estará condicionada ao oferecimento de contragarantia, em valor igual ou superior ao da garantia a ser concedida, e à adimplência da entidade que a pleitear relativamente a suas obrigações junto ao garantidor e às entidades por este controladas, observado o seguinte:

_ Não será exigida contragarantia de órgãos e entidades do próprio ente.

_ A contragarantia exigida pela União a estado ou município, ou pelos estados aos municípios, poderá consistir na vinculação de receitas tributárias diretamente arrecadadas e provenientes de transferências constitucionais, com outorga de poderes ao garantidor para retê-las e empregar o respectivo valor na liquidação da dívida vencida.

TOME NOTA!



Art. 40. Os entes poderão conceder garantia em operações de crédito internas ou externas, observados o disposto neste artigo, as normas do art. 32 e, no caso da União, também os limites e as condições estabelecidos pelo Senado Federal e as normas emitidas pelo Ministério da Economia acerca da classificação de capacidade de pagamento dos mutuários.

Trata das regras para as operações de créditos "convencionais"

§ 1º A garantia estará condicionada

- ao oferecimento de contragarantia, em valor igual ou superior ao da garantia a ser concedida, e
- à adimplência da entidade que a pleitear relativamente a suas obrigações junto ao garantidor e às entidades por este controladas,
- e, observado o seguinte

- não será exigida contragarantia de órgãos e entidades do próprio ente;
- a contragarantia exigida pela União a Estado ou Município, ou pelos Estados aos Municípios, poderá consistir na vinculação de receitas tributárias diretamente arrecadadas e provenientes de transferências constitucionais, com outorga de poderes ao garantidor para retê-las e empregar o respectivo valor na liquidação da dívida vencida.

No caso de operação de crédito junto a organismo financeiro internacional, ou a instituição federal de crédito e fomento para o repasse de recursos externos, a União só prestará garantia a ente que atenda, além do disposto no § 1º (quadro acima), as exigências legais para o recebimento de transferências voluntárias. Ainda, é nula a garantia concedida acima dos limites fixados pelo Senado Federal (art. 40, §§ 2º e 5º, da LRF).

Segundo o art. 40, §§ 6º e 7º, da LRF, é vedado às entidades da Administração indireta, inclusive suas empresas controladas e subsidiárias, conceder garantia, ainda que com recursos de fundos. Tal vedação não se aplica à concessão de garantia por:



- * – empresa controlada a subsidiária ou controlada sua, nem à prestação de contragarantia nas mesmas condições;
- * – instituição financeira a empresa nacional, nos termos da lei.

ESCLARECENDO!



Art. 40. (...)

§ 2º No caso de operação de crédito junto a organismo financeiro internacional, ou a instituição federal de crédito e fomento para o repasse de recursos externos, a União só prestará garantia a ente que atenda, além do disposto no § 1º, as exigências legais para o recebimento de transferências voluntárias.

§ 5º É nula a garantia concedida acima dos limites fixados pelo Senado Federal.

§ 6º É vedado às entidades da administração indireta, inclusive suas empresas controladas e subsidiárias, conceder garantia, ainda que com recursos de fundos.

§ 7º O disposto no § 6º não se aplica à concessão de garantia por:

- I - empresa controlada a subsidiária ou controlada sua, nem à prestação de contragarantia nas mesmas condições;
- II - instituição financeira a empresa nacional, nos termos da lei.

Excetua-se das regras dispostas na LRF a garantia prestada por instituições financeiras estatais, que se submeterão às normas aplicáveis às instituições financeiras privadas, de acordo com a legislação pertinente; bem como a prestada pela União, na forma de lei federal, a empresas de natureza financeira por ela controladas, direta e indiretamente, quanto às operações de seguro de crédito à exportação (art. 40, § 8º, da LRF).

O art. 40, §§ 9º e 10, da LRF diz que, quando honrarem dívida de outro ente, em razão de



garantia prestada, a União e os estados poderão condicionar as transferências constitucionais ao ressarcimento daquele pagamento. O ente da Federação cuja dívida tiver sido honrada pela União ou por estado, em decorrência de garantia prestada em operação de crédito, terá suspenso o acesso a novos créditos ou financiamentos até a total liquidação da mencionada dívida.

Já o art. 40, § 11, da LRF fala que a alteração da metodologia utilizada para fins de classificação da capacidade de pagamento de Estados e Municípios deverá ser precedida de consulta pública, assegurada a manifestação dos entes.



Art. 40. (...)

§ 8º Excetua-se do disposto neste artigo a garantia prestada:

- I - por instituições financeiras estatais, que se submeterão às normas aplicáveis às instituições financeiras privadas, de acordo com a legislação pertinente;
- II - pela União, na forma de lei federal, a empresas de natureza financeira por ela controladas, direta e indiretamente, quanto às operações de seguro de crédito à exportação.

§ 9º Quando honrarem dívida de outro ente, em razão de garantia prestada, a União e os Estados poderão condicionar as transferências constitucionais ao ressarcimento daquele pagamento.

§ 10. O ente da Federação cuja dívida tiver sido honrada pela União ou por Estado, em decorrência de garantia prestada em operação de crédito, terá suspenso o acesso a novos créditos ou financiamentos até a total liquidação da mencionada dívida.



ESTA CAI NA PROVA!



(CESPE – Procurador – Pref. de Manaus/AM – 2018) Se o município pretender celebrar operação de crédito externo com garantia da União, esta poderá exigir como contragarantia a receita de ISSQN.

Comentário: A garantia estará condicionada ao oferecimento de contragarantia, em valor igual ou superior ao da garantia a ser concedida, e à adimplência da entidade que a pleitear relativamente a suas obrigações junto ao garantidor e às entidades por este controladas, observado o seguinte (art. 40, § 1º, da LRF): (...)

II - a contragarantia exigida pela União a Estado ou Município, ou pelos Estados aos Municípios, poderá consistir na vinculação de receitas tributárias diretamente arrecadadas e provenientes de transferências constitucionais, com outorga de poderes ao garantidor para retê-las e empregar o respectivo valor na liquidação da dívida vencida.

Gabarito: Certa

(FCC – Auditor – Conselheiro Substituto - TCE/SP - 2013) Em operação de crédito, atendendo aos requisitos

exigidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal, o Estado-membro deve conceder garantia. Neste caso, a garantia concedida pelo Estado-membro pode ser prestada pela União, mas está condicionada à prestação de contragarantia a esta, que pode ser a vinculação de receita de imposto de competência estadual.

Comentário: A garantia estará condicionada ao oferecimento de contragarantia, em valor igual ou superior ao da garantia a ser concedida, e à adimplência da entidade que a pleitear relativamente a suas obrigações junto ao garantidor e às entidades por este controladas, observado o seguinte (art. 40, § 1º, da LRF): (...)

II - a contragarantia exigida pela União a Estado ou Município, ou pelos Estados aos Municípios, poderá consistir na vinculação de receitas tributárias diretamente arrecadadas e provenientes de transferências constitucionais, com outorga de poderes ao garantidor para retê-las e empregar o respectivo valor na liquidação da dívida vencida.

Gabarito: Certa

Restos a Pagar na LRF

Antes mesmo da vigência da LRF, o legislador já se preocupava com as transferências de



encargos na transição de mandatos. Na Lei 4.320/1964, uma das vedações aplicáveis aos municípios é o empenho, no último mês do mandato do prefeito, de mais do duodécimo da despesa autorizada para o orçamento **vigente**.

Art. 59. O empenho da despesa não poderá exceder o limite dos créditos concedidos.

§ 1º Ressalvado o disposto no art. 67 da Constituição Federal, é vedado aos Municípios empenhar, no último mês do mandato do Prefeito, mais do que o duodécimo da despesa prevista no orçamento vigente.

§ 2º Fica, também, vedado aos Municípios, no mesmo período, assumir, por qualquer forma, compromissos financeiros para execução depois do término do mandato do Prefeito.

Apesar de não ser expressa a revogação dos parágrafos citados, considera-se superado seu comando pelo art. 42 da LRF, o qual visa a coibir abusos com os recursos públicos em fim de mandato:

Art. 42. É vedado ao titular de Poder ou órgão referido no art. 20, nos últimos dois quadrimestres do seu mandato, contrair obrigação de despesa que não possa ser cumprida integralmente dentro dele, ou que tenha parcelas a serem pagas no exercício seguinte sem que haja suficiente disponibilidade de caixa para este efeito.

Parágrafo único. Na determinação da disponibilidade de caixa serão considerados os encargos e despesas compromissadas a pagar até o final do exercício.

Art. 41 – Vetado

Art. 42. É vedado ao titular de Poder ou órgão, nos últimos dois quadrimestres do seu mandato

contrair obrigação de despesa que não possa ser cumprida integralmente dentro dele,

ou que tenha parcelas a serem pagas no exercício seguinte sem que haja suficiente disponibilidade de caixa para este efeito.

Na determinação da disponibilidade de caixa serão considerados os encargos e despesas compromissadas a pagar até o final do exercício.

A LRF veda ao Poder ou órgão, nos **últimos dois quadrimestres** do seu mandato, contrair obrigação de despesa que não possa ser cumprida integralmente dentro dele ou que tenha parcelas a serem pagas no exercício seguinte sem que haja suficiente disponibilidade de caixa para este efeito. Assim, é possível contrair obrigação de despesa para ser paga no mandato

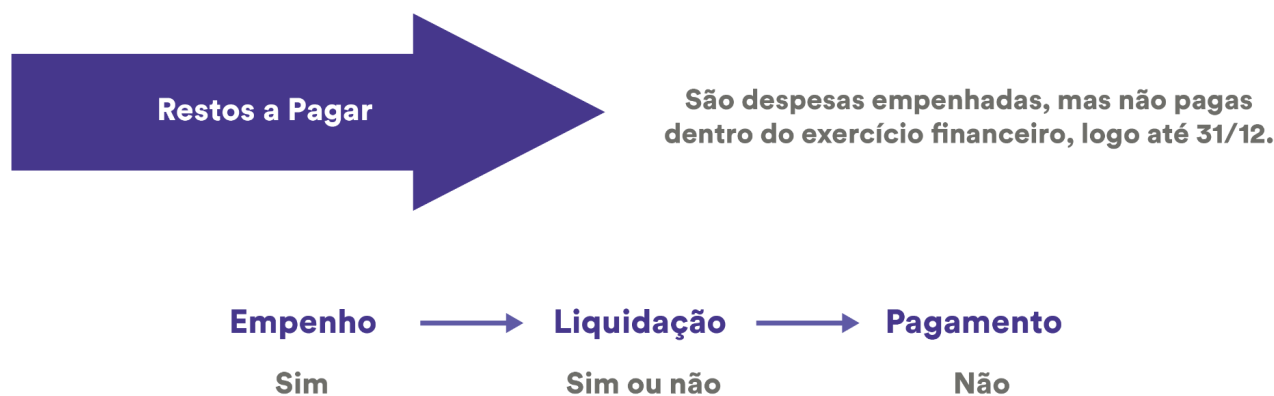


subsequente, desde que haja suficiente disponibilidade de caixa para o pagamento das parcelas no exercício seguinte.

E por que esse artigo está dentro da Seção VI – Dos Restos a Pagar?

Relembro que se consideram **restos a pagar** ou resíduos passivos as despesas empenhadas, mas não pagas dentro do exercício financeiro, logo, até o dia 31 de dezembro.

Os **restos a pagar**, excluídos os serviços da dívida, constituem-se em modalidade de dívida pública flutuante e são registradas por exercício e por credor, distinguindo-se as despesas processadas (empenhadas, **liquidadas** e não pagas) das não processadas (empenhadas, **não liquidadas** e não pagas).



A origem dos restos a pagar está ligada ao princípio da continuidade dos serviços públicos, pois visa a adequar o fim do exercício financeiro ao pagamento de despesas que extrapolem esse período, de forma a não prejudicar o bom andamento da Administração Pública, tampouco causar interrupções nos serviços públicos.

No entanto, com o decorrer do tempo, os restos a pagar passaram a ser usados para a rolagem de dívidas. De acordo com Nascimento e Debus (2002), "a falta de sincronia entre orçamento e execução financeira e a ausência de medidas corretivas ocasionava uma sobra de pagamentos que não podiam ser atendidos no mesmo exercício e eram transferidos para o exercício seguinte sob a forma de **restos a pagar**. O orçamento do exercício seguinte, por sua vez, frequentemente não contemplava espaço para os **restos a pagar** que, para serem atendidos, ocasionavam deslocamento de outras despesas. Estas, por sua vez, seriam também transferidas sob a forma de **restos a pagar** para o terceiro exercício, configurando-se então a rolagem extraorçamentária de dívidas."

Tal situação agravava-se principalmente no último ano do mandato dos Chefes do Executivo, pois, além da pressão pela realização de mais despesas que poderiam culminar em mais dividendos eleitorais, a "conta" das despesas transformada em **restos a pagar** seria herança fiscal para seu sucessor, que levaria boa parte do seu mandato pagando as dívidas daquele que o antecedeu. A fim de evitar-se tal herança fiscal, o principal foco do art. 42 da LRF são os restos a pagar. Se a despesa não for paga até o término do exercício financeiro, dia 31 de dezembro, o



crédito poderá ser inscrito em restos a pagar, com o pagamento a realizar-se no exercício subsequente. No entanto, os restos a pagar do último ano do mandato, processados ou não processados, sofrem a restrição do art. 42 visando ao equilíbrio financeiro do mandato subsequente.

O Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público - MCASP observa que, embora a Lei de Responsabilidade Fiscal não aborde o mérito do que pode ou não ser inscrito em restos a pagar, veda contrair obrigação no último ano do mandato do governante sem que exista a respectiva cobertura financeira, dessa forma, eliminando as heranças fiscais. Assim, o art. 42 visa a evitar que o novo governo seja imobilizado logo no início do mandato, por ter que pagar dívidas e honrar compromissos financeiros deixados pelo antecessor. No entanto, vale ressaltar que mesmo em caso de reeleição a regra do art. 42 deverá ser atendida.

Outro aspecto que vale ser destacado é que o art. 5º da Lei 8.666/1993 determina que, no pagamento das obrigações relativas ao fornecimento de bens, locações, realização de obras e prestação de serviços, deve ser obedecida, para cada fonte diferenciada de recursos, **a estrita ordem cronológica das datas de suas exigibilidades**, salvo quando presentes relevantes razões de interesse público e mediante prévia justificativa da autoridade competente, devidamente publicada. Assim, o gestor público **não** pode burlar a regra do art. 42 dando prioridade ao pagamento de despesas dos oito meses do fim do mandato e deixando as dos meses anteriores para o sucessor, por não serem atingidas explicitamente pela referida regra.

Por fim, a Lei Complementar de 212/25 incluiu o art. 41- A com a informação de que a partir de 1º de janeiro de 2027, caso seja constatado, ao término de um exercício, que os recursos disponíveis em caixa são insuficientes para cumprir as obrigações relacionadas a Restos a Pagar processados e não processados, bem como outras responsabilidades financeiras, será imediatamente aplicada ao respectivo Poder ou órgão citado no artigo 20, até a próxima verificação anual, a proibição de conceder ou ampliar incentivos ou benefícios tributários.

Esse dispositivo da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) tem como objetivo reforçar a disciplina fiscal e garantir o equilíbrio financeiro dos entes públicos. Ou seja, o ente público em questão fica proibido de oferecer novos incentivos fiscais ou ampliar os existentes até que a próxima apuração anual confirme a regularização da situação financeira.

O objetivo dessa regra é evitar que, em cenários de fragilidade financeira, os governos comprometam ainda mais suas finanças com políticas fiscais que reduzam a arrecadação, como incentivos tributários. Dessa forma, busca-se proteger a responsabilidade na gestão fiscal e o cumprimento das obrigações financeiras previamente assumidas.

Além disso, se for constatado que a insuficiência mencionada no caput persiste por dois anos consecutivos, serão imediatamente aplicadas ao respectivo Poder ou órgão, enquanto a insuficiência permanecer, as restrições previstas nos incisos I, II e III do parágrafo único do artigo 22, além da proibição de conceder ou ampliar incentivos ou benefícios tributários (restrições do limite prudencial).

As restrições aplicadas serão a de vedação do Poder ou órgão para:

I - concessão de vantagem, aumento, reajuste ou adequação de remuneração a qualquer título, salvo os derivados de sentença judicial ou de determinação legal ou contratual, ressalvada a revisão prevista no inciso X do art. 37 da Constituição;

II - criação de cargo, emprego ou função;



III - alteração de estrutura de carreira que implique aumento de despesa;

ESTA CAI NA PROVA!



CESPE – Analista Judiciário – TJ/PA - 2020) É vedado ao gestor público contrair, nos últimos dois quadrimestres do mandato, obrigação de despesa que contribua para o aumento da dívida pública.

Comentário:É vedado ao titular de Poder ou órgão referido no art. 20, nos últimos dois quadrimestres do seu mandato, contrair obrigação de despesa que não possa ser cumprida integralmente dentro dele, ou que tenha parcelas a serem pagas no exercício seguinte sem que haja suficiente disponibilidade de caixa para este efeito (art. 42, *caput*, da LRF).

Gabarito: Errada

(FCC – Auditor Conselheiro Substituto –TCM/GO – 2015) Segundo a normativa trazida pelo artigo 42 da Lei

nº 101/2000 as despesas contraídas no primeiro quadrimestre do último ano do mandato do chefe do executivo, ainda que de duração continuada superior ao exercício financeiro, não estão abrangidas por suas disposições.

Comentário:É vedado ao titular de Poder ou órgão referido no art. 20, nos últimos dois quadrimestres do seu mandato, contrair obrigação de despesa que não possa ser cumprida integralmente dentro dele, ou que tenha parcelas a serem pagas no exercício seguinte sem que haja suficiente disponibilidade de caixa para este efeito (art. 42, *caput*, da LRF).

Gabarito: Certa

(VUNESP – Técnico em Licitação – Pref. de São Bernardo do Campo/SP – 2018) A Lei de Responsabilidade

Fiscal, ao dispor sobre Restos a Pagar, não estabelece limitação expressa para a inscrição de despesas no final do exercício.

Comentário:É **vedado** ao titular de Poder ou órgão referido no art. 20, nos últimos dois quadrimestres do seu mandato, contrair obrigação de despesa que não possa ser cumprida integralmente dentro dele, ou que tenha parcelas a serem pagas no exercício seguinte sem que haja suficiente disponibilidade de caixa para este efeito (art. 42, *caput*, da LRF).

Gabarito: Errada



Disposições Finais e Transitórias

Limites inferiores e Contribuição para custeio de outros entes

Segundo o art. 60 da LRF, Lei estadual ou municipal poderá fixar limites **inferiores** àqueles previstos nesta Lei Complementar para as dívidas consolidada e mobiliária, operações de crédito e concessão de garantias. Note que tais leis podem ser mais duras impondo limites ainda menores, mas não podem “afrouxar” com limites superiores aos previstos na LRF. Ainda, isso vale apenas para: **dívidas consolidada e mobiliária, operações de crédito e concessão de garantias**.

Os títulos da dívida pública, desde que devidamente escriturados em sistema centralizado de liquidação e custódia, poderão ser oferecidos em caução para garantia de empréstimos, ou em outras transações previstas em lei, pelo seu valor econômico, conforme definido pelo Ministério da Fazenda (art. 61 da LRF).

Os Municípios só contribuirão para o custeio de despesas de competência de outros entes da Federação se houver autorização na lei de diretrizes orçamentárias e na lei orçamentária anual; bem como convênio, acordo, ajuste ou congênere, conforme sua legislação. Conforme o art. 62 da LRF, esse rol é cumulativo, ou seja, pode-se afirmar que os municípios só contribuirão para o custeio de despesas de competência de outros entes da Federação se houver, **simultaneamente**, o atendimento de três requisitos:

- ⇒ Autorização na lei de diretrizes orçamentárias;
- ⇒ Autorização na lei orçamentária anual; e
- ⇒ convênio, acordo, ajuste ou congênere (aqui é obrigatório apenas um deles).

Art. 60. Lei estadual ou municipal poderá fixar limites inferiores àqueles previstos nesta Lei Complementar para as dívidas consolidada e mobiliária, operações de crédito e concessão de garantias.

Art. 61. Os títulos da dívida pública, desde que devidamente escriturados em sistema centralizado de liquidação e custódia, poderão ser oferecidos em caução para garantia de empréstimos, ou em outras transações previstas em lei, pelo seu valor econômico, conforme definido pelo Ministério da Fazenda.

Art. 62. Os Municípios só contribuirão para o custeio de despesas de competência de outros entes da Federação se houver:

- I - autorização na lei de diretrizes orçamentárias e na lei orçamentária anual;
- II - convênio, acordo, ajuste ou congênere, conforme sua legislação.

Municípios menores e Assistência técnica e cooperação financeira

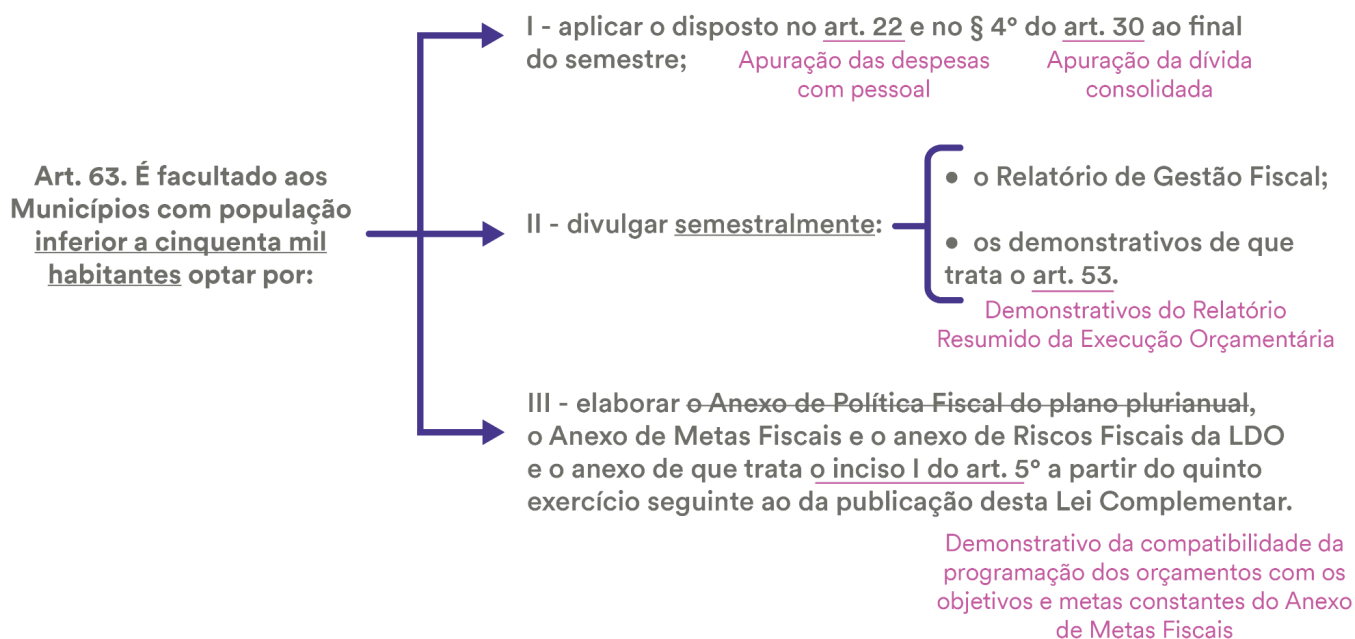


É facultado aos municípios com população **inferior a 50 mil** habitantes optar por divulgar **semestralmente** o Relatório de Gestão Fiscal - RGF. Como o RGF contém o comparativo com os limites de que trata a LRF, dos montantes das despesas total com pessoal e endividamento, tanto a apuração das despesas com pessoal quanto da dívida consolidada também ocorrerá **semestralmente**. Por outro lado, se ultrapassados os limites relativos à despesa total com pessoal ou à dívida consolidada, enquanto perdurar esta situação, o Município ficará sujeito aos mesmos prazos de verificação e de retorno ao limite definidos para os demais entes (art. 63, I e II, b, e § 2º da LRF).

O art. 63, II, c, da LRF diz que é facultado aos municípios com população **inferior a 50 mil** habitantes optar por divulgar **semestralmente** os **demonstrativos** do Relatório Resumido da Execução Orçamentária - RREO. No entanto, o RREO deve ser divulgado **bimestralmente** em todos os entes, já que este período é o previsto na CF/1988.

Nesses casos, a divulgação do RGF e demonstrativos do RREO e RGF deverá ser realizada em até trinta dias após o encerramento do semestre (art. 63, § 1º da LRF).

A LRF facultou aos municípios com menos de 50 mil habitantes a elaborar o Anexo de Metas Fiscais e o Anexo de Riscos Fiscais da Lei de Diretrizes Orçamentárias **a partir do quinto exercício seguinte ao da publicação daquela Lei Complementar** (art. 63, II, da LRF). Logo, tais municípios **não** foram definitivamente dispensados de nenhum dos dois anexos.



§ 1º A divulgação dos relatórios e demonstrativos deverá ser realizada em até trinta dias após o encerramento do semestre.

§ 2º Se ultrapassados os limites relativos à despesa total com pessoal ou à dívida consolidada, enquanto perdurar esta situação, o Município ficará sujeito aos mesmos prazos de verificação e de retorno ao limite definidos para os demais entes.



Ademais, o Art. 64 da LRF menciona que a União prestará **assistência técnica e cooperação financeira** aos Municípios para a modernização das respectivas administrações tributária, financeira, patrimonial e previdenciária, com vistas ao cumprimento das normas da LRF. Tal assistência e cooperação **não é exclusiva** para os municípios com menos de 50 mil habitantes, mas possivelmente os municípios menores necessitam mais do que os municípios maiores.

⇒ **Assistência técnica:** consistirá no treinamento e desenvolvimento de recursos humanos e na transferência de tecnologia, bem como no apoio à divulgação dos instrumentos de que trata o art. 48 em meio eletrônico de amplo acesso público.

⇒ **Cooperação financeira:** compreenderá a doação de bens e valores, o financiamento por intermédio das instituições financeiras federais e o repasse de recursos oriundos de operações externas.

Além disso, a assistência técnica e a cooperação financeira a que se refere o *caput* poderão ser prestadas para a modernização da gestão educacional dos Estados e Municípios (Incluído pela Lei Complementar nº 212, de 2025)

Calamidade Pública

A Lei Complementar nº 173, de 27 de maio de 2020, estabeleceu o Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavírus SARS-CoV-2 (Covid-19), alterou os arts. 21 e 65 da LRF e deu outras providências. O nosso foco agora será o art. 65.

Importante: as alterações do arts. 21 e 65 não são temporárias, ou seja, não são aplicadas apenas no caso da Covid-19.

Um desastre corresponde a um resultado de eventos adversos, naturais ou provocados pelo homem sobre um ecossistema vulnerável, causando danos humanos, materiais ou ambientais e consequentes prejuízos econômicos e sociais. Precisamos desse conceito para entender o estado de calamidade pública e a emergência. O estado de calamidade pública corresponde a uma situação anormal, provocada por desastres, causando danos e prejuízos que impliquem o comprometimento substancial da capacidade de resposta do poder público do ente atingido. A diferença entre emergência e calamidade pública está na intensidade: a emergência corresponde a uma situação anormal, provocada por desastres, causando danos e prejuízos que impliquem o comprometimento parcial da capacidade de resposta do poder público do ente atingido. A partir da alteração, o art. 65 passa a tratar apenas de **calamidade pública**. Tal artigo não rege mais assuntos relacionados a estado de defesa ou estado de sítio, tampouco da situação de emergência.

Segundo o art. 65, *caput*, da LRF, na ocorrência de calamidade pública reconhecida pelo Congresso Nacional, no caso da União, ou pelas Assembleias Legislativas, na hipótese dos estados e municípios; enquanto perdurar a situação, serão **suspensas** a contagem dos prazos e as disposições estabelecidas nos arts. 23 (apuração das despesas com pessoal), 31 (apuração da dívida consolidada) e 70 (prazo exaurido). Ainda, serão **dispensados o atingimento dos resultados fiscais** e a limitação de empenho.



FIQUE ATENTO!



CALAMIDADE PÚBLICA

Art. 65. Na ocorrência de calamidade pública reconhecida pelo Congresso Nacional, no caso da União, ou pelas Assembleias Legislativas, na hipótese dos Estados e Municípios, enquanto perdurar a situação:

I - Serão suspensas a contagem dos prazos e as disposições estabelecidas nos arts. 23, 31 e 70;



II - Serão dispensados o atingimento dos resultados fiscais e a limitação de empenho prevista no art. 9º.

O art. 65, § 1º, I, da LRF, diz que, na ocorrência de calamidade pública reconhecida pelo Congresso Nacional, nos termos de decreto legislativo, em parte ou na integralidade do território nacional e enquanto perdurar a situação, além do previsto acima, serão dispensados os limites, condições e demais restrições aplicáveis à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, bem como sua verificação, para:

_ contratação e aditamento de operações de crédito e concessão de garantias: vários artigos da LRF e de Resoluções do Senado Federal regulamentam o tema. Haverá a dispensa de obedecer a tais regras no caso de calamidade pública.

_ contratação entre entes da federação: algo vedado como regra geral pelo art. 35 da LRF, passa a ser permitido em caso de calamidade pública.

_ recebimento de transferências voluntárias: as diversas regras da LRF previstas no art. 25 também passam a ser dispensadas em situação de calamidade pública.

No caso de aditamento de operações de crédito garantidas pela União com amparo no disposto acima, a garantia será mantida, não sendo necessária a alteração dos contratos de garantia e de contragarantia vigentes (art. 65, § 3º, da LRF).

Explicando melhor: no caso de aditamento (complemento ou acréscimo) de operações de crédito garantidas pela União (em que a união é "fiadora"), com amparo nas exceções previstas no



estado de calamidade pública, a garantia ("fiança") será mantida, não sendo necessária a alteração dos contratos de garantia e de contragarantia ("garantia do fiador contra o afiançado") vigentes.

TOME NOTA!



Da mesma forma, na ocorrência de calamidade pública reconhecida pelo Congresso Nacional, nos termos de decreto legislativo, em parte ou na integralidade do território nacional e enquanto perdurar a situação, serão dispensados os limites e afastadas as vedações e sanções previstas e decorrentes dos arts. 35, 37 e 42, bem como será dispensado o cumprimento do disposto no parágrafo único do art. 8º desta Lei Complementar, desde que os recursos arrecadados sejam destinados ao combate à calamidade pública (art. 65, § 1º, II, da LRF).

Vamos explicar os artigos relacionados:

Art. 35. É vedada a realização de operação de crédito entre um ente da Federação, diretamente ou por intermédio de fundo, autarquia, fundação ou empresa estatal dependente, e outro, inclusive suas entidades da administração indireta, ainda que sob a forma de novação, refinanciamento ou postergação de dívida contraída anteriormente.

Explicamos nessa aula que, de acordo com Nascimento e Debus (2002), ao discorrerem sobre a vedação à realização de operações de crédito entre entes da Federação prevista na LRF, "tende a encerrar-se um longo capítulo em que a União seguidamente refinanciou dívidas de Estados e Municípios, assumiu dívidas de Estados recém-criados, bem como de órgãos que foram extintos, sendo esse procedimento responsável, em boa parte, pelo crescimento vertiginoso do estoque da dívida do Governo Central". Por outro lado, em caso de calamidade pública, tais vedações explicadas no art. 35 estarão afastadas.

Art. 37. Equiparam-se a operações de crédito e estão vedados:

I – *captação de recursos a título de antecipação de receita de tributo ou contribuição cujo fato gerador ainda não tenha ocorrido, sem prejuízo do disposto no § 7º do art. 150 da Constituição;*

II – *recebimento antecipado de valores de empresa em que o Poder Público detenha, direta ou indiretamente, a maioria do capital social com direito a voto,*



salvo lucros e dividendos, na forma da legislação;

III – assunção direta de compromisso, confissão de dívida ou operação assemelhada, com fornecedor de bens, mercadorias ou serviços, mediante emissão, aceite ou aval de título de crédito, não se aplicando esta vedação a empresas estatais dependentes;

IV – assunção de obrigação, sem autorização orçamentária, com fornecedores para pagamento a posteriori de bens e serviços.

Explicamos nesta aula que o art. 37 equipara diversos mecanismos a operações de crédito e também os proíbe, a fim de evitar que sejam utilizados para burlar as vedações. O inciso I veda antecipações de receitas antes da ocorrência do fato gerador do tributo ou contribuição. Ainda, faz referência ao § 7º do art. 150 da CF/1988, o qual dispõe que a lei poderá atribuir a sujeito passivo de obrigação tributária a condição de responsável pelo pagamento de imposto ou contribuição, cujo fato gerador deva ocorrer posteriormente, assegurada a imediata e preferencial restituição da quantia paga, caso não se realize o fato gerador presumido. O inciso II veda antecipações de receitas das empresas estatais, excetuando, na forma da legislação, os lucros e dividendos. Já os incisos III e IV vedam a assunção de compromissos de quaisquer formas com fornecedores, excetuando as empresas estatais dependentes; e de obrigação sem autorização orçamentária, ainda que para pagamento posterior. *Por outro lado, em caso de calamidade pública, todas as vedações explicadas do art. 37 estarão afastadas.*

Art. 42. É vedado ao titular de Poder ou órgão referido no art. 20, nos últimos dois quadrimestres do seu mandato, contrair obrigação de despesa que não possa ser cumprida integralmente dentro dele, ou que tenha parcelas a serem pagas no exercício seguinte sem que haja suficiente disponibilidade de caixa para este efeito.

Parágrafo Único. Na determinação da disponibilidade de caixa serão considerados os encargos e despesas compromissadas a pagar até o final do exercício.

Também vimos nessa aula que o art. 42 veda ao Poder ou órgão nos últimos dois quadrimestres do seu mandato, contrair obrigação de despesa que não possa ser cumprida integralmente dentro dele ou que tenha parcelas a serem pagas no exercício seguinte sem que haja suficiente disponibilidade de caixa para este efeito. Assim, é possível contrair obrigação de despesa para ser paga no mandato subsequente, desde que haja suficiente disponibilidade de caixa para o pagamento das parcelas no exercício seguinte. *Por outro lado, em caso de calamidade pública, tais vedações explicadas do art. 42 estarão afastadas.*

Art. 8º (...)

Parágrafo único. Os recursos legalmente vinculados a finalidade específica serão utilizados exclusivamente para atender ao objeto de sua vinculação, ainda que em exercício diverso daquele em que ocorrer o ingresso.



TOME NOTA!



Pode-se dizer que um recurso vinculado é aquele que possui destinação obrigatória a determinada despesa. A LRF dispõe que tais recursos não perdem o caráter vinculativo ainda que o exercício financeiro em que ocorreu a entrada da receita tenha terminado. Logo, se é recurso vinculado, permanecerá vinculado ainda que em exercício financeiro diferente daquele em que ocorrer o ingresso. Por outro lado, em caso de calamidade pública, tais vedações explicadas do parágrafo único do art. 8º estarão afastadas, desde que os recursos arrecadados sejam destinados ao combate à calamidade pública.

Ainda no mesmo caminho, na ocorrência de **calamidade pública** reconhecida pelo Congresso Nacional, nos termos de decreto legislativo, em parte ou na integralidade do território nacional e enquanto perdurar a situação, serão afastadas as condições e as vedações previstas nos **arts. 14, 16 e 17 desta Lei Complementar**, desde que o incentivo ou benefício e a criação ou o aumento da despesa sejam destinados ao combate à calamidade pública (art. 65, § 1º, III, da LRF). Vamos explicar os artigos relacionados:

- **A concessão ou ampliação de incentivo ou benefício de natureza tributária da qual decorra renúncia de receita (art. 14):** deverá estar acompanhada de estimativa do impacto orçamentário-financeiro no exercício em que deva iniciar sua vigência e nos dois seguintes, atender ao disposto na lei de diretrizes orçamentárias e a pelo menos uma das seguintes condições: demonstração pelo proponente de que a renúncia foi considerada na estimativa de receita da lei orçamentária e de que não afetará as metas de resultados fiscais previstas no anexo próprio da LDO; estar acompanhada de medidas de compensação, no período mencionado, por meio do aumento de receita, proveniente da elevação de alíquotas, ampliação da base de cálculo, majoração ou criação de tributo ou contribuição. Nesse caso, o benefício só entrará em vigor quando implementadas as medidas citadas. Assim, serão afastadas as condições e as vedações previstas no art. 14 da LRF, desde que o incentivo ou benefício sejam destinados ao combate à calamidade pública.

As exigências de acompanhamento, para a criação, expansão ou aperfeiçoamento de ação governamental que acarrete aumento da despesa (art. 16): estimativa do impacto orçamentário-financeiro no exercício em que deva entrar em vigor e nos dois subsequentes, e declaração do ordenador da despesa de que o aumento tem adequação orçamentária e financeira com a LOA e compatibilidade com o PPA e com a LDO. Assim, serão afastadas as condições e as vedações previstas no art. 16 da LRF, desde que a criação ou o aumento da despesa sejam destinados ao combate à calamidade pública.



- As exigências para a criação das despesas obrigatórias de caráter continuado (art. 17). São elas: atos que criarem as despesas ou as aumentarem deverão ser instruídos com estimativas do impacto orçamentário-financeiro, no exercício que deva entrar em vigor e nos dois subsequentes; demonstração da origem dos recursos para seu custeio; comprovação de que a criação ou o aumento da despesa não afetará as metas de resultados fiscais previstas no anexo de metas fiscais da LDO; compensação dos seus efeitos financeiros, nos períodos seguintes, pelo aumento permanente de receita ou pela redução permanente de despesa. Assim, serão afastadas as condições e as vedações previstas no art. 17 da LRF, desde que a criação ou o aumento da despesa sejam destinados ao combate à calamidade pública.

Calamidade pública

Art. 65 (...) § 1º Na ocorrência de calamidade pública reconhecida pelo CN, nos termos de decreto legislativo, em parte ou na integralidade do território nacional e enquanto perdurar a situação, além do previsto nos incisos I e II do *caput*:

→ I - serão dispensados os limites, condições e demais restrições aplicáveis à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, bem como sua verificação, para:

- a - contratação e aditamento de op. de crédito;
- b - concessão de garantias;
- c - contratação entre entes da Federação; e
- d - recebimento de transferências voluntárias;

§ 3º No caso de aditamento de operações de crédito garantidas pela União com amparo no disposto no § 1º deste artigo, a garantia será mantida, não sendo necessária a alteração dos contratos de garantia e de contragarantia vigentes.

→ II - serão dispensados os limites e afastadas as vedações e sanções previstas e decorrentes dos arts. 35, 37 e 42, bem como será dispensado o cumprimento do disposto no parágrafo único do art. 8º desta Lei Complementar, desde que os recursos arrecadados sejam destinados ao combate à calamidade pública;

→ III - serão afastadas as condições e as vedações previstas nos arts 14, 16 e 17 desta Lei Complementar, desde que o incentivo ou benefício e a criação ou o aumento da despesa sejam destinados ao combate à calamidade pública.



FIQUE ATENTO!



O art. 65, § 2º, I, da LRF, deixa claro que as exceções previstas quanto estado de calamidade pública sofrem **restrições de tempo e de localização**, ou seja, só se aplicam onde for reconhecido o estado de calamidade e apenas enquanto perdurar o estado de calamidade. Além disso, aplicam-se exclusivamente aos atos de gestão orçamentária e financeira necessários ao atendimento de despesas relacionadas ao cumprimento do decreto legislativo de calamidade pública; ou seja, não é para qualquer despesa. Finalmente, apesar de todas as exceções, **todas disposições relativas à transparência, controle e fiscalização devem ser respeitadas**. Na LRF, trata-se do Cap. IX – DA TRANSPARÊNCIA, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO, que abrange os artigos 48 a 59.

CHEGA MAIS



Art. 65 (...) § 2º O disposto no § 1º deste artigo, observados os termos estabelecidos no decreto legislativo que reconhecer o estado de calamidade pública:

I - aplicar-se-á exclusivamente:

- a - às unidades da Federação atingidas e localizadas no território em que for reconhecido o estado de calamidade pública pelo Congresso Nacional e enquanto perdurar o referido estado de calamidade;
- b - aos atos de gestão orçamentária e financeira necessários ao atendimento de despesas relacionadas ao cumprimento do decreto legislativo;

II - **não** afasta as disposições relativas a transparência, controle e fiscalização.



Crescimento real baixo ou negativo

Segundo o art. 66, caput e § 1º a 3º, da LRF, em caso de crescimento real baixo ou negativo do Produto Interno Bruto (PIB) nacional, regional ou estadual por período igual ou superior a quatro trimestres, serão **duplicados** os prazos estabelecidos nos arts. 23 (apuração das despesas com pessoal), 31 (apuração da dívida consolidada) e 70 (prazo exaurido). Entende-se por baixo crescimento a taxa de variação real acumulada do PIB inferior a 1%, no período correspondente aos quatro últimos trimestres. Nessa hipótese, continuarão a ser adotadas as medidas previstas no limite prudencial das despesas com pessoal. A taxa de variação será aquela apurada pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística ou outro órgão que vier a substituí-la, adotada a mesma metodologia para apuração dos PIB nacional, estadual e regional.

Na hipótese de se verificarem mudanças drásticas na condução das políticas monetária e cambial, reconhecidas pelo Senado Federal, o prazo referido no *caput* do art. 31 (apuração da dívida consolidada) poderá ser **ampliado em até quatro quadrimestres** (art. 66, 4º, da LRF).

Crescimento real baixo ou negativo

§ 3º Na hipótese do caput, continuarão a ser adotadas as medidas previstas no art. 22 (limite prudencial).

Despesas com pessoal

Dívida consolidada

Prazo exaurido

Art. 66. Os prazos estabelecidos nos arts. 23, 31 e 70 serão **duplicados** no caso de **crescimento real baixo** ou negativo do Produto Interno Bruto (PIB) nacional, regional ou estadual por período igual ou superior a quatro trimestres.

→ § 1º Entende-se por baixo crescimento a taxa de variação real acumulada do PIB inferior a 1%, no período correspondente aos quatro últimos trimestres.

§ 2º A taxa de variação será aquela apurada pela Fundação IBGE ou outro órgão que vier a substituí-la, adotada a mesma metodologia para apuração dos PIB nacional, estadual e regional.

§ 4º Na hipótese de se verificarem mudanças drásticas na condução das políticas monetária e cambial, reconhecidas pelo Senado Federal, o prazo referido no caput do art. 31 poderá ser ampliado em até quatro quadrimestres.



Conselho de Gestão Fiscal

O acompanhamento e a avaliação, de forma permanente, da política e da operacionalidade da gestão fiscal, serão realizados por conselho de gestão fiscal – CGF.

O Conselho será constituído por representantes de todos os Poderes e esferas de Governo, do Ministério Público e de entidades técnicas representativas da sociedade, visando a:

- ⇒ Harmonização e coordenação entre os entes da Federação;
- ⇒ Disseminação de práticas que resultem em maior eficiência na alocação e execução do gasto público, na arrecadação de receitas, no controle do endividamento e na transparência da gestão fiscal;
- ⇒ Adoção de normas de consolidação das contas públicas, padronização das prestações de contas e dos relatórios e demonstrativos de gestão fiscal de que trata a LRF, normas e padrões mais simples para os pequenos municípios, bem como outros, necessários ao controle social;
- ⇒ Divulgação de análises, estudos e diagnósticos.

Art. 67. O acompanhamento e a avaliação, de forma permanente, da política e da operacionalidade da gestão fiscal serão realizados por **Conselho de Gestão Fiscal**, constituído por representantes de todos os Poderes e esferas de Governo, do Ministério Público e de entidades técnicas representativas da sociedade, visando a:

- Harmonização e coordenação entre os entes da Federação;
- Disseminação de práticas que resultem em maior eficiência na alocação e execução do gasto público, na arrecadação de receitas, no controle do endividamento e na transparência da gestão fiscal;
- Adoção de normas de consolidação das contas públicas, padronização das prestações de contas e dos relatórios e demonstrativos de gestão fiscal de que trata esta Lei Complementar, normas e padrões mais simples para os pequenos Municípios, bem como outros, necessários ao controle social;
- Divulgação de análises, estudos e diagnósticos.



Segundo o CGF, instituirá formas de premiação e reconhecimento público aos titulares de Poder que alcançarem resultados meritórios em suas políticas de desenvolvimento social, conjugados com a prática de uma gestão fiscal pautada pelas normas da LRF.

Ainda, a LRF determinou que lei ordinária deve dispor sobre a composição e a forma de funcionamento do conselho (art. 67, § 2º, da LRF).

A edição de normas gerais para consolidação das contas públicas caberá ao **órgão central de contabilidade da União**, enquanto não implantado o Conselho de Gestão Fiscal (art. 50, § 2º, da LRF).

- § 1º Conselho a que se refere o *caput* instituirá formas de premiação e reconhecimento público aos titulares de Poder que alcançarem resultados meritórios em suas políticas de desenvolvimento social, conjugados com a prática de uma gestão fiscal pautada pelas normas desta Lei Complementar.
- § 2º Lei disporá sobre a composição e a forma de funcionamento do conselho.

Fundo do RGPS

De acordo com o art. 68 da LRF, na forma do art. 250 da Constituição, é criado o Fundo do Regime Geral de Previdência Social, vinculado ao Ministério da Previdência e Assistência Social, com a finalidade de prover recursos para o pagamento dos benefícios do regime geral da previdência social. O Fundo será gerido pelo **Instituto Nacional do Seguro Social** na forma da lei. O Fundo será constituído de:

- I - bens móveis e imóveis, valores e rendas do Instituto Nacional do Seguro Social não utilizados na operacionalização deste;
- II - bens e direitos que, a qualquer título, lhe sejam adjudicados ou que lhe vierem a ser vinculados por força de lei;
- III - receita das contribuições sociais para a seguridade social, previstas na alínea a do inciso I e no inciso II do art. 195 da Constituição;
- IV - produto da liquidação de bens e ativos de pessoa física ou jurídica em débito com a Previdência Social;



V - resultado da aplicação financeira de seus ativos;

VI - recursos provenientes do orçamento da União.

Art. 68. Na forma do art. 250 da Constituição, é criado o Fundo do Regime Geral de Previdência Social, vinculado ao Ministério da Previdência e Assistência Social, com a finalidade de prover recursos para o pagamento dos benefícios do regime geral da previdência social.



Art. 250. Com o objetivo de assegurar recursos para o pagamento dos benefícios concedidos pelo regime geral de previdência social, em adição aos recursos de sua arrecadação, a União poderá constituir fundo integrado por bens, direitos e ativos de qualquer natureza, mediante lei que disporá sobre a natureza e administração desse fundo.

§ 1º O fundo será constituído de:

- I - bens móveis e imóveis, valores e rendas do INSS não utilizados na operacionalização deste;
- II - bens e direitos que, a qualquer título, lhe sejam adjudicados ou que lhe vierem a ser vinculados por força de lei;
- III - receita das contribuições sociais para a seguridade social, previstas na alínea a do inciso I e no inciso II do art. 195 da Constituição;
- IV - produto da liquidação de bens e ativos de pessoa física ou jurídica em débito com a Previdência Social;
- V - resultado da aplicação financeira de seus ativos;
- VI - recursos provenientes do orçamento da União.

§ 2º O Fundo será gerido pelo Instituto Nacional do Seguro Social, na forma da lei.

RPPS, Disposições Exauridas e Infrações à LRF

Conforme art. 69 da LRF, o ente da Federação que mantiver ou vier a instituir regime próprio de previdência social para seus servidores conferir-lhe-á **caráter contributivo** e o organizará com base em normas de contabilidade e atuária que preservem seu equilíbrio financeiro e atuarial.

Disposições exauridas, ou seja, que já cumpriram seu papel na época apropriada:

Art. 70. O Poder ou órgão referido no art. 20 cuja despesa total com pessoal no exercício anterior ao da publicação desta Lei Complementar estiver acima dos limites estabelecidos nos arts. 19 e 20 deverá enquadrar-se no respectivo limite em até dois exercícios, eliminando o excesso, gradualmente, à razão de, pelo menos, 50% a.a. (cinquenta por cento ao ano), mediante a adoção, entre outras, das medidas previstas nos arts. 22 e 23.

Parágrafo único. A inobservância do disposto no caput, no prazo fixado, sujeita o ente às sanções previstas no § 3º do art. 23. -



Art. 71. Ressalvada a hipótese do inciso X do art. 37 da Constituição, até o término do terceiro exercício financeiro seguinte à entrada em vigor desta Lei Complementar, a despesa total com pessoal dos Poderes e órgãos referidos no art. 20 não ultrapassará, em percentual da receita corrente líquida, a despesa verificada no exercício imediatamente anterior, acrescida de até 10% (dez por cento), se esta for inferior ao limite definido na forma do art. 20.

Art. 72. A despesa com serviços de terceiros dos Poderes e órgãos referidos no art. 20 não poderá exceder, em percentual da receita corrente líquida, a do exercício anterior à entrada em vigor desta Lei Complementar, até o término do terceiro exercício seguinte.

(...)

Art. 73-B. Ficam estabelecidos os seguintes prazos para o cumprimento das determinações dispostas nos incisos II e III do parágrafo único do art. 48 e do art. 48-A: (Incluído pela Lei Complementar nº 131, de 2009).

I – 1 (um) ano para a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios com mais de 100.000 (cem mil) habitantes; (Incluído pela Lei Complementar nº 131, de 2009).

II – 2 (dois) anos para os Municípios que tenham entre 50.000 (cinquenta mil) e 100.000 (cem mil) habitantes; (Incluído pela Lei Complementar nº 131, de 2009).

III – 4 (quatro) anos para os Municípios que tenham até 50.000 (cinquenta mil) habitantes. (Incluído pela Lei Complementar nº 131, de 2009).

Parágrafo único. Os prazos estabelecidos neste artigo serão contados a partir da data de publicação da lei complementar que introduziu os dispositivos referidos no caput deste artigo. (Incluído pela Lei Complementar nº 131, de 2009).

As infrações dos dispositivos desta Lei Complementar serão punidas segundo o Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal); a Lei nº 1.079, de 10 de abril de 1950; o Decreto-Lei nº 201, de 27 de fevereiro de 1967; a Lei nº 8.429, de 2 de junho de 1992; e demais normas da legislação pertinente (art. 73 da LRF).

Qualquer cidadão, partido político, associação ou sindicato é parte legítima para denunciar ao respectivo Tribunal de Contas e ao órgão competente do Ministério Público o descumprimento das prescrições estabelecidas nesta Lei Complementar (art. 73-A da LRF).

O não atendimento, até o encerramento dos prazos previstos na LRF, das determinações contidas nos incisos II e III do parágrafo único do art. 48 e no art. 48-A sujeita o ente à sanção de não poder receber transferências voluntárias (art. 73-C da LRF).



Art. 73-C. O não atendimento até o encerramento dos prazos previstos no art. 73-B, das determinações contidas nos incisos II e III do parágrafo único do art 48 e no art. 48-A sujeita o ente à sanção prevista no inciso I do § 3º do art. 23. Prazo exaurido

Disponibilização, pelos entes da federação, de informações referentes à despesa e à receita

o ente não poderá receber transferências voluntárias

A transparência será assegurada também mediante:

I - incentivo à participação popular e realização de audiências públicas, durante os processos de elaboração e discussão dos planos, lei de diretrizes orçamentárias e orçamentos;

II - liberação ao pleno conhecimento e acompanhamento da sociedade, em tempo real, de informações pormenorizadas sobre a execução orçamentária e financeira, em meios eletrônicos de acesso público; e

III - adoção de sistema integrado de administração financeira e controle, que atenda a padrão mínimo de qualidade estabelecido pelo Poder Executivo da União e ao disposto no art. 48-A.

A Lei de Responsabilidade Fiscal entrou em vigor na data da sua publicação, ou seja, em 4 de maio de 2000 e revogou Lei Complementar nº 96, de 31 de maio de 1999 (Arts. 74 e 75 da LRF).

- Art. 74. Esta Lei Complementar entra em vigor na data da sua publicação.
- Art. 75. Revoga-se a Lei Complementar nº 96, de 31 de maio de 1999.

ESTA CAI NA PROVA!



(CESPE – Auditor de Contas Públicas - TCE/PB – 2018) Os dispositivos da Lei Complementar n.º 131/2009 estabelecem que partidos políticos são partes legítimas para denunciar descumprimentos aos tribunais de contas.

Comentário: Qualquer cidadão, partido político, associação ou sindicato é parte legítima para denunciar ao respectivo Tribunal de Contas e ao órgão competente do Ministério Público o



descumprimento das prescrições estabelecidas nesta Lei Complementar (art. 73-A da LRF).

Gabarito: Certa

(CESPE – Auditor de Controle Externo – Direito – TCE/PA – 2016) É facultada a divulgação de relatório de gestão fiscal em periodicidade semestral por municípios com população inferior a cinquenta mil habitantes.

Comentário: É facultado aos municípios com população inferior a 50 mil habitantes optar por divulgar semestralmente o Relatório de Gestão Fiscal (art. 63, II, b, da LRF).

Gabarito: Certa

(CESPE – Agente Administrativo – TCE/RO – 2013) O fundo do regime geral de previdência social, vinculado ao Ministério da Previdência e Assistência Social, é gerido pelo Instituto Nacional de Assistência Médica da Previdência Social, na forma da lei.

Comentário: Na LRF:

Art. 68. Na forma do art. 250 da Constituição, é criado o Fundo do Regime Geral de Previdência Social, vinculado ao Ministério da Previdência e Assistência Social, com a finalidade de prover recursos para o pagamento dos benefícios do regime geral da previdência social.

(...)

§ 2º O Fundo será gerido pelo Instituto Nacional do Seguro Social, na forma da lei.

Gabarito: Errada

(FCC – Analista Legislativo – ALE/SE – 2018) Da legislação orçamentária vigente acerca dos Relatórios de Gestão Fiscal (RGF) e Resumido da Execução Orçamentário (RREO) conclui-se que pequenos municípios podem optar por divulgar o RGF apenas duas vezes por ano.

Comentário: É facultado aos municípios com população inferior a 50 mil habitantes optar por divulgar semestralmente o Relatório de Gestão Fiscal (art. 63, II, b, da LRF).

Gabarito: Certa

(FCC – Procurador – MANAUSPREV - 2015) De acordo com o que estabelece a Lei Complementar nº 101/00, também conhecida como Lei de Responsabilidade Fiscal, a lei municipal poderá fixar limites inferiores àqueles previstos na referida Lei Complementar para a dívida pública mobiliária e para a concessão de garantias.

Comentário: Lei estadual ou municipal poderá fixar limites inferiores àqueles previstos nesta Lei Complementar para as dívidas consolidada e mobiliária, operações de crédito e concessão de garantias (art. 60 da LRF).

Gabarito: Certa



(FCC – Procurador – MANAUSPREV - 2015) Na ausência de convênio, acordo, ajuste ou congênere, conforme sua legislação, os municípios só contribuirão para o custeio de despesa de competência de outros entes da federação, se houver autorização na lei de diretrizes orçamentárias ou na lei orçamentária anual.

Comentário: Os Municípios só contribuirão para o custeio de despesas de competência de outros entes da Federação se houver, autorização na lei de diretrizes orçamentárias e na lei orçamentária anual; **bem como** convênio, acordo, ajuste ou congênere, conforme sua legislação (art. 62 da LRF). Esse rol é cumulativo, ou seja, pode-se afirmar que os municípios só contribuirão para o custeio de despesas de competência de outros entes da Federação se houver, simultaneamente, o atendimento de três requisitos: autorização na lei de diretrizes orçamentárias; autorização na lei orçamentária anual; **e convênio, acordo, ajuste ou congênere** (aqui é obrigatório apenas um deles).

Gabarito: Errada

(FCC – Analista de Controle Externo - TCE/GO - 2014) Segundo a Lei de Responsabilidade Fiscal, em um cenário de real baixo crescimento do Produto Interno Bruto – PIB nacional, regional ou estadual por período igual ou superior a 4 trimestres, em taxa apurada pelo IBGE, é correto afirmar que os prazos para redução das despesas com pessoal que estejam ultrapassando os limites fixados na própria Lei de Responsabilidade Fiscal serão duplicados.

Comentário: Os prazos estabelecidos nos arts. 23 (pessoal), 31 (endividamento) e 70 (prazo exaurido) serão duplicados no caso de crescimento real baixo ou negativo do Produto Interno Bruto (PIB) nacional, regional ou estadual por período igual ou superior a quatro trimestres (art. 66 da LRF).

Gabarito: Certa



Questões Comentadas

1. FCC - AJ TRT18/TRT 18/Administrativa/Contabilidade/2023

Suponha que o Estado tenha contratado operação de crédito sob a forma de Antecipação de Receita Orçamentária (ARO), observando todos os requisitos estabelecidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal. O montante captado pela referida operação:

- a) integra a receita corrente líquida e deve observar as regras de repartição e destinação de 25% do produto aos municípios.
- b) embora não integre a dívida flutuante, é imputado no limite de endividamento do ente, que corresponde ao percentual de 200% da receita corrente líquida.
- c) deve ser aplicado exclusivamente em despesas de capital, vedada destinação a despesas de pessoal e custeio.
- d) não é computado na dívida fundada do ente, eis que o prazo de amortização é inferior a 12 meses e os recursos captados não integram o orçamento.
- e) constitui receita orçamentária, porém somente pode ser aplicado em despesas extraorçamentárias, constituindo exceção à regra de paralelismo.

Comentários:

Além de cumprir as exigências referentes às contratações de operações de crédito, as AROs encontram-se sujeitas ainda às seguintes regras:

somente podem ser realizadas a partir do décimo dia do início do exercício

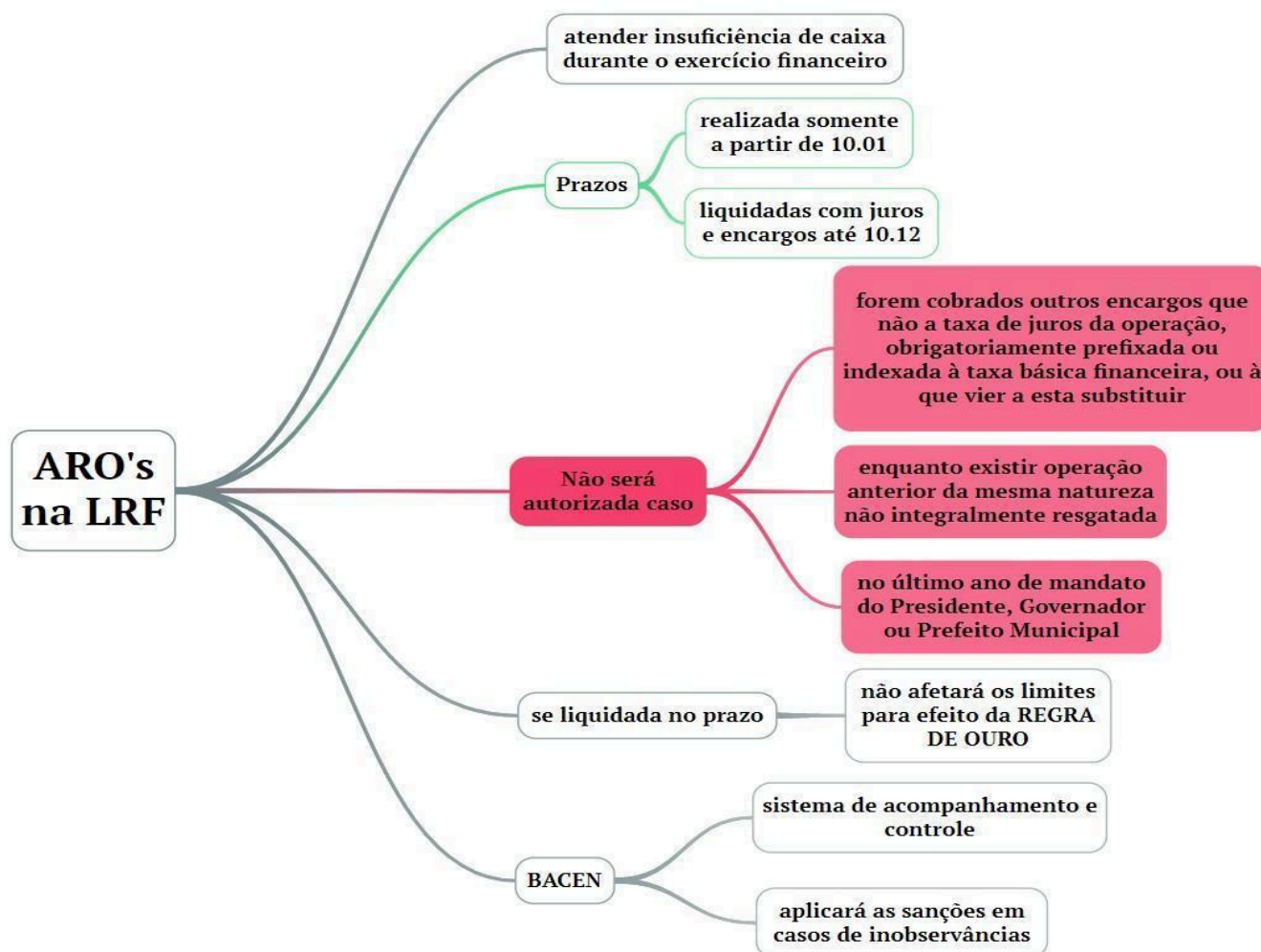
somente poderão ser realizadas através de leilão eletrônico

devem ser liquidadas com juros e demais encargos até o dia dez de dezembro de cada ano

não podem ser cobrados outros encargos que não a taxa de juros da operação, prefixada indexada à taxa básica financeira, ou à que vier a esta substituir

Além disso, a LRF estabelece que essa operação estará proibida enquanto existir operação anterior da mesma natureza não integralmente resgatada, e no último ano de mandato do Presidente, governador ou prefeito municipal. Atente que, para efeitos da regra de ouro, as ARO's liquidadas dentro do prazo permitido, não afetarão o cálculo das operações de créditos. E não esqueça que as receitas das AROs são ingressos extraorçamentários (não integram o orçamento). Logo, nosso gabarito é o item D. Veja o esquema abaixo para revisão!





Gabarito: D

2. FCC - AJ TRT17/TRT 17/Administrativa/Contabilidade/2022

Uma operação de crédito por antecipação de receita, de acordo com a Lei Complementar nº 101/2000,

- pode ser realizada somente a partir do dia 10 de janeiro de cada exercício financeiro.
- deve ser liquidada, com juros e outros encargos incidentes, até o dia 20 de dezembro de cada exercício financeiro.
- deve ser classificada como Despesa de Capital quando o seu valor principal for amortizado.
- deve ser prevista na Lei Orçamentária Anual como Receita Corrente.
- pode ser realizada no último ano do mandato do chefe do Poder Executivo.

Comentários:

Além de cumprir as exigências referentes às contratações de operações de crédito, as AROs encontram-se sujeitas ainda às seguintes regras:



<i>somente podem ser realizadas a partir do décimo dia do início do exercício</i>
<i>somente poderão ser realizadas através de leilão eletrônico</i>
<i>devem ser liquidadas com juros e demais encargos até o dia dez de dezembro de cada ano</i>
<i>não podem ser cobrados outros encargos que não a taxa de juros da operação, prefixada indexada à taxa básica financeira, ou à que vier a esta substituir</i>
<i>proibida no último ano de mandato do Presidente, Governador ou Prefeito Municipal</i>
<i>proibida enquanto existir operação anterior da mesma natureza não integralmente resgatada</i>
<i>Não serão computadas para efeito da Regra de Ouro</i>
<i>As operações de crédito por antecipação de receita realizadas por Estados ou Municípios serão efetuadas mediante abertura de crédito junto à instituição financeira vencedora em processo competitivo eletrônico promovido pelo Banco Central do Brasil.</i>
<i>O Banco Central do Brasil manterá sistema de acompanhamento e controle do saldo do crédito aberto e, no caso de inobservância dos limites, aplicará as sanções cabíveis à instituição credora.</i>

A LRF estabelece que essa operação estará proibida enquanto existir operação anterior da mesma natureza não integralmente resgatada, e no último ano de mandato do Presidente, governador ou prefeito municipal. Atente que, para efeitos da regra de ouro, as ARO's liquidadas dentro do prazo permitido, não afetarão o cálculo das operações de créditos. E não esqueça que as receitas das AROs são ingressos extraorçamentários (não integram o orçamento). Logo, nosso gabarito é o item A.

Gabarito: A

3. FCC - AJ TRT22/TRT 22/Área Administrativa/Contabilidade/2022

O Governo Federal assumiu obrigação, sem autorização orçamentária, com fornecedores para pagamento a posteriori de bens e serviços. Consoante a Lei Complementar 101/2000, esse ato é equiparado a uma

- a) antecipação de receita de tributo e é permitido.
- b) confissão de dívida e é permitido.
- c) confissão de dívida e é vedado.
- d) operação de crédito e é permitido.
- e) operação de crédito e é vedado.

Comentários:



Essa é uma questão literal e recorrente na banca FCC! Vejamos:

"Art. 37. Equiparam-se a operações de crédito e estão vedados:

I - captação de recursos a título de antecipação de receita de tributo ou contribuição cujo fato gerador ainda não tenha ocorrido, sem prejuízo do disposto no § 7º do art. 150 da Constituição;

II - recebimento antecipado de valores de empresa em que o Poder Público detenha, direta ou indiretamente, a maioria do capital social com direito a voto, salvo lucros e dividendos, na forma da legislação;

III - assunção direta de compromisso, confissão de dívida ou operação assemelhada, com fornecedor de bens, mercadorias ou serviços, mediante emissão, aceite ou aval de título de crédito, não se aplicando esta vedação a empresas estatais dependentes;

IV - assunção de obrigação, sem autorização orçamentária, com fornecedores para pagamento a posteriori de bens e serviços."

Logo, nosso gabarito é o item E.

Gabarito: E

4. FCC - FRE (SEFAZ AP)/SEFAZ AP/2022

O governante de determinado município contratou, no último bimestre de seu mandato, a execução de serviços de reforma das instalações da sede do Executivo, no intuito de deixá-las, a seu sucessor, no mesmo estado em que recebida por ocasião do início de sua gestão. Em sede de controle externo, o Tribunal de Contas apontou irregularidade na despesa, porque

- a) constatou a inexistência de lei autorizativa para a realização do pregão de contratação.
- b) não podiam ser realizadas novas contratações no último trimestre do mandato do chefe do executivo municipal, conforme disposição da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021.
- c) não houve reserva de recursos financeiros para pagamento das despesas, que devem, obrigatoriamente, ser liquidadas no mesmo exercício em que realizadas.
- d) no último ano do mandato é necessária a comprovação de disponibilidade de caixa para pagamento das despesas contraídas no mesmo ano ou no exercício seguinte.
- e) não houve comprovação da disponibilidade de caixa para fazer frente às despesas contraídas para o exercício seguinte.

Comentários:

A questão aborda a responsabilidade fiscal do gestor público no último ano de mandato, especialmente no que se refere à assunção de despesas e à necessidade de comprovação da disponibilidade de caixa para pagamento. A ausência de uma lei específica autorizando a realização de pregão não configura, por si só, irregularidade na despesa, pois a Lei nº 14.133/2021 (Nova Lei de Licitações) permite a realização de pregão eletrônico como modalidade licitatória válida para a contratação de bens e serviços comuns. O que ocorre é que a



Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) impõe restrições à assunção de despesas que não possam ser pagas dentro do próprio exercício ou que resultem em restos a pagar sem cobertura financeira (art. 42 da LRF). Assim, a irregularidade está ligada à ausência de disponibilidade financeira para o pagamento da despesa e não à vedação genérica de novas contratações. A premissa de que as despesas devem ser obrigatoriamente liquidadas no mesmo exercício não é correta. Há despesas que podem ser inscritas em Restos a Pagar (art. 36 da Lei nº 4.320/1964), desde que haja suficiência de caixa para cobrir os compromissos assumidos. O problema não é a liquidação no exercício seguinte, mas a falta de comprovação de disponibilidade de caixa para quitar a despesa.

Vejamos o que elenca o art. 42 da LRF

“Art. 42. É vedado ao titular de Poder ou órgão referido no art. 20, nos últimos dois quadrimestres do seu mandato, contrair obrigação de despesa que não possa ser cumprida integralmente dentro dele, ou que tenha parcelas a serem pagas no exercício seguinte sem que haja suficiente disponibilidade de caixa para este efeito.”

Parágrafo único. Na determinação da disponibilidade de caixa serão considerados os encargos e despesas compromissadas a pagar até o final do exercício.”

A resposta correta é a Alternativa E, pois a irregularidade apontada pelo Tribunal de Contas decorre da ausência de comprovação da disponibilidade de caixa para arcar com a despesa no exercício seguinte, conforme o disposto no art. 42 da LRF.

Gabarito: E

5. FCC - ARE (SEFAZ AP)/SEFAZ AP/2022

De acordo com as disposições constantes da Lei de Responsabilidade Fiscal tem-se que a geração de despesas nos dois últimos quadrimestres do mandato do Chefe do Executivo

- a) deve ser cumprida integralmente dentro do exercício e, caso tenha parcelas a serem pagas no exercício seguinte, deve contar com disponibilidades de caixa suficientes para o pagamento correspondente.
- b) deve ser integralmente liquidada e paga até o final do exercício, sendo expressamente vedada a geração de restos a pagar que onere o exercício subsequente.
- c) somente é admissível em se tratando de despesa de caráter continuado, oriunda de lei ou ato normativo e que não afete as metas fiscais previstas na Lei Orçamentária Anual.
- d) não pode ultrapassar a margem de geração de restos a pagar prevista no Anexo de Riscos Fiscais que integra a Lei de Diretrizes Orçamentárias, vedada a edição de crédito especial para sua cobertura.
- e) enseja o registro obrigatório das referidas despesas como restos a pagar não processados, que deverão ser objeto de cancelamento, salvo se passível de cobertura pela Reserva de Contingência que integra a Lei Orçamentária Anual.

Comentários:

Mais uma questão referente ao conjunto de vedações da LRF presente no art. 21. Vejamos:



“Art. 21. É nulo de pleno direito: (Redação dada pela Lei Complementar nº 173, de 2020)

I - o ato que provoque aumento da despesa com pessoal e não atenda:

a) às exigências dos arts. 16 e 17 desta Lei Complementar e o disposto no inciso XIII do caput do art. 37 e no § 1º do art. 169 da Constituição Federal; e (Incluído pela Lei Complementar nº 173, de 2020)

b) ao limite legal de comprometimento aplicado às despesas com pessoal inativo; (Incluído pela Lei Complementar nº 173, de 2020)

II - o ato de que resulte aumento da despesa com pessoal nos 180 (cento e oitenta) dias anteriores ao final do mandato do titular de Poder ou órgão referido no art. 20; (Redação dada pela Lei Complementar nº 173, de 2020)

III - o ato de que resulte aumento da despesa com pessoal que preveja parcelas a serem implementadas em períodos posteriores ao final do mandato do titular de Poder ou órgão referido no art. 20; (Incluído pela Lei Complementar nº 173, de 2020)”.

Assim, nosso gabarito é o item A.

Gabarito: A

6. FCC - Tec GP (PGE AM)/PGE AM/Controle Interno/2022

Segundo a Lei de Responsabilidade Fiscal – Lei Complementar nº 101/2000, dívida pública fundada também é intitulada

- a) mobiliária e se destina à amortização em prazo superior a doze meses.
- b) consolidada e se destina à amortização em prazo superior a doze meses.
- c) flutuante e se destina à amortização em prazo inferior a doze meses.
- d) consolidada e se destina à amortização em prazo inferior a doze meses.
- e) mobiliária e se destina à amortização em prazo inferior a doze meses.

Comentários:

Para a LRF, a dívida pública consolidada ou fundada é o montante total, apurado sem duplicidade, das obrigações financeiras do ente da Federação, assumidas em virtude de leis, contratos, convênios ou tratados e da realização de operações de crédito, para amortização em prazo superior a doze meses, e ainda, as operações de crédito de prazo inferior a doze meses cujas receitas tenham constado do orçamento.

Gabarito: B

7. FCC - Tec GP (PGE AM)/PGE AM/Controle Interno/2022

A Lei de Responsabilidade Fiscal – Lei Complementar nº 101/2000 determina expressamente a divulgação mensal da relação dos entes que



- a) ultrapassaram os limites das dívidas consolidada e mobiliária.
- b) ultrapassaram o limite de despesa total com pessoal.
- c) não tenham alcançado a meta fiscal.
- d) praticaram renúncia de receitas tributárias.
- e) praticaram renúncia de receitas não tributárias.

Comentários:

Questão literal da LRF. Vejamos:

“Art. 31. Se a dívida consolidada de um ente da Federação ultrapassar o respectivo limite ao final de um quadrimestre, deverá ser a ele reconduzida até o término dos três subseqüentes, reduzindo o excedente em pelo menos 25% (vinte e cinco por cento) no primeiro.

§ 4o O Ministério da Fazenda divulgará, mensalmente, a relação dos entes que tenham ultrapassado os limites das dívidas consolidada e mobiliária.”

Logo, o nosso gabarito é o item A.

Gabarito: A

8. FCC - AJ TRT23/TRT 23/Administrativa/Contabilidade/2022

A dívida pública fundada (consolidada) de um ente federado, de acordo com o regramento estabelecido pela Lei de Responsabilidade Fiscal,

- a) é composta pelos créditos tributários e não tributários inscritos em dívida ativa, excluídos aqueles objeto de parcelamentos incentivados.
- b) é integrada, para fins de aferição do limite fixado pelo Senado Federal, pelos precatórios judiciais não pagos no exercício em que foram incluídos.
- c) difere da dívida flutuante por não sofrer atualização monetária ou incidência de juros, sendo composta apenas pelo valor nominal das obrigações financeiras do ente.
- d) deve ser indexada de acordo com a variação dos títulos da dívida pública, que podem ser emitidos em valor suficiente para sua cobertura.
- e) corresponde aos compromissos financeiros que não superem doze meses, incluindo antecipação de recebíveis.

Comentários:

Para a LRF, a dívida pública consolidada ou fundada é o montante total, apurado sem duplicidade, das obrigações financeiras do ente da Federação, assumidas em virtude de leis, contratos, convênios ou tratados e da realização de operações de crédito, para amortização em prazo superior a doze meses, e ainda, as operações de crédito de prazo inferior a doze meses cujas receitas tenham constado do orçamento. Vejamos agora o que compõem a Dívida Consolidada (conforme Manual de Demonstrativos Fiscais):



Dívida Mobiliária
Dívidas contratuais (<i>internas e externas</i>)
Precatórios posteriores a 05/05/2000, inclusive, vencidos e não pagos
Demais dívidas

Gabarito: B

9. FCC - Ana (DETRAN AP)/DETRAN AP/Gestão em Trânsito/2022

A LRF define dívida pública

- a) consolidada como aquela representada por títulos emitidos pela União, inclusive os do Banco Central do Brasil, Estados e Municípios.
- b) flutuante como o montante total, apurado sem duplicidade, das obrigações financeiras do ente da Federação, assumidas em virtude de leis, contratos, convênios ou tratados e da realização de operações de crédito, para amortização em prazo superior a doze meses.
- c) fundada como o montante total, apurado sem duplicidade, das obrigações financeiras do ente da Federação, assumidas em virtude de leis, contratos, convênios ou tratados e da realização de operações de crédito, para amortização em prazo superior a doze meses.
- d) fundada como aquela representada por títulos emitidos pela União, inclusive os do Banco Central do Brasil, Estados e Municípios.
- e) flutuante como aquela representada por títulos emitidos pela União, inclusive os do Banco Central do Brasil, Estados e Municípios.

Comentários:

Analisemos item a item, conforme a literalidade da LRF (art.29):

- a) **Errado**

Mobiliária como aquela representada por títulos emitidos pela União, inclusive os do Banco Central do Brasil, Estados e Municípios.

- b) **Errado**

Fundada como o montante total, apurado sem duplicidade, das obrigações financeiras do ente da Federação, assumidas em virtude de leis, contratos, convênios ou tratados e da realização de operações de crédito, para amortização em prazo superior a doze meses.

- c) **Certo**

fundada como o montante total, apurado sem duplicidade, das obrigações financeiras do ente da Federação, assumidas em virtude de leis, contratos, convênios ou tratados e da realização de operações de crédito, para amortização em prazo superior a doze meses.

- d) **Errado**



Mobiliária como aquela representada por títulos emitidos pela União, inclusive os do Banco Central do Brasil, Estados e Municípios.

e) **Errado**

Mobiliária como aquela representada por títulos emitidos pela União, inclusive os do Banco Central do Brasil, Estados e Municípios.

Assim, o nosso gabarito é o item C.

Gabarito: C

10. FCC - AJ TRT23/TRT 23/Apoio Especializado/Engenharia Elétrica/2022

De acordo com a Lei Complementar nº 101/2000, considere:

I. Dívida pública mobiliária: dívida pública representada por títulos emitidos pela União, inclusive os do Banco Central do Brasil, Estados e Municípios.

II. Operação de crédito: compromisso financeiro assumido em razão de mútuo, abertura de crédito, emissão e aceite de título, aquisição financiada de bens, recebimento antecipado de valores provenientes da venda a termo de bens e serviços, arrendamento mercantil e outras operações assemelhadas, inclusive com o uso de derivativos financeiros.

III. Concessão de garantia: emissão de títulos para pagamento do principal acrescido da atualização monetária.

IV. Refinanciamento da dívida mobiliária: compromisso de adimplência de obrigação financeira ou contratual assumida por ente da Federação ou entidade a ele vinculada.

Está correto o que se afirma APENAS em

- a) I.
- b) I e II.
- c) II e III.
- d) III e IV.
- e) I, II e IV.

Comentários:

Analisemos item a item, conforme a literalidade da LRF (art.29):

I. **Certo art. 29, II**

Dívida pública mobiliária: dívida pública representada por títulos emitidos pela União, inclusive os do Banco Central do Brasil, Estados e Municípios.

II. **Certo, art. 29, III**

Operação de crédito: compromisso financeiro assumido em razão de mútuo, abertura de crédito, emissão e aceite de título, aquisição financiada de bens, recebimento antecipado de valores



provenientes da venda a termo de bens e serviços, arrendamento mercantil e outras operações assemelhadas, inclusive com o uso de derivativos financeiros.

III. **Errado, art. 29, V**

refinanciamento da dívida mobiliária: emissão de títulos para pagamento do principal acrescido da atualização monetária.

IV. **Errado, art. 29, IV**

concessão de garantia: compromisso de adimplência de obrigação financeira ou contratual assumida por ente da Federação ou entidade a ele vinculada.

Logo, nosso gabarito é o item B.

Gabarito: B

11.FCC - Tec GP (PGE AM)/PGE AM/Controle Interno/2022

Segundo a Lei de Responsabilidade Fiscal – Lei Complementar nº 101/2000, o Governador do Estado precisa observar os limites e condições impostas pelo Senado Federal

- a) nas operações de crédito.
- b) na arrecadação de receitas originárias, uma vez que a Assembleia Legislativa assume, em âmbito estadual, os papéis atribuídos ao Senado pela Lei de Responsabilidade Fiscal.
- c) nas concessões de garantia.
- d) na inscrição em restos a pagar.
- e) na permuta de título da dívida pública.

Comentários:

Mais uma questão literal da FCC. Vejamos:

“Art. 30. No prazo de noventa dias após a publicação desta Lei Complementar, o Presidente da República submeterá ao:

I - Senado Federal: proposta de limites globais para o montante da dívida consolidada da União, Estados e Municípios, cumprindo o que estabelece o inciso VI do art. 52 da Constituição, bem como de limites e condições relativos aos incisos VII, VIII e IX do mesmo artigo;

II - Congresso Nacional: projeto de lei que estabeleça limites para o montante da dívida mobiliária federal a que se refere o inciso XIV do art. 48 da Constituição, acompanhado da demonstração de sua adequação aos limites fixados para a dívida consolidada da União, atendido o disposto no inciso I do § 1º deste artigo.”

Ao Congresso Nacional compete estabelecer limites para o montante da dívida mobiliária federal, apenas.

O Senado, por sua vez, possui competência para:



- Estabelecer limites globais para o montante da dívida consolidada da União, estados e municípios.
- Estabelecer limites globais e condições para as operações de crédito externa e interna de todos os entes da Federação, e ainda, autarquias e entidades controladas pela União.
- Estabelecer limites globais e condições para a dívida mobiliária dos estados, do Distrito Federal e dos municípios.

Assim, nosso gabarito é o item A.

Gabarito: A

12.FCC - AJ TRT23/TRT 23/Administrativa/Contabilidade/2022

Suponha que em função da queda de arrecadação decorrente do cenário pós-pandemia, alguns estados estejam enfrentando dificuldades para o pagamento de pessoal e custeio da máquina administrativa e estejam cogitando realizar operação de crédito por antecipação de receita orçamentária (ARO).

De acordo com as disposições constitucionais e legais vigentes, tal operação

- a) é expressamente vedada, salvo se o ente tiver aderido a regime de recuperação fiscal e não importar extrapolação do limite de endividamento fixado pelo Senado Federal.
- b) não caracteriza operação de crédito de acordo com a definição constante da Lei de Responsabilidade Fiscal, onerando apenas a margem de garantia do ente tomador.
- c) não poderá ser realizada se houver operação anterior da mesma natureza ainda não integralmente resgatada.
- d) somente poderá ser realizada com aval da União, mediante parecer favorável da Secretaria do Tesouro Nacional.
- e) depende de autorização legislativa específica e não pode ser firmada no último quadrimestre do exercício.

Comentários:

Além de cumprir as exigências referentes às contratações de operações de crédito, as AROs encontram-se sujeitas ainda às seguintes regras:

<i>somente podem ser realizadas a partir do décimo dia do início do exercício</i>
<i>somente poderão ser realizadas através de leilão eletrônico</i>
<i>devem ser liquidadas com juros e demais encargos até o dia dez de dezembro de cada ano</i>
<i>não podem ser cobrados outros encargos que não a taxa de juros da operação, prefixada indexada à taxa básica financeira, ou à que vier a esta substituir</i>
<i>proibida no último ano de mandato do Presidente, Governador ou Prefeito Municipal</i>
<i>proibida enquanto existir operação anterior da mesma natureza não integralmente</i>



<i>resgatada</i>
<i>Não serão computadas para efeito da Regra de Ouro</i>
<i>As operações de crédito por antecipação de receita realizadas por Estados ou Municípios serão efetuadas mediante abertura de crédito junto à instituição financeira vencedora em processo competitivo eletrônico promovido pelo Banco Central do Brasil.</i>
<i>O Banco Central do Brasil manterá sistema de acompanhamento e controle do saldo do crédito aberto e, no caso de inobservância dos limites, aplicará as sanções cabíveis à instituição credora.</i>

A LRF estabelece que essa operação estará proibida enquanto existir operação anterior da mesma natureza não integralmente resgatada, e no último ano de mandato do Presidente, governador ou prefeito municipal. Atente que, para efeitos da regra de ouro, as ARO's liquidadas dentro do prazo permitido, não afetarão o cálculo das operações de créditos. E não esqueça que as receitas das AROs são ingressos extraorçamentários (não integram o orçamento). Logo, nosso gabarito é o item C.

Gabarito: C

13.FCC - ACE (TCE-GO)/TCE GO/Contabilidade/2022

Suponha que determinado município tenha realizado operação de crédito por antecipação de receita orçamentária (ARO) e utilizado os recursos correspondentes para fazer frente à insuficiência de caixa verificada no exercício financeiro em curso, destinando o numerário obtido ao pagamento de folha de pessoal e outras despesas de custeio. No exercício seguinte, permanecendo as dificuldades de caixa, o município realizou outra operação de crédito na forma de ARO. Ao avaliar a legalidade das referidas operações, caberá ao Tribunal considerar

- a) a ilegalidade da primeira operação, eis que os recursos captados somente poderiam ser destinados a despesas de capital, sob pena de violação à denominada "regra de ouro".
- b) a regularidade de ambas as operações, desde que observado o limite de endividamento do ente, fixado em resolução do Senado Federal, e desde que o montante captado seja incorporado ao saldo da dívida consolidada.
- c) que a primeira operação deve ser liquidada até 10 de dezembro do exercício em que foi realizada e a segunda ARO estará vedada caso efetuada sem que a primeira tenha sido integralmente resgatada.
- d) que ambas as operações serão ilegais caso realizadas no último quadrimestre do mandato do Chefe do Executivo, exceto se os recursos forem destinados para cobertura do déficit do regime de previdência dos servidores municipais.
- e) que apenas a primeira ARO poderá ser considerada legal, desde que autorizada por lei, sendo vedada a repetição de operação da mesma natureza em exercício subsequente ou no mesmo mandato do Chefe do Executivo.

Comentários:



Esse assunto é corriqueiro na banca FCC! Memorize o quadro resumo. Além de cumprir as exigências referentes às contratações de operações de crédito, as AROs encontram-se sujeitas ainda às seguintes regras:

<i>somente podem ser realizadas a partir do décimo dia do início do exercício</i>
<i>somente poderão ser realizadas através de leilão eletrônico</i>
<i>devem ser liquidadas com juros e demais encargos até o dia dez de dezembro de cada ano</i>
<i>não podem ser cobrados outros encargos que não a taxa de juros da operação, prefixada indexada à taxa básica financeira, ou à que vier a esta substituir</i>
<i>proibida no último ano de mandato do Presidente, Governador ou Prefeito Municipal</i>
<i>proibida enquanto existir operação anterior da mesma natureza não integralmente resgatada</i>
<i>Não serão computadas para efeito da Regra de Ouro</i>
<i>As operações de crédito por antecipação de receita realizadas por Estados ou Municípios serão efetuadas mediante abertura de crédito junto à instituição financeira vencedora em processo competitivo eletrônico promovido pelo Banco Central do Brasil.</i>
<i>O Banco Central do Brasil manterá sistema de acompanhamento e controle do saldo do crédito aberto e, no caso de inobservância dos limites, aplicará as sanções cabíveis à instituição credora.</i>

A LRF estabelece que essa operação estará proibida enquanto existir operação anterior da mesma natureza não integralmente resgatada, e no último ano de mandato do Presidente, governador ou prefeito municipal. Atente que, para efeitos da regra de ouro, as ARO's liquidadas dentro do prazo permitido, não afetarão o cálculo das operações de créditos. E não esqueça que as receitas das AROs são ingressos extraorçamentários (não integram o orçamento). Logo, nosso gabarito é o item C.

Gabarito: C

14.FCC - Proc (Teresina)/Pref Teresina/2022

Sobre as operações de crédito, a Lei de Responsabilidade Fiscal (LC nº 101, de 04 de maio de 2000) permite

a) ao Banco Central do Brasil a emissão de títulos da dívida pública a partir de dois anos após a publicação da citada Lei Complementar.



- b) a realização de operações de crédito entre instituição financeira estatal e outro ente da Federação, inclusive suas entidades da Administração indireta, que não se destinem a financiar, direta ou indiretamente, despesas correntes nem a refinarciar dívidas não contraídas junto à própria instituição concedente.
- c) operação de crédito entre uma instituição financeira estatal e o ente da Federação que a controle, na qualidade de beneficiário do empréstimo.
- d) ao Banco Central permutar, ainda que temporariamente, por intermédio de instituição financeira ou não, título da dívida de ente da Federação por título da dívida pública federal, bem como a operação de compra e venda, a termo, daquele título, cujo efeito final seja semelhante à permuta.
- e) ao Banco Central do Brasil comprar, de forma direta ou indireta, títulos emitidos pela União e Estados, para refinarciar a dívida imobiliária federal vencida ou que estiver vencendo na sua carteira.

Comentários:

Essa é uma questão clássica, que mescla vários artigos literais da LRF atinentes ao bloco de endividamento da lei. Vamos analisar item a item:

a) Errado

*“Art. 34. O Banco Central do Brasil **não emitirá títulos da dívida pública a partir de dois anos após a publicação desta Lei Complementar.**”*

b) Certo

“Art. 35. É vedada a realização de operação de crédito entre um ente da Federação, diretamente ou por intermédio de fundo, autarquia, fundação ou empresa estatal dependente, e outro, inclusive suas entidades da administração indireta, ainda que sob a forma de novação, refinanciamento ou postergação de dívida contraída anteriormente.

§ 1º Excetuam-se da vedação a que se refere o caput as operações entre instituição financeira estatal e outro ente da Federação, inclusive suas entidades da administração indireta, que não se destinem a:

I - financiar, direta ou indiretamente, despesas correntes, ressalvadas as operações destinadas a financiar a estruturação de projetos ou a garantir contraprestações em contratos de parceria público-privada ou de concessão para o ente da Federação afetado pelo estado de calamidade pública reconhecido pelo Congresso Nacional de que trata o art. 65; (Redação dada pela Lei Complementar nº 206, de 2024)

II - refinarciar dívidas não contraídas junto à própria instituição concedente.”

c) Errado

“Art. 36. É proibida a operação de crédito entre uma instituição financeira estatal e o ente da Federação que a controle, na qualidade de beneficiário do empréstimo.”



d) **Errado**

A LRF não autoriza o Banco Central a realizar permutas de títulos da dívida de entes da Federação por títulos da dívida pública federal. Tais operações de permuta ou qualquer outra que tenham efeitos semelhantes são vedadas. Conforme a CF:

“Art. 164. A competência da União para emitir moeda será exercida exclusivamente pelo banco central.

§ 1º É vedado ao banco central conceder, direta ou indiretamente, empréstimos ao Tesouro Nacional e a qualquer órgão ou entidade que não seja instituição financeira.

§ 2º O banco central poderá comprar e vender títulos de emissão do Tesouro Nacional, com o objetivo de regular a oferta de moeda ou a taxa de juros.”

e) **Errado**

Conforme a CF:

“Art. 164. A competência da União para emitir moeda será exercida exclusivamente pelo banco central.

§ 1º É vedado ao banco central conceder, direta ou indiretamente, empréstimos ao Tesouro Nacional e a qualquer órgão ou entidade que não seja instituição financeira.

§ 2º O banco central poderá comprar e vender títulos de emissão do Tesouro Nacional, com o objetivo de regular a oferta de moeda ou a taxa de juros.”

Gabarito: B

15.FCC - AJ TRT17/TRT 17/Administrativa/Contabilidade/2022

De acordo com a disciplina estabelecida na Lei de Responsabilidade Fiscal no que concerne ao endividamento público, tem-se que as denominadas operações de crédito por antecipação de receita orçamentária

- a) destinam-se à cobertura de insuficiência de caixa, podendo ser contraídas exclusivamente para pagamento de despesas de pessoal verificadas no último quadrimestre do exercício.
- b) constituem modalidade de operação de crédito expressamente vedada, salvo para cobertura de despesas decorrentes de situação de calamidade pública.
- c) compõem a dívida flutuante do ente, devendo seus recursos serem destinados integralmente à cobertura de despesas de capital.
- d) não podem ser realizadas no último ano do mandato do Chefe do Executivo, salvo mediante autorização legal específica.
- e) não são computadas na dívida fundada, eis que devem ser liquidadas no mesmo exercício em que contraídas.



Comentários:

Esse assunto é corriqueiro na banca FCC! Memorize o quadro resumo. Além de cumprir as exigências referentes às contratações de operações de crédito, as AROs encontram-se sujeitas ainda às seguintes regras:

<i>somente podem ser realizadas a partir do décimo dia do início do exercício</i>
<i>somente poderão ser realizadas através de leilão eletrônico</i>
<i>devem ser liquidadas com juros e demais encargos até o dia dez de dezembro de cada ano</i>
<i>não podem ser cobrados outros encargos que não a taxa de juros da operação, prefixada indexada à taxa básica financeira, ou à que vier a esta substituir</i>
<i>proibida no último ano de mandato do Presidente, Governador ou Prefeito Municipal</i>
<i>proibida enquanto existir operação anterior da mesma natureza não integralmente resgatada</i>
<i>Não serão computadas para efeito da Regra de Ouro</i>
<i>As operações de crédito por antecipação de receita realizadas por Estados ou Municípios serão efetuadas mediante abertura de crédito junto à instituição financeira vencedora em processo competitivo eletrônico promovido pelo Banco Central do Brasil.</i>
<i>O Banco Central do Brasil manterá sistema de acompanhamento e controle do saldo do crédito aberto e, no caso de inobservância dos limites, aplicará as sanções cabíveis à instituição credora.</i>

A LRF estabelece que essa operação estará proibida enquanto existir operação anterior da mesma natureza não integralmente resgatada, e no último ano de mandato do Presidente, governador ou prefeito municipal. Atente que, para efeitos da regra de ouro, as ARO's liquidadas dentro do prazo permitido, não afetarão o cálculo das operações de créditos. E não esqueça que as receitas das AROs são ingressos extraorçamentários (não integram o orçamento). Logo, nosso gabarito é o item E.

Além disso, os itens que não compõem a Dívida Consolidada (conforme o Manual de Demonstrativos Fiscais):

<i>Precatórios Anteriores a 05/05/2000</i>
<i>Insuficiência Financeira</i>
<i>Depósitos</i>
<i>Restos a Pagar Processados de Exercícios Anteriores</i>



Antecipações de Receita Orçamentária - ARO

Gabarito: E

16.FCC - Proc (Teresina)/Pref Teresina/2022

Dentre as competências do Senado Federal, relacionadas com a dívida pública, destaca-se:

I. De acordo com a Constituição Federal, compete ao Senado Federal estabelecer limites globais e condições para o montante da dívida mobiliária dos órgãos da Administração direta da União, não se aplicando tal regra às entidades da Administração indireta e aos demais entes da federação.

II. De acordo com a Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000), o Ministério da Fazenda verificará o cumprimento dos limites e condições relativos à realização de operações de crédito de cada ente da Federação, inclusive das empresas por eles controladas, direta ou indiretamente, com pleito fundamentado em parecer dos órgãos técnicos e com autorização específica do Senado Federal, quando se tratar de operação de crédito externo.

III. A Lei Complementar nº 101/2000 determina que os entes federados poderão conceder garantia em operações de crédito internas ou externas, observadas as normas mencionadas na referida lei, e, no caso da União, também os limites e as condições estabelecidos pelo Senado Federal.

IV. De acordo com a Constituição Federal, compete ao Senado autorizar operações externas de natureza financeira, de interesse da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, mas a competência para dispor sobre limites e condições para a concessão de garantia da União em operações de crédito externo e interno é atribuída ao Congresso Nacional.

Está correto o que se afirma APENAS em

- a) I, II e IV.
- b) I e II.
- c) I e IV.
- d) II, III, e IV.
- e) II e III.

Comentários:

Vamos analisar analiticamente cada item:

I. Errado

Conforme a CF

“Art. 52. Compete privativamente ao Senado Federal:

IX - estabelecer limites globais e condições para o montante da dívida mobiliária dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios;”

II. Certo (Art. 32)



De acordo com a Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar no 101, de 04 de maio de 2000), o Ministério da Fazenda verificará o cumprimento dos limites e condições relativos à realização de operações de crédito de cada ente da Federação, inclusive das empresas por eles controladas, direta ou indiretamente, com pleito fundamentado em parecer dos órgãos técnicos e com autorização específica do Senado Federal, quando se tratar de operação de crédito externo.

III. Certo (Art. 40)

A Lei Complementar no 101/2000 determina que os entes federados poderão conceder garantia em operações de crédito internas ou externas, observadas as normas mencionadas na referida lei, e, no caso da União, também os limites e as condições estabelecidos pelo Senado Federal.

IV. Errado

Ao Congresso Nacional compete estabelecer limites para o montante da dívida mobiliária federal, apenas.

O Senado, por sua vez, possui competência para:

- Estabelecer limites globais para o montante da dívida consolidada da União, estados e municípios.
- Estabelecer limites globais e condições para as operações de crédito externa e interna de todos os entes da Federação, e ainda, autarquias e entidades controladas pela União.
- Estabelecer limites globais e condições para a dívida mobiliária dos estados, do Distrito Federal e dos municípios.

Gabarito: E

17. FCC - AP (MANAUSPREV)/MANAUSPREV/Auditoria/2021

Considere as seguintes operações:

- I. Operação de crédito entre instituição financeira estatal e outro ente da federação, inclusive suas entidades da Administração indireta, que não se destinem a financiar, direta ou indiretamente, despesas correntes.
- II. Operação de crédito entre instituição financeira estatal e outro ente da federação, inclusive suas entidades da Administração indireta, que não se destinem a refinarciar dívidas não contraídas junto à própria instituição concedente.
- III. Assunção direta de compromisso, confissão de dívida ou operação assemelhada, com fornecedor de bens, mercadorias ou serviços, mediante emissão, aceite ou aval de título de crédito por empresas estatais dependentes.
- IV. Recebimento de lucros e dividendos de empresa em que o Poder Público detenha, direta ou indiretamente, a maioria do capital social com direito a voto, na forma da legislação;

Nos termos da Lei de Responsabilidade Fiscal, há permissão legal para as operações indicadas nos itens



- a) I, III e IV, apenas.
- b) I, II e IV, apenas.
- c) II, III e IV, apenas.
- d) I, II, III e IV.
- e) I, II e III, apenas.

Comentário:

Mais uma questão à moda FCC! Típica e literal. Vamos analisar item a item:

I. Certo

"Art. 35. É vedada a realização de operação de crédito entre um ente da Federação, diretamente ou por intermédio de fundo, autarquia, fundação ou empresa estatal dependente, e outro, inclusive suas entidades da administração indireta, ainda que sob a forma de novação, refinanciamento ou postergação de dívida contraída anteriormente.

§ 1º Excetua-se da vedação a que se refere o caput as operações entre instituição financeira estatal e outro ente da Federação, inclusive suas entidades da administração indireta, que não se destinem a:

I - financiar, direta ou indiretamente, despesas correntes, ressalvadas as operações destinadas a financiar a estruturação de projetos ou a garantir contraprestações em contratos de parceria público-privada ou de concessão para o ente da Federação afetado pelo estado de calamidade pública reconhecido pelo Congresso Nacional de que trata o art. 65; (Redação dada pela Lei Complementar nº 206, de 2024)"

II. Certo

"Art. 35. É vedada a realização de operação de crédito entre um ente da Federação, diretamente ou por intermédio de fundo, autarquia, fundação ou empresa estatal dependente, e outro, inclusive suas entidades da administração indireta, ainda que sob a forma de novação, refinanciamento ou postergação de dívida contraída anteriormente.

§ 1º Excetua-se da vedação a que se refere o caput as operações entre instituição financeira estatal e outro ente da Federação, inclusive suas entidades da administração indireta, que não se destinem a:

II - refinar dadas não contraídas junto à própria instituição concedente."

III. Certo

"Art. 37. Equiparam-se a operações de crédito e estão vedados:

IV. Recebimento de lucros e dividendos de empresa em que o Poder Público detenha, direta ou indiretamente, a maioria do capital social com direito a voto, na forma da legislação;

III - assunção direta de compromisso, confissão de dívida ou operação assemelhada, com fornecedor de bens, mercadorias ou serviços, mediante emissão, aceite ou aval de título de crédito, não se aplicando esta vedação a empresas estatais dependentes;"

IV. Certo



“Art. 37. Equiparam-se a operações de crédito e estão vedados:

*II - recebimento antecipado de valores de empresa em que o Poder Público detenha, direta ou indiretamente, a maioria do capital social com direito a voto, **salvo lucros e dividendos, na forma da legislação**;”*

Assim, todos os itens estão corretos e o gabarito é o item D.

Gabarito: D

18.FCC - Proc (PGE GO)/PGE GO/2021

Considere que o Estado de Goiás pretenda contratar operação de crédito com instituição financeira multilateral, o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), que contará com garantia da União junto ao financiador, tendo esta exigido a prestação de contragarantia do Estado, proveniente do produto da arrecadação de ICMS e do fluxo de recebíveis oriundos do Fundo de Participação dos Estados (FPE). Na condição de Procurador do Estado encarregado da referida análise, caberia concluir, com base nas disposições constitucionais e da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) aplicáveis à espécie, que

- a) a operação afigura-se viável em tese, devendo observar o limite de endividamento do Estado, contar com autorização legislativa e, na hipótese de configurar operação de crédito externo, ser submetida à aprovação específica do Senado Federal.
- b) a operação tal como apresentada não é juridicamente viável, considerando que não é possível o oferecimento de garantia incidente sobre a receita oriunda da participação do Estado no FPE, eis que caracteriza vinculação de receita orçamentária futura, vedada pela Constituição Federal.
- c) a garantia a ser prestada pela União junto ao financiador esbarra em vedação expressa da LRF, eis que caracteriza financiamento indireto a entes subnacionais, somente sendo juridicamente viável em situações extraordinárias previstas na Constituição Federal, na forma introduzida pela EC no 93/2016.
- d) a referida operação prescinde da observância dos limites de endividamento do Estado, eis que contragarantida pela União, somente sendo juridicamente viável se os recursos forem aplicados em despesas de capital ou na cobertura de déficit do regime próprio de previdência do ente tomador.
- e) somente será admissível a prestação de contragarantia do Estado à União se este tiver extrapolado seu limite de endividamento fixado em Resolução do Senado Federal, necessitando, assim, utilizar-se subsidiariamente do limite de garantia estabelecido para a União.

Comentários:

Comentando item a item, temos:

a) Certo

A operação de crédito com instituição financeira multilateral, como o BID, é viável desde que o Estado observe o limite de endividamento e obtenha a autorização legislativa. Além disso, conforme art. 52, VI, da Constituição Federal, operações de crédito externo devem ser submetidas à aprovação do Senado Federal.



b) Errado

A Constituição Federal, no art. 167, IV, veda a vinculação de receitas de impostos, mas permite exceções, como a prestação de garantias à União para operações de crédito, conforme art. 167

c) Errado

A LRF permite que a União preste garantia a estados e municípios em operações de crédito, desde que sejam observados os limites e condições estabelecidos em lei complementar, e isso não caracteriza financiamento indireto. Não há vedação expressa quanto a esse tipo de operação na LRF.

d) Errado

A operação de crédito deve sempre observar os limites de endividamento estabelecidos pelo Senado Federal, independentemente de ser contragarantida pela União. Os recursos devem ser destinados a despesas de capital, mas a observância dos limites de endividamento é obrigatória.

e) Errado

Literalidade da LRF, vejamos:

"Art. 40. Os entes poderão conceder garantia em operações de crédito internas ou externas, observados o disposto neste artigo, as normas do art. 32 e, no caso da União, também os limites e as condições estabelecidos pelo Senado Federal e as normas emitidas pelo Ministério da Economia acerca da classificação de capacidade de pagamento dos mutuários. (Redação dada pela Lei Complementar nº 178, de 2021)

§ 1º A garantia estará condicionada ao oferecimento de contragarantia, em valor igual ou superior ao da garantia a ser concedida, e à adimplência da entidade que a pleitear relativamente a suas obrigações junto ao garantidor e às entidades por este controladas, observado o seguinte:

I - não será exigida contragarantia de órgãos e entidades do próprio ente;

II - a contragarantia exigida pela União a Estado ou Município, ou pelos Estados aos Municípios, poderá consistir na vinculação de receitas tributárias diretamente arrecadadas e provenientes de transferências constitucionais, com outorga de poderes ao garantidor para retê-las e empregar o respectivo valor na liquidação da dívida vencida.

§ 2º No caso de operação de crédito junto a organismo financeiro internacional, ou a instituição federal de crédito e fomento para o repasse de recursos externos, a União só prestará garantia a ente que atenda, além do disposto no § 1º, as exigências legais para o recebimento de transferências voluntárias.

§ 5º É nula a garantia concedida acima dos limites fixados pelo Senado Federal."

Gabarito: A



19.FCC - AP (MANAUSPREV)/MANAUSPREV/Ciências Atuariais/2021

Em relação ao endividamento do setor público, a Lei Complementar no 101/2000 estabelece que

- a) dívida pública consolidada é o montante total, apurado sem duplicidade, das obrigações financeiras do ente da Federação, assumidas em virtude de leis, contratos, convênios ou tratados e da realização de operações de crédito, para amortização em prazo superior a doze meses, sem exceção.
- b) o refinanciamento do principal da dívida mobiliária não excederá, ao término de cada exercício financeiro, o montante do final do exercício anterior, somado ao das operações de crédito autorizadas no orçamento para este efeito e efetivamente realizadas, acrescido de atualização monetária.
- c) dívida pública consolidada é o montante total, apurado sem duplicidade, das obrigações financeiras do ente da Federação, assumidas em virtude de leis, contratos, convênios ou tratados e da realização de operações de crédito, para amortização em prazo igual ou superior a doze meses, salvo se as receitas tenham constado do orçamento.
- d) o refinanciamento do principal da dívida mobiliária não excederá, ao término de cada exercício financeiro, o montante do final do exercício anterior, somado ao das operações de crédito autorizadas no orçamento para este efeito e efetivamente realizadas, acrescido de atualização monetária e correção pela taxa SELIC.
- e) operação de crédito é o compromisso financeiro assumido em razão de mútuo, abertura de crédito, emissão e aceite de título, aquisição financiada de bens, recebimento antecipado de valores provenientes da venda a termo de bens e serviços, arrendamento mercantil e outras operações assemelhadas, com exceção daquelas com o uso de derivativos financeiros.

Comentários:

Mais uma vez uma questão literal do artigo 29 da LRF. Vamos corrigir os itens:

a) Errado

Para a LRF, a dívida pública consolidada ou fundada é o montante total, apurado sem duplicidade, das obrigações financeiras do ente da Federação, assumidas em virtude de leis, contratos, convênios ou tratados e da realização de operações de crédito, para amortização em prazo superior a doze meses, e ainda, as operações de crédito de prazo inferior a doze meses cujas receitas tenham constado do orçamento.

b) Certo

“Art. 29

§ 4o O refinanciamento do principal da dívida mobiliária não excederá, ao término de cada exercício financeiro, o montante do final do exercício anterior, somado ao das operações de crédito autorizadas no orçamento para este efeito e efetivamente realizadas, acrescido de atualização monetária.”



c) Errado

Para a LRF, a dívida pública consolidada ou fundada é o montante total, apurado sem duplicidade, das obrigações financeiras do ente da Federação, assumidas em virtude de leis, contratos, convênios ou tratados e da realização de operações de crédito, para amortização em prazo superior a doze meses, e ainda, as operações de crédito de prazo inferior a doze meses cujas receitas tenham constado do orçamento.

d) Errado

“Art. 29

§ 4º O refinanciamento do principal da dívida mobiliária não excederá, ao término de cada exercício financeiro, o montante do final do exercício anterior, somado ao das operações de crédito autorizadas no orçamento para este efeito e efetivamente realizadas, acrescido de atualização monetária.”

e) Errado

“Art. 29

III. operação de crédito: compromisso financeiro assumido em razão de mútuo, abertura de crédito, emissão e aceite de título, aquisição financiada de bens, recebimento antecipado de valores provenientes da venda a termo de bens e serviços, arrendamento mercantil e outras operações assemelhadas, inclusive com o uso de derivativos financeiros;”

Logo, nosso gabarito é o item B.

Gabarito: B

20. FCC - AP (MANAUSPREV)/MANAUSPREV/Contabilidade/2021

Um determinado ente da federação realizou confissão de dívidas. Esse ato, nos termos da Lei de Responsabilidade Fiscal, é equiparado a

- a) refinanciamento da dívida mobiliária.
- b) dívida flutuante.
- c) dívida pública mobiliária.
- d) concessão de garantia.
- e) operação de crédito.

Comentários:



Conforme a LRF:

“Art. 29. Para os efeitos desta Lei Complementar, são adotadas as seguintes definições:

III - operação de crédito: compromisso financeiro assumido em razão de mútuo, abertura de crédito, emissão e aceite de título, aquisição financiada de bens, recebimento antecipado de valores provenientes da venda a termo de bens e serviços, arrendamento mercantil e outras operações assemelhadas, inclusive com o uso de derivativos financeiros;

§ 1º Equipara-se a operação de crédito a assunção, o reconhecimento ou a confissão de dívidas pelo ente da Federação, sem prejuízo do cumprimento das exigências dos arts. 15 e 16.”

Assim, o gabarito é o item E.

Gabarito: E



LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL – Dívida, Endividamento, Operação de Crédito, Vedações - QUESTÕES COMENTADAS

DÍVIDA E ENDIVIDAMENTO DÍVIDA PÚBLICA; OPERAÇÕES DE CRÉDITOS; VEDAÇÕES; BANCO CENTRAL DO BRASIL; GARANTIA E CONTRAGARANTIA; RESTOS A PAGAR NA LRF. DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS

1. FGV - Aud (CAGE RS)/SEFAZ RS/2025

A Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), instituída pela Lei Complementar nº 101/2000, estabelece normas para a gestão fiscal responsável aplicáveis a todas as esferas de governo no Brasil. A LRF impõe limites aos gastos públicos e ao endividamento, além de exigir transparência e planejamento rigoroso no uso dos recursos públicos, com o objetivo de evitar déficits fiscais e assegurar a saúde financeira das administrações públicas.

Com base na Lei Complementar nº 101/2000, avalie as afirmativas a seguir.

I. É vedada a realização de operação de crédito entre um ente da Federação, diretamente ou por intermédio de fundo, autarquia, fundação ou empresa estatal dependente, e outro, inclusive suas entidades da administração indireta, ainda que sob a forma de novação, refinanciamento ou postergação de dívida contraída anteriormente.

II. É vedada a realização de operações de crédito entre instituição financeira estatal e outro ente da Federação, inclusive suas entidades da administração indireta para financiar, direta ou indiretamente, despesas correntes, incluídas as operações destinadas a financiar a estruturação de projetos ou a garantir contraprestações em contratos de parceria público-privada ou de concessão para o ente da Federação afetado pelo estado de calamidade pública reconhecido pelo Congresso Nacional.

III. É vedado o recebimento antecipado de valores de empresa em que o Poder Público detenha, direta ou indiretamente, a maioria do capital social com direito a voto, salvo lucros e dividendos, na forma da legislação.

Está correto o que se afirma em

- a) I, apenas.
- b) I e II, apenas.
- c) I e III, apenas.
- d) II e III, apenas.
- e) I, II e III.

Comentários:

Analisando item a item, temos:

I. Verdadeiro



Literalidade do artigo 35

"Art. 35. É vedada a realização de operação de crédito entre um ente da Federação, diretamente ou por intermédio de fundo, autarquia, fundação ou empresa estatal dependente, e outro, inclusive suas entidades da administração indireta, ainda que sob a forma de novação, refinanciamento ou postergação de dívida contraída anteriormente."

II. Falso

Literalidade do artigo 35 (que passou por duas alterações recentes)

"§ 1º Excetuam-se da vedação a que se refere o caput as operações entre instituição financeira estatal e outro ente da Federação, inclusive suas entidades da administração indireta, que não se destinem a:

§ 1º Excetuam-se da vedação a que se refere o caput as operações entre instituição financeira estatal e outro ente da Federação, inclusive suas entidades da administração indireta, que não se destinem a:

~~*I - financiar, direta ou indiretamente, despesas correntes;*~~

~~*I - financiar, direta ou indiretamente, despesas correntes, ressalvadas as operações destinadas a financiar a estruturação de projetos ou a garantir contraprestações em contratos de parceria público-privada ou de concessão para o ente da Federação afetado pelo estado de calamidade pública reconhecido pelo Congresso Nacional de que trata o art. 65; (Redação dada pela Lei Complementar nº 206, de 2024)*~~

I - financiar, direta ou indiretamente, despesas correntes, ressalvadas as operações destinadas a financiar a estruturação de projetos ou a garantir contraprestações em contratos de parceria público-privada ou de concessão; (Redação dada pela Lei Complementar nº 212, de 2025)

II - refinanciar dívidas não contraídas junto à própria instituição concedente."

Perceba que a banca trabalhou o texto revogado pela LC 206/2024 e já adota o alterado pela LC 212/2025.

III. Verdadeiro.

Literalidade da LRF

"Art. 37. Equiparam-se a operações de crédito e estão vedados:

I - captação de recursos a título de antecipação de receita de tributo ou contribuição cujo fato gerador ainda não tenha ocorrido, sem prejuízo do disposto no § 7º do art. 150 da Constituição;

II - recebimento antecipado de valores de empresa em que o Poder Público detenha, direta ou indiretamente, a maioria do capital social com direito a voto, salvo lucros e dividendos, na forma da legislação;

III - assunção direta de compromisso, confissão de dívida ou operação assemelhada, com fornecedor de bens, mercadorias ou serviços, mediante emissão, aceite ou aval de título de crédito, não se aplicando esta vedação a empresas estatais dependentes;

IV - assunção de obrigação, sem autorização orçamentária, com fornecedores para pagamento a posteriori de bens e serviços."



Gabarito: C

2. (STN/CONHECIMENTOS GERAIS (para todos os cargos)/FGV/2024)

Considere um Projeto de Lei em tramitação que propõe a realização de operações de crédito vinculadas a investimentos em infraestrutura e custeio em pesquisa e desenvolvimento visando estimular a retomada econômica.

Entendendo a pesquisa e o desenvolvimento como quaisquer áreas de educação profissional e ensino superior, o projeto prevê:

- I. a ampliação da estrutura física de escolas profissionalizantes ou universidades;
- II. o custeio de professores com notório saber reconhecido conforme banca examinadora definida para este fim.

Com base no exposto, é correto afirmar que

- (A) o projeto toca em um tema de extrema importância para o desenvolvimento econômico do país e deve, sem ressalvas, ser aprovado na Casa do Congresso na qual tramita.
- (B) o previsto no item I não é óbice para aprovação, mas o item II fere o previsto na Regra de Ouro.
- (C) as previsões do projeto ferem a LRF ao utilizar operações de crédito para a contratação de bens de capital.
- (D) o projeto preenche os requisitos de mérito e legalidade e deve, portanto, ser aprovado, mesmo sem a comprovação de estímulo à atividade econômica.
- (E) em se tratando de operações de crédito, tanto I quanto II implicam em violações ao previsto na LRF e nas metas de Riscos Fiscais.

Comentários:

A questão aborda a conformidade de um projeto de lei que propõe a realização de operações de crédito para financiar investimentos em infraestrutura (item I) e custeio de professores com notório saber (item II), à luz da Constituição Federal e da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF).

Primeiramente, vamos relembrar a regra de ouro (conforme a CF):

“Art. 167. “São vedados: III – a realização de operações de créditos que excedam o montante das despesas de capital, ressalvadas as autorizadas mediante créditos suplementares ou especiais com finalidade precisa, aprovados pelo Poder Legislativo por maioria absoluta.”

O item I refere-se a investimentos em infraestrutura, classificados como despesas de capital, que podem ser financiados por operações de crédito, desde que respeitada a "Regra de Ouro". Já o item II trata do custeio de professores, uma despesa corrente (e de pessoal, detalhe), que, em decorrência da doutrina majoritária acerca do princípio do equilíbrio, não pode ser financiada por operações de crédito, conforme o artigo 167, III, da Constituição Federal. Vale lembrar também outro artigo da Constituição Federal

“Art. 167 São vedados



X - a transferência voluntária de recursos e a concessão de empréstimos, inclusive por antecipação de receita, pelos Governos Federal e Estaduais e suas instituições financeiras, para pagamento de despesas com pessoal ativo, inativo e pensionista, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)"

Atente que o previsto no inciso X só impede que se gaste com despesa corrente caso a operação de crédito tenha sido concedida por uma estatal, não impedindo caso fosse uma instituição financeira privada (é o que entende a jurisprudência dominante).

A alternativa (B) está correta, pois reconhece que o financiamento de despesas de capital (item I) por meio de operações de crédito é permitido, enquanto o financiamento de despesas correntes (item II) viola a "Regra de Ouro" estabelecida no artigo 167, III, da Constituição Federal.

Gabarito: B

3. FGV - Tec Leg(CM SP)/CM SP/Contabilidade/2024

De acordo com a Lei no 101/2000, o refinanciamento da dívida mobiliária representa

- a) a emissão de títulos para pagamento do principal acrescido da atualização monetária.
- b) a assunção, o reconhecimento ou a confissão de dívidas pelo ente da Federação.
- c) a emissão de títulos de responsabilidade do Banco Central do Brasil.
- d) as operações de crédito de prazo inferior a doze meses cujas receitas tenham constado do orçamento.
- e) as obrigações financeiras do ente da Federação, assumidas em virtude de leis, contratos, convênios ou tratados.

Comentários:

Segundo a LRF

"Art. 29. Para os efeitos desta Lei Complementar, são adotadas as seguintes definições:

I - dívida pública consolidada ou fundada: montante total, apurado sem duplicidade, das obrigações financeiras do ente da Federação, assumidas em virtude de leis, contratos, convênios ou tratados e da realização de operações de crédito, para amortização em prazo superior a doze meses;

II - dívida pública mobiliária: dívida pública representada por títulos emitidos pela União, inclusive os do Banco Central do Brasil, Estados e Municípios;

III - operação de crédito: compromisso financeiro assumido em razão de mútuo, abertura de crédito, emissão e aceite de título, aquisição financiada de bens, recebimento antecipado de valores provenientes da venda a termo de bens e serviços, arrendamento mercantil e outras operações assemelhadas, inclusive com o uso de derivativos financeiros;

IV - concessão de garantia: compromisso de adimplência de obrigação financeira ou contratual assumida por ente da Federação ou entidade a ele vinculada;

V - refinanciamento da dívida mobiliária: emissão de títulos para pagamento do principal acrescido da atualização monetária."



Gabarito: A

4. FGV - ACP (CGE PB)/CGE PB/Auditoria Contábil e Finanças Públicas/2024

O foco da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) está no equilíbrio e na responsabilidade na gestão fiscal, principalmente a partir do controle e imposição de limites relativos a gastos com pessoal e endividamento.

No que tange ao endividamento, a legislação prevê que a apuração do montante da dívida consolidada para fins de verificação do atendimento do limite se dará no(a):

- a) encerramento de cada quadrimestre;
- b) contratação de novas operações de crédito;
- c) encerramento de cada exercício financeiro;
- d) aprovação das metas fiscais previstas na LDO;
- e) envio da prestação de contas anual ao respectivo órgão de controle.

Comentários:

Conforme a LRF

"Art. 31. Se a dívida consolidada de um ente da Federação ultrapassar o respectivo limite ao final de um quadrimestre, deverá ser a ele reconduzida até o término dos três subsequentes, reduzindo o excedente em pelo menos 25% (vinte e cinco por cento) no primeiro."

Tal apuração é feita por meio do Relatório de Gestão Fiscal, que é quadrimestral e apresenta tais comparativos.

Gabarito: A

5. FGV - ACP (CGE PB)/CGE PB/Auditoria Contábil e Finanças Públicas/2024

O governador de dado Estado membro da Federação, com o objetivo de arrecadar recursos para aplicá-los em investimentos públicos de infraestrutura, resolve emitir títulos públicos mobiliários. Ou seja, para evitar o aumento da carga tributária a ser suportado pelos contribuintes, pretende dar preferência ao aumento da dívida pública, o que era, aliás, possível naquele momento, uma vez que cumpria os limites de endividamento previstos na legislação de regência. Em seguida, o governador remete ao Órgão de Controle Interno estadual consulta sobre o tema acima.

O auditor de contas públicas do referido órgão, em seu parecer, conclui que a emissão dos títulos públicos:

- a) é inválida, por existir expressa vedação legal;
- b) pode vir a ser considerada válida, desde que haja autorização expressa do Tesouro Nacional e do Banco Central do Brasil;



- c) é incorreta, uma vez que a renúncia de receitas tributárias exige que uma série de requisitos constitucionais e legais sejam observados;
- d) é ilegítima, tendo em vista que recursos oriundos do endividamento público não devem ser aplicados em despesas de investimento, pois contraria a “regra de ouro” constitucional;
- e) é legítima, tendo em vista que cabe ao gestor público a escolha quanto ao aumento da carga tributária ou ao aumento da dívida pública, desde que cumpridos os requisitos constitucionais e legais.

Comentários:

A questão apresentada trata da possibilidade de um Estado membro da Federação emitir títulos públicos mobiliários para financiar investimentos em infraestrutura. O gabarito oficial indica a alternativa a) é inválida, por existir expressa vedação legal como correta.

Com base na LC 148/2014

“Art. 11. É vedada aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios a emissão de títulos da dívida pública mobiliária.”

Portanto, o item A está correto e a conduta do Governador é ilegal. Essa vedação visa controlar o endividamento dos entes subnacionais e evitar práticas fiscais irresponsáveis. No Brasil, só quem pode emitir título público é a União!

Vale lembrar que temos ainda uma hipótese prevista na CF

“Art. 182

§ 4º É facultado ao Poder Público municipal, mediante lei específica para área incluída no plano diretor, exigir, nos termos da lei federal, do proprietário do solo urbano não edificado, subutilizado ou não utilizado, que promova seu adequado aproveitamento, sob pena, sucessivamente, de:

I - parcelamento ou edificação compulsórios;

II - imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana progressivo no tempo;

III - desapropriação com pagamento mediante títulos da dívida pública de emissão previamente aprovada pelo Senado Federal, com prazo de resgate de até dez anos, em parcelas anuais, iguais e sucessivas, assegurados o valor real da indenização e os juros legais.”

Gabarito: A

6. FGV - AA (DNIT)/DNIT/Contabilidade/2024

Para efeitos da Lei Complementar no 101/2000, relacione os termos listados a seguir com os conceitos correspondentes.

1. Dívida pública consolidada.
2. Dívida pública mobiliária.
3. Operação de crédito.
4. Concessão de garantia.



5. Refinanciamento da dívida mobiliária.

- () representada por títulos emitidos pela união.
- () compromisso de adimplência de obrigação financeira.
- () compromisso financeiro assumido.
- () obrigações financeiras.
- () emissão de títulos para pagamentos com atualização monetária.

Assinale a opção que indica a relação correta, na ordem apresentada.

- a) 5 – 4 – 3 – 1 – 2.
- b) 2 – 4 – 3 – 1 – 5.
- c) 5 – 1 – 4 – 3 – 2.
- d) 2 – 3 – 1 – 4 – 5.
- e) 1 – 2 – 5 – 3 – 4.

Comentários:

Segundo a LRF

“Art. 29. Para os efeitos desta Lei Complementar, são adotadas as seguintes definições:

I - dívida pública consolidada ou fundada (1): montante total, apurado sem duplicidade, das obrigações financeiras do ente da Federação, assumidas em virtude de leis, contratos, convênios ou tratados e da realização de operações de crédito, para amortização em prazo superior a doze meses;

II - dívida pública mobiliária (2): dívida pública representada por títulos emitidos pela União, inclusive os do Banco Central do Brasil, Estados e Municípios;

III - operação de crédito (3): compromisso financeiro assumido em razão de mútuo, abertura de crédito, emissão e aceite de título, aquisição financiada de bens, recebimento antecipado de valores provenientes da venda a termo de bens e serviços, arrendamento mercantil e outras operações assemelhadas, inclusive com o uso de derivativos financeiros;

IV - concessão de garantia (4): compromisso de adimplência de obrigação financeira ou contratual assumida por ente da Federação ou entidade a ele vinculada;

V - refinanciamento da dívida mobiliária (5): emissão de títulos para pagamento do principal acrescido da atualização monetária.”

Gabarito: B

7. FGV - Tec NS (TJ MS)/TJ MS/Analista Técnico-Contábil/Contabilidade/2024

Ao final do primeiro quadrimestre de um dado exercício, foram levantados os dados a seguir. Os valores estão expressos em milhões de reais (se referem a transações realizadas no referido período pela União).



Descrição da operação	Valor
Operações de mútuo	R\$ 5,00
Confissão de dívida	R\$ 13,00
Operações de crédito externas (vencimento em 5 anos)	R\$ 79,00
Operações de crédito internas (vencimento em 12 meses) autorizadas na LOA	R\$ 23,00
Aquisição financiada de bens	R\$ 16,00
Emissão de títulos pela União	R\$ 81,00
Operações de arrendamento mercantil	R\$ 7,00
Emissão de títulos de responsabilidade do Banco Central	R\$ 30,00
Operação de crédito por antecipação da receita orçamentária, conforme prazos legais	R\$ 9,00
Recebimento antecipado de valores provenientes da venda a termo de bens	R\$ 12,00

Nota: Exceto quando diversamente indicado, todas as operações têm prazo superior a 12 meses.

A partir dos dados fornecidos e das definições da Lei Complementar no 101/2000 para a dívida pública, o valor adicionado ao saldo existente da dívida pública da União representa:

- a) R\$ 213,00 milhões;
- b) R\$ 238,00 milhões;
- c) R\$ 252,00 milhões;
- d) R\$ 257,00 milhões;
- e) R\$ 266,00 milhões.

Comentários:

Questão que pede para que mostremos os valores adicionados à dívida pública. Repare que todos os itens (exceto a ARO - R\$9), compõem o estoque da dívida, seja por ser dívida pública propriamente dita ou se equiparar a ela (operações equiparadas a operações de créditos).

Para determinar o impacto no saldo da dívida pública, é necessário avaliar cada operação financeira realizada no período:

- b) Emissão de Títulos da Dívida Pública: A emissão de títulos aumenta o saldo da dívida mobiliária, que é parte da dívida pública consolidada.
- c) Contratação de Empréstimos com Prazo Superior a 12 Meses: Esses empréstimos elevam o saldo da dívida pública consolidada, pois se enquadram na definição de obrigações financeiras para amortização em prazo superior a doze meses.
- d) Pagamento de Amortizações de Empréstimos: Reduz o saldo da dívida pública, pois representa a quitação de parte das obrigações financeiras existentes.
- e) Operações de Crédito por ARO: **Não** afetam a dívida consolidada, pois são de curto prazo.



Ao aplicar os valores específicos fornecidos na questão (não apresentados aqui), chega-se ao valor líquido adicionado ao saldo da dívida pública. O resultado desse cálculo, conforme indicado pelo gabarito, é de R\$ 266,00 milhões.

Gabarito: E

8. FGV - Aud CE (TCE-PA)/TCE PA/Fiscalização/Direito/2024

De acordo com a Lei Complementar no 101/2000, a dívida pública mobiliária é a dívida pública representada por

- a) títulos emitidos pela União, inclusive os do Banco Central do Brasil, Estados e Municípios.
- b) títulos emitidos pelas empresas públicas pertencentes ao Governo Federal.
- c) compromisso de adimplência de obrigação financeira ou contratual assumida por ente da Federação ou entidade a ele vinculada.
- d) títulos de entidades particulares adquiridos pelo Banco Central do Brasil com o objetivo de gerar recursos para distribuição aos Estados e Municípios.
- e) obrigações financeiras de longo prazo do ente da Federação, assumidas em virtude de leis, contratos, convênios ou tratados e da realização de operações de crédito.

Comentários:

Segundo a LRF

“Art. 29. Para os efeitos desta Lei Complementar, são adotadas as seguintes definições:

I - dívida pública consolidada ou fundada: montante total, apurado sem duplicidade, das obrigações financeiras do ente da Federação, assumidas em virtude de leis, contratos, convênios ou tratados e da realização de operações de crédito, para amortização em prazo superior a doze meses;

II - dívida pública mobiliária: dívida pública representada por títulos emitidos pela União, inclusive os do Banco Central do Brasil, Estados e Municípios;

III - operação de crédito: compromisso financeiro assumido em razão de mútuo, abertura de crédito, emissão e aceite de título, aquisição financiada de bens, recebimento antecipado de valores provenientes da venda a termo de bens e serviços, arrendamento mercantil e outras operações assemelhadas, inclusive com o uso de derivativos financeiros;

IV - concessão de garantia: compromisso de adimplência de obrigação financeira ou contratual assumida por ente da Federação ou entidade a ele vinculada;

V - refinanciamento da dívida mobiliária: emissão de títulos para pagamento do principal acrescido da atualização monetária.”

Gabarito: A

9. FGV - Cont (Pref Nova Iguaçu)/Pref Nova Iguaçu/2024



Uma entidade do setor público, apresentava os seguintes saldos em 31/12/2023:

- Obrigações financeiras assumidas em virtude de convênios: R\$10.000;
- Operações de crédito para amortização em 11 meses, cujas receitas não constam do orçamento: R\$12.000;
- Obrigações financeiras assumidas em virtude de lei: R\$15.000;
- Operações de crédito para amortização em 9 meses, cujas receitas constam do orçamento: R\$18.000;
- Operações de crédito para amortização em 24 meses, cujas receitas constam do orçamento: R\$20.000.

De acordo com a Lei Complementar no 101/2000, a dívida pública consolidada da entidade é de

- a) R\$35.000.
- b) R\$45.000.
- c) R\$50.000.
- d) R\$53.000.
- e) R\$63.000.

Comentários:

A questão apresentada requer o cálculo da Dívida Pública Consolidada (DPC) de uma entidade pública com base nos saldos fornecidos em 31/12/2023. A Dívida Pública Consolidada, conforme definido pela Lei Complementar nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF), é o montante total, apurado sem duplicidade, das obrigações financeiras do ente da Federação, assumidas em virtude de leis, contratos, convênios ou tratados e da realização de operações de crédito para amortização em prazo superior a doze meses.

Além disso, a LRF estabelece que também integram a DPC as operações de crédito de prazo inferior a doze meses cujas receitas tenham constado do orçamento.

Analisando os saldos fornecidos:

1. Obrigações financeiras assumidas em virtude de convênios: R\$10.000;

Essas obrigações são assumidas em virtude de convênios e, portanto, integram a DPC, independentemente do prazo.

2. Operações de crédito para amortização em 11 meses, cujas receitas **não** constam do orçamento: R\$12.000;

Trata-se de uma operação de crédito com prazo inferior a 12 meses e cujas receitas **não constam do orçamento. Portanto, não integra a dívida pública consolidada.**

3. Obrigações financeiras assumidas em virtude de lei: R\$15.000;

Essas obrigações são assumidas em virtude de lei e, portanto, integram a DPC, independentemente do prazo.



4. Operações de crédito para amortização em 9 meses, cuja receita constam do orçamento: R\$18.000;

Embora o prazo de amortização seja inferior a 12 meses, como as receitas constam do orçamento, essa operação de crédito integra a DPC.

5. Operações de crédito para amortização em 24 meses, cuja receita constam do orçamento: R\$20.000.

Esta é uma operação de crédito com prazo superior a 12 meses e, portanto, integra a DPC.

Cálculo da Dívida Pública Consolidada:

Somando os valores que integram a DPC:

I. Obrigações financeiras assumidas em virtude de convênios: R\$ 10.000

II. Obrigações financeiras assumidas em virtude de lei: R\$ 15.000

III. Operações de crédito para amortização em 9 meses, com receitas no orçamento: R\$ 18.000

IV. Operações de crédito para amortização em 24 meses, com receitas no orçamento: R\$ 20.000

Total da Dívida Pública Consolidada = R\$10.000 + R\$15.000 + R\$18.000 + R\$20.000 = R\$63.000

Gabarito: E

10. FGV - Ana Prev (MACAEPREV)/MACAEPREV/Contabilidade/2024

Em relação à dívida pública mobiliária, considere as entidades a seguir:

I. Banco Central do Brasil

II. Estados

III. Municípios

De acordo com a Lei no 101/2000, a dívida pública mobiliária é representada por títulos emitidos pela União, inclusive o que apresenta em

a) I, somente.

b) I e II, somente.

c) I e III, somente.

d) II e III, somente.

e) I, II e III.

Comentários:

Segundo a LRF

"Art. 29. Para os efeitos desta Lei Complementar, são adotadas as seguintes definições:



I - dívida pública consolidada ou fundada: montante total, apurado sem duplicidade, das obrigações financeiras do ente da Federação, assumidas em virtude de leis, contratos, convênios ou tratados e da realização de operações de crédito, para amortização em prazo superior a doze meses;

II - dívida pública mobiliária: dívida pública representada por títulos emitidos pela União, inclusive os do Banco Central do Brasil, Estados e Municípios (...);

Gabarito: E

11. FGV - ACI (Pref Vitória)/Pref Vitória/Ciências Jurídicas/2024

A dívida pública representa o somatório das obrigações do Estado perante todos os seus credores referentes aos empréstimos públicos contraídos no mercado interno e externo. Quanto à classificação da dívida pública, o art. 29 da Lei de Responsabilidade Fiscal adota as seguintes definições.

I. Dívida pública consolidada ou fundada: montante total, apurado sem duplicidade, das obrigações financeiras do ente da Federação, assumidas em virtude de leis, contratos, convênios ou tratados e da realização de operações de crédito, para amortização em prazo superior a doze meses.

II. Dívida pública mobiliária: dívida pública representada por títulos emitidos pela União, inclusive os do Banco Central do Brasil, Estados e Municípios.

III. Operação de crédito: é aquela contraída a curto prazo, para atender às momentâneas necessidades de caixa, surgindo no momento em que as receitas referentes à respectiva despesa ainda não tenham sido percebidas.

IV. Refinanciamento da dívida mobiliária: emissão de títulos para pagamento do principal acrescido da atualização monetária.

Está correto o que se afirma em

- a) I e II, apenas.
- b) I, II e IV, apenas.
- c) III e IV, apenas.
- d) I, apenas.
- e) I, II, III e IV.

Comentários:

Segundo a LRF

“Art. 29. Para os efeitos desta Lei Complementar, são adotadas as seguintes definições:

I - dívida pública consolidada ou fundada: montante total, apurado sem duplicidade, das obrigações financeiras do ente da Federação, assumidas em virtude de leis, contratos, convênios ou tratados e da realização de operações de crédito, para amortização em prazo superior a doze meses;



II - dívida pública mobiliária: dívida pública representada por títulos emitidos pela União, inclusive os do Banco Central do Brasil, Estados e Municípios;

III - operação de crédito: compromisso financeiro assumido em razão de mútuo, abertura de crédito, emissão e aceite de título, aquisição financiada de bens, recebimento antecipado de valores provenientes da venda a termo de bens e serviços, arrendamento mercantil e outras operações assemelhadas, inclusive com o uso de derivativos financeiros;

IV - concessão de garantia: compromisso de adimplência de obrigação financeira ou contratual assumida por ente da Federação ou entidade a ele vinculada;

V - refinanciamento da dívida mobiliária: emissão de títulos para pagamento do principal acrescido da atualização monetária."

O inciso II está errado, pois refere-se às ARO's, que são contraídas a curto prazo, para atender às momentâneas insuficiências de caixa, surgindo no momento em que as receitas referentes à respectiva despesa ainda não tenham sido percebidas.

Gabarito: B

12. FGV - Ana Leg (ALEP)/ALEP/Contador/2024

De acordo com a Lei de Responsabilidade Fiscal, a operação de crédito por antecipação de receita orçamentária estará proibida

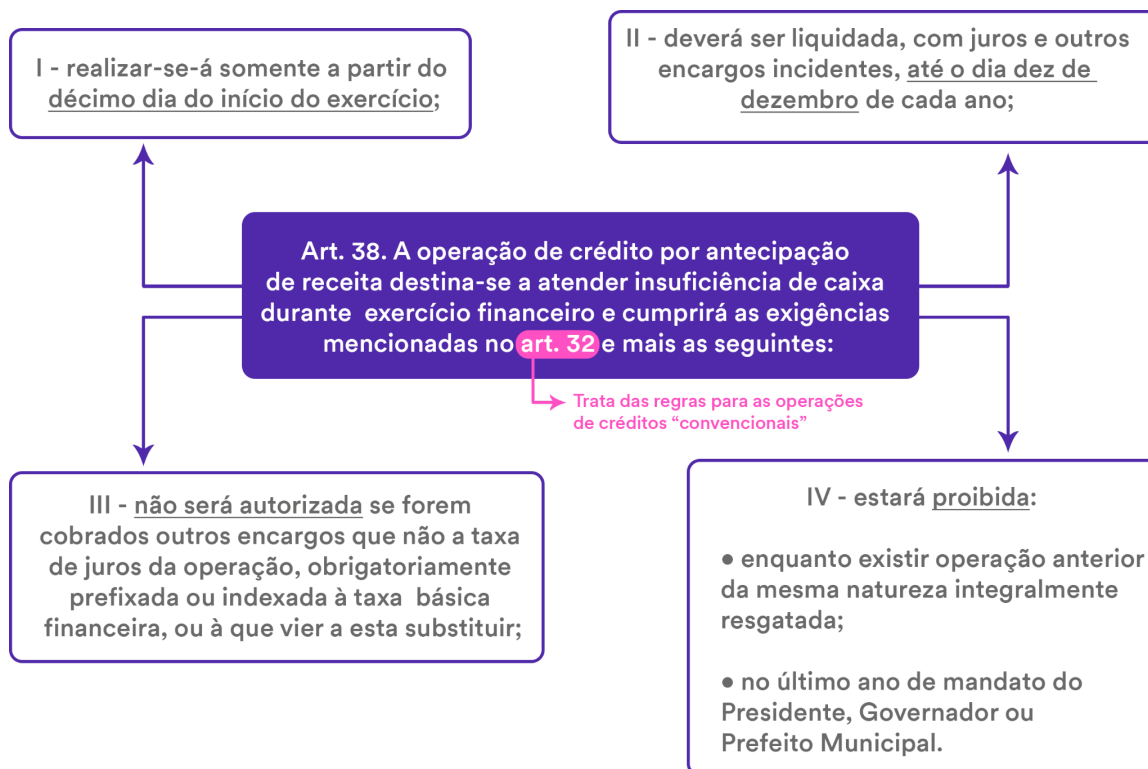
- a) quando se realizar após o 15º dia do início do exercício.
- b) no primeiro ano de mandato do Presidente, Governador ou Prefeito Municipal.
- c) enquanto existir operação anterior da mesma natureza não integralmente resgatada.
- d) quando for destinada a atender insuficiência de caixa durante o exercício financeiro
- e) quando efetuada mediante abertura de crédito junto à instituição financeira vencedora em processo competitivo eletrônico promovido pelo Banco Central do Brasil.

Comentários:

Segundo a LRF, a operação de crédito por antecipação de receita (ARO) destina-se a atender insuficiência de caixa durante o exercício financeiro e cumprirá as exigências para as operações de crédito (tópico anterior) e as seguintes (art. 38, caput, da LRF):

- realizar-se-á somente a partir do décimo dia do início do exercício.
- deverá ser liquidada, com juros e outros encargos incidentes, até o dia 10 de dezembro de cada ano.
- não será autorizada se forem cobrados outros encargos que não a taxa de juros da operação, obrigatoriamente prefixada ou indexada à taxa básica financeira, ou à que vier a esta substituir.
- estará proibida enquanto existir operação anterior da mesma natureza não integralmente resgatada, bem como no último ano de mandato do Presidente, Governador ou Prefeito Municipal.





Gabarito: C

13. FGV - Cont (Pref Caraguatatuba)/Pref Caraguatatuba/2024

Assinale a opção que indica uma operação que não se equipara às operações de crédito, de acordo com o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP).

- a) A assunção de obrigação entre pessoas jurídicas integrantes do mesmo ente, seja ele Estado, Distrito Federal ou Município.
- b) A assunção de obrigação, sem autorização orçamentária, com fornecedores para pagamento a posteriori de bens e serviços.
- c) A assunção, o reconhecimento ou a confissão de dívidas pelo ente da Federação, sem prejuízo do cumprimento das exigências para a geração de despesa.
- d) O recebimento antecipado de valores de empresa em que o poder público detenha, direta ou indiretamente, a maioria do capital social com direito a voto, salvo lucros e dividendos, na forma da legislação.
- e) A assunção direta de compromisso, a confissão de dívida ou operação assemelhada, com fornecedor de bens, mercadorias ou serviços, mediante emissão, aceite ou aval de título de crédito, não se aplicando esta vedação a empresas estatais dependentes.

Comentários:

Segundo o MCASP 11ª edição e Resolução nº 43/2001 do Senado

"Art. 3º Constitui operação de crédito, para os efeitos desta Resolução, os compromissos assumidos com credores situados no País ou no exterior, em razão de mútuo, abertura de crédito,



emissão e aceite de título, aquisição financiada de bens, recebimento antecipado de valores provenientes da venda a termo de bens e serviços, arrendamento mercantil e outras operações assemelhadas, inclusive com o uso de derivativos financeiros.

§ 1º Equiparam-se a operações de crédito: (Renumerado do parágrafo único pela Resolução n.º 19, de 2003)

I - recebimento antecipado de valores de empresa em que o Poder Público detenha, direta ou indiretamente, a maioria do capital social com direito a voto, salvo lucros e dividendos, na forma da legislação;

II - assunção direta de compromisso, confissão de dívida ou operação assemelhada, com fornecedor de bens, mercadorias ou serviços, mediante emissão, aceite ou aval de títulos de crédito;

III - assunção de obrigação, sem autorização orçamentária, com fornecedores para pagamento a posteriori de bens e serviços.

§ 2º Não se equiparam a operações de crédito: (Incluído pela Resolução n.º 19, de 2003)

I - assunção de obrigação entre pessoas jurídicas integrantes do mesmo Estado, Distrito Federal ou Município, nos termos da definição constante do inciso I do art. 2º desta Resolução; (Incluído pela Resolução n.º 19, de 2003)

II - parcelamento de débitos preexistentes junto a instituições não-financeiras, desde que não impliquem elevação do montante da dívida consolidada líquida. (Incluído pela Resolução n.º 19, de 2003)"

Gabarito: A

14. FGV - AFFC (STN)/STN/Economico-Financeira/Contratações/2024

Quando os recursos próprios são insuficientes para a realização dos investimentos públicos o gestor pode, como alternativa comum, recorrer a fontes de financiamento internas e/ou externas para realizar operações de crédito.

Nesse contexto, é correto afirmar que

- a) a LRF e as Resoluções do Senado Federal são exemplos de normativos que regulam o processo para efetivação de tais operações nos governos subnacionais.
- b) a LRF e as Resoluções da Câmara Federal são exemplos de normativos que regulam o processo para efetivação de tais operações.
- c) para estados e municípios, a regulação das operações de crédito se dá via LRF e leis complementares estaduais e municipais, respectivamente.
- d) para a realização de operações de crédito é indispensável uma boa avaliação de risco do ente público por parte da Secretaria do Tesouro Nacional (STN).
- e) tanto as operações de crédito internas quanto externas possuem como requisito para a aprovação uma boa nota após a avaliação da Secretaria do Tesouro Nacional (STN).

Comentários:



Os limites para a dívida pública, operações de crédito e concessão de garantia serão fixados em percentual da receita corrente líquida para cada esfera de governo e aplicados igualmente a todos os entes da Federação que a integrem, constituindo, para cada um deles, limites máximos (art. 30, § 3º, da LRF).

Segundo o art. 30, I, da LRF, serão estabelecidos pelo Senado Federal por proposta do Chefe do Poder Executivo da União, enviada 90 dias após a publicação da LRF:

⇒ Limites globais para o montante da dívida consolidada da União, Estados e Municípios e de limites e condições relativos às operações de crédito externo e interno da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, de suas autarquias e demais entidades controladas pelo Poder Público federal;

O art. 30, II, da LRF, estabelece que os limites para o montante da dívida mobiliária federal serão estabelecidos pelo Congresso Nacional, mediante projeto de lei encaminhado pelo Chefe do Poder Executivo da União, enviado também 90 dias após a publicação da LRF.

A Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) estabelece normas gerais para a gestão fiscal responsável, incluindo diretrizes sobre operações de crédito para Estados e Municípios. Além disso, o Senado Federal, por meio de resoluções específicas, como a Resolução nº 43 de 2001, define limites e condições para a contratação dessas operações pelos entes subnacionais.

Gabarito: A

15. FGV - AFFC (STN)/STN/Contábil/2024

Além do controle dos gastos com pessoal, a LRF disciplina as operações de crédito pleiteadas pelos entes públicos.

A respeito do tema, é correto afirmar que

- a) a observância dos limites e das condições fixados pela Câmara Federal é pré-requisito objetivo legal a ser apresentado quando da formalização do pleito.
- b) as condições legais impostas na LRF são indiferentes em relação às operações de crédito internas ou externas.
- c) entre as condições previstas na LRF para a realização de operações de crédito, tem-se o parecer de órgãos técnicos e jurídicos, demonstrando a relação custo-benefício e o interesse econômico e social da operação.
- d) com vistas a evitar a quebra de legitimidade de operação, não poderá haver alteração da finalidade de operação de crédito dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.
- e) no caso das "operações por antecipação de receita", é suficiente que o ente inclua os recursos provenientes da operação no orçamento ou em créditos adicionais.

Comentários:

A questão aborda as condições estabelecidas pela Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) para a realização de operações de crédito pelos entes públicos. Analisando item a item, temos:

a) Errado



Conforme o Artigo 32, §1º, inciso III, da LRF, a observância dos limites e condições é fixada pelo Senado Federal, e não pela Câmara dos Deputados. Portanto, a referência à "Câmara Federal" está equivocada.

b) Errado

A LRF estabelece condições específicas para operações de crédito, aplicáveis tanto às operações internas quanto às externas. Além disso, há requisitos adicionais para operações externas, como a necessidade de autorização específica do Senado Federal, conforme o Artigo 32, §1º, inciso IV. Portanto, as condições legais não são indiferentes quanto à origem das operações de crédito.

c) Certo

O Artigo 32, §1º, da LRF, estabelece que o ente interessado deve formalizar seu pleito fundamentando-o em parecer de seus órgãos técnicos e jurídicos, demonstrando a relação custo-benefício e o interesse econômico e social da operação. Essa exigência visa assegurar que a operação de crédito seja vantajosa e atenda ao interesse público.

d) Errado

Segundo a LRF

"Art. 32

§ 7º Poderá haver alteração da finalidade de operação de crédito de Estados, do Distrito Federal e de Municípios sem a necessidade de nova verificação pelo Ministério da Economia, desde que haja prévia e expressa autorização para tanto, no texto da lei orçamentária, em créditos adicionais ou em lei específica, que se demonstre a relação custo-benefício e o interesse econômico e social da operação e que não configure infração a dispositivo desta Lei Complementar."

e) Errado

As ARO's são operações extraorçamentárias e não incluídas no orçamento nem nas leis de créditos adicionais.

Gabarito: C

16. FGV - Aux Tec CE (TCE-PA)/TCE PA/"Sem Área"/2024

Em relação às operações a seguir, quando não há elevação da dívida consolidada líquida, não representam operações de crédito:

- a) a emissão e aceite de título.
- b) o arrendamento mercantil.
- c) a aquisição financiada de bens.
- d) o parcelamento de débitos preexistentes junto a instituições não financeiras.
- e) o recebimento antecipado de valores provenientes da venda a termo de bens e serviços.

Comentários:

Segundo o MCASP 11ª edição e Resolução nº 43/2001 do Senado



“Art. 3º Constitui operação de crédito, para os efeitos desta Resolução, os compromissos assumidos com credores situados no País ou no exterior, em razão de mútuo, abertura de crédito, emissão e aceite de título, aquisição financiada de bens, recebimento antecipado de valores provenientes da venda a termo de bens e serviços, arrendamento mercantil e outras operações assemelhadas, inclusive com o uso de derivativos financeiros.

§ 1º Equiparam-se a operações de crédito: (Renumerado do parágrafo único pela Resolução n.º 19, de 2003)

I - recebimento antecipado de valores de empresa em que o Poder Público detenha, direta ou indiretamente, a maioria do capital social com direito a voto, salvo lucros e dividendos, na forma da legislação;

II - assunção direta de compromisso, confissão de dívida ou operação assemelhada, com fornecedor de bens, mercadorias ou serviços, mediante emissão, aceite ou aval de títulos de crédito;

III - assunção de obrigação, sem autorização orçamentária, com fornecedores para pagamento a posteriori de bens e serviços.

§ 2º Não se equiparam a operações de crédito: (Incluído pela Resolução n.º 19, de 2003)

I - assunção de obrigação entre pessoas jurídicas integrantes do mesmo Estado, Distrito Federal ou Município, nos termos da definição constante do inciso I do art. 2º desta Resolução; (Incluído pela Resolução n.º 19, de 2003)

II - parcelamento de débitos preexistentes junto a instituições não-financeiras, desde que não impliquem elevação do montante da dívida consolidada líquida. (Incluído pela Resolução n.º 19, de 2003)”

Gabarito: D

17. FGV - ACE (TCE-GO)/TCE GO/Ciências Contábeis/2024

São Restos a Pagar todas as despesas regularmente empenhadas, do exercício atual ou anterior, mas não pagas até 31 de dezembro do exercício financeiro vigente.

Sobre Restos a Pagar, analise os itens a seguir:

I. A obrigatoriedade do gestor público, no último ano do seu mandato, contrair obrigação de despesa que não possa ser cumprida integralmente dentro dele, ou que tenha parcelas a serem pagas no exercício seguinte sem que haja suficiente disponibilidade de caixa para este efeito;

II. No fim do exercício, as despesas orçamentárias empenhadas e não pagas serão inscritas em restos a pagar;

III. A vedação do gestor público, nos últimos dois quadrimestres do seu mandato, contrair obrigação de despesa que não possa ser cumprida integralmente dentro dele, ou que tenha parcelas a serem pagas no exercício seguinte sem que haja suficiente disponibilidade de caixa para este efeito.

Está correto o que se afirma em

a) I, apenas.



- b) I e II, apenas.
- c) I e III, apenas.
- d) II e III, apenas.
- e) I, II e III.

Comentários:

A questão apresentada aborda conceitos relacionados aos Restos a Pagar e às vedações impostas pela Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) no último ano de mandato dos gestores públicos.

Analisando item a item, temos:

I. Errado

A LRF, em seu artigo 42, veda expressamente que, nos últimos dois quadrimestres do mandato, o titular de Poder ou órgão contraia obrigação de despesa que não possa ser cumprida integralmente dentro do mandato ou que tenha parcelas a serem pagas no exercício seguinte sem a devida disponibilidade de caixa. Portanto, não se trata de uma obrigatoriedade, mas sim de uma proibição imposta ao gestor público.

II. Certo

Conforme o artigo 36 da Lei nº 4.320/1964, consideram-se Restos a Pagar as despesas empenhadas e não pagas até 31 de dezembro do exercício, distinguindo-se entre processadas (liquidadas) e não processadas (não liquidadas).

III. Certo

Como mencionado na análise do Item I, o artigo 42 da LRF estabelece essa vedação para assegurar a responsabilidade fiscal e evitar que obrigações financeiras sejam transferidas para gestões subsequentes sem o devido respaldo financeiro.

Gabarito: D

18. FGV - CL (CM Fortal)/CM Fortaleza/Orçamento e Finanças Públicas/2024

O Decreto Legislativo no 06, de março de 2020, reconheceu, para os fins do disposto na Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), a ocorrência do estado de calamidade pública, nos termos da solicitação do Presidente da República.

A Emenda Constitucional no 106, de 2020, por sua vez, institui regime extraordinário fiscal, financeiro e de contratações para enfrentamento de calamidade pública nacional decorrente de pandemia do coronavírus.

Conforme previsto na LRF, durante a vigência do estado de calamidade pública

- a) não se dispensa o atingimento dos resultados fiscais e a limitação de empenho.
- b) não se dispensa as condições e demais restrições da lei de responsabilidade fiscal à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios para a contratação e aditamento de operações de crédito.



- c) afasta-se as disposições relativas à transparência, controle e fiscalização.
- d) dispensa-se os limites aplicáveis à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios para concessão de garantias.
- e) não se dispensa os limites aplicáveis à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios para a contratação entre entes da Federação.

Comentários:

A questão aborda as disposições da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) e da Emenda Constitucional nº 106/2020 referentes às medidas aplicáveis durante a vigência de um estado de calamidade pública.

O artigo 65 da LRF prevê que, uma vez reconhecido o estado de calamidade pública pelo Congresso Nacional, ficam suspensas a contagem dos prazos e as disposições estabelecidas nos artigos 23, 31 e 70 da LRF, que tratam, entre outros aspectos, do atingimento dos resultados fiscais e da limitação de empenho. Portanto, durante a vigência do estado de calamidade pública, essas exigências são dispensadas.

A LRF também estabelece que, durante o estado de calamidade pública reconhecido, são dispensados os limites, condições e demais restrições aplicáveis à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios para a contratação e aditamento de operações de crédito.

Entretanto, mesmo durante o estado de calamidade pública, as disposições relativas à transparência, controle e fiscalização permanecem em vigor. A LRF e a Emenda Constitucional nº 106/2020 não preveem o afastamento dessas obrigações, garantindo que a gestão fiscal continue sendo monitorada e transparente.

Conforme o artigo 65 da LRF, durante o estado de calamidade pública reconhecido, são dispensados os limites, condições e demais restrições aplicáveis à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios para a concessão de garantias.

Gabarito: D

19. FGV - Tec Leg (ALEP)/ALEP/Técnico em Contabilidade/2024

De acordo com a Lei de Responsabilidade Fiscal, os Municípios contribuirão para o custeio de despesas de competência de outros entes da Federação se houver convênio, acordo, ajuste ou congênere, conforme sua legislação, e autorização

- a) no plano plurianual, somente.
- b) na lei orçamentária anual, somente.
- c) na lei de diretrizes orçamentárias, somente.
- d) na lei de diretrizes orçamentárias e no plano plurianual.
- e) na lei de diretrizes orçamentárias e na lei orçamentária anual.

Comentários:

Conforme a LRF



“Art. 62. Os Municípios só contribuirão para o custeio de despesas de competência de outros entes da Federação se houver:

I - autorização na lei de diretrizes orçamentárias e na lei orçamentária anual;

II - convênio, acordo, ajuste ou congênere, conforme sua legislação.”

Gabarito: E

20. FGV - Cont (Pref Caraguatatuba)/Pref Caraguatatuba/2024

Em relação ao acompanhamento e à avaliação, de forma permanente, da política e da operacionalidade da gestão fiscal, realizados por conselho de gestão fiscal, analise as afirmativas a seguir.

I. Harmonização e coordenação entre os entes da Federação.

II. Adoção de normas e padrões mais detalhistas e completos para os pequenos Municípios.

III. Disseminação de práticas que resultem em maior eficiência na alocação e execução do gasto público, na arrecadação de receitas, no controle do endividamento e na transparência da gestão fiscal.

De acordo com a Lei Complementar no 101/2000, o acompanhamento e a avaliação da política e da operacionalidade da gestão fiscal realizados por conselho de gestão fiscal, visa ao que se afirmou em

- a) I, somente.
- b) I e II, somente.
- c) I e III, somente.
- d) II e III, somente.
- e) I, II e III.

Comentários:

Questão que cobra a parte final e transitória da LRF. Vejamos:

“Art. 67. O acompanhamento e a avaliação, de forma permanente, da política e da operacionalidade da gestão fiscal serão realizados por conselho de gestão fiscal, constituído por representantes de todos os Poderes e esferas de Governo, do Ministério Público e de entidades técnicas representativas da sociedade, visando a:

I - harmonização e coordenação entre os entes da Federação;

II - disseminação de práticas que resultem em maior eficiência na alocação e execução do gasto público, na arrecadação de receitas, no controle do endividamento e na transparência da gestão fiscal;

III - adoção de normas de consolidação das contas públicas, padronização das prestações de contas e dos relatórios e demonstrativos de gestão fiscal de que trata esta Lei Complementar,



normas e padrões mais simples para os pequenos Municípios, bem como outros, necessários ao controle social;

IV - divulgação de análises, estudos e diagnósticos.”

As afirmativas I e III estão corretas e refletem as atribuições do Conselho de Gestão Fiscal conforme estabelecido na Lei de Responsabilidade Fiscal. A afirmativa II está incorreta por sugerir o oposto do que a lei prevê para os pequenos Municípios.

Gabarito: C

21. FGV - Aud CE (TCE-PA)/TCE PA/Administrativa/Contabilidade/2024

O Relatório de Gestão Fiscal contém demonstrativos comparativos com os limites de que trata a Lei de Responsabilidade Fiscal dos montantes de despesa total com pessoal, evidenciando as despesas com ativos, inativos e pensionistas, dívida consolidada líquida, concessão de garantias e contragarantias e operações de crédito.

Se a despesa total com pessoal do Poder ou órgão ultrapassar os limites definidos na Lei ao final de um quadrimestre, o excedente deverá ser eliminado nos dois quadrimestres seguintes, sendo pelo menos um terço no primeiro. No entanto, em situação especial, caso o Poder ou órgão ultrapasse seu limite de despesa com pessoal, entende-se que ele disporá automaticamente de quatro quadrimestres para eliminação do excesso, devendo eliminar pelo menos um terço dele nos dois primeiros.

Essa situação especial pode ser caracterizada por

- a) alta cotação do dólar.
- b) altos índices de inflação.
- c) alta taxa de desemprego.
- d) baixo nível de exportação.
- e) baixo crescimento econômico.

Comentários:

Segundo a LRF

“Art. 66. Os prazos estabelecidos nos arts. 23 (despesas com pessoal), 31 (endividamento) e 70 serão duplicados no caso de crescimento real baixo ou negativo do Produto Interno Bruto (PIB) nacional, regional ou estadual por período igual ou superior a quatro trimestres.”

§ 1º Entende-se por baixo crescimento a taxa de variação real acumulada do Produto Interno Bruto inferior a 1% (um por cento), no período correspondente aos quatro últimos trimestres.

§ 2º A taxa de variação será aquela apurada pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística ou outro órgão que vier a substituí-la, adotada a mesma metodologia para apuração dos PIB nacional, estadual e regional.”

A LRF não prevê a alta cotação do dólar como critério para a ampliação dos prazos de recondução das despesas com pessoal aos limites legais. Embora a valorização do dólar possa impactar a economia, especialmente em países com significativa exposição ao mercado externo,



ela não é considerada, pela LRF, uma situação especial que justifique a flexibilização dos prazos para ajuste das despesas com pessoal.

Embora altos índices de inflação possam afetar a economia e as finanças públicas, a LRF não estabelece a inflação elevada como condição para a duplicação dos prazos de ajuste das despesas com pessoal.

A LRF não menciona a taxa de desemprego como fator para a ampliação dos prazos de recondução das despesas com pessoal aos limites legais. Embora o desemprego elevado seja um indicativo de dificuldades econômicas, ele não é utilizado pela LRF como critério para flexibilização dos prazos.

O nível de exportação, apesar de ser um indicador econômico relevante, não é considerado pela LRF como condição para a duplicação dos prazos de ajuste das despesas com pessoal.

Conforme o artigo 66 da LRF, os prazos estabelecidos para a recondução das despesas com pessoal aos limites legais serão duplicados no caso de crescimento real baixo ou negativo do Produto Interno Bruto (PIB) nacional, regional ou estadual por período igual ou superior a quatro trimestres. O §1º do mesmo artigo define "baixo crescimento" como a taxa de variação real acumulada do PIB inferior a 1% no período correspondente aos quatro últimos trimestres. Essa medida visa proporcionar aos entes federativos um prazo maior para ajustar suas despesas em períodos de desaceleração econômica significativa.

Gabarito: E

22. FGV - AL (CAM DEP)/CAM DEP/Consultor Legislativo/Área IV/2024

A Lei Complementar no 101/2000 (LRF) prevê alguns dispositivos para garantir o cumprimento das metas fiscais do setor público, embora seja dispensado o atingimento de alguns resultados fiscais em caso de calamidade pública reconhecida pelo Congresso Nacional, no caso da União, ou pelas Assembleias Legislativas, na hipótese dos Estados e Municípios.

Em relação ao tema, é correto afirmar, a partir da LRF, que

- a) a realização de operações de crédito pelo ente público poderá ser efetivada em caso de calamidade reconhecida, após apresentada a verificação de limites, condições e demais restrições aplicáveis.
- b) a concessão de garantias das operações de crédito contratadas pelo ente público poderá ser efetivada em caso de calamidade reconhecida, após apresentada a verificação de limites, condições e demais restrições aplicáveis.
- c) a realização de transferências voluntárias entre os entes públicos poderá ser efetivada em caso de calamidade reconhecida, após apresentada a verificação de limites, condições e demais restrições aplicáveis.
- d) a contratação entre entes da Federação poderá ser efetivada em caso de calamidade reconhecida, após apresentada a verificação de limites, condições e demais restrições aplicáveis.
- e) não serão objeto de limitação as despesas que constituam obrigações constitucionais e legais do ente, inclusive aquelas destinadas ao pagamento do serviço da dívida, as relativas à inovação e ao desenvolvimento científico e tecnológico custeadas por fundo criado para tal finalidade.



Comentários:

Em caso de calamidade pública oficialmente reconhecida, a LRF dispensa o cumprimento de alguns requisitos e limites fiscais temporariamente, inclusive os relativos a operações de crédito. O Art. 65 da LRF dispensa o cumprimento de tais exigências temporariamente, incluindo limites para concessão de garantias, enquanto perdurarem os efeitos da calamidade.

Segundo o art. 65, *caput*, da LRF, na ocorrência de calamidade pública reconhecida pelo Congresso Nacional, no caso da União, ou pelas Assembleias Legislativas, na hipótese dos estados e municípios; enquanto perdurar a situação, serão **suspensas** a contagem dos prazos e as disposições estabelecidas nos arts. 23 (apuração das despesas com pessoal), 31 (apuração da dívida consolidada) e 70 (prazo exaurido). Ainda, serão **dispensados o atingimento dos resultados fiscais** e a limitação de empenho.

O art. 65, § 1º, I, da LRF, diz que, na ocorrência de **calamidade pública** reconhecida pelo Congresso Nacional, nos termos de decreto legislativo, em parte ou na integralidade do território nacional e enquanto perdurar a situação, além do previsto acima, serão dispensados os limites, condições e demais restrições aplicáveis à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, bem como sua verificação, para:

_ **contratação e aditamento de operações de crédito e concessão de garantias:** vários artigos da LRF e de Resoluções do Senado Federal regulamentam o tema. Haverá a dispensa de obedecer a tais regras no caso de calamidade pública.

_ **contratação entre entes da federação:** algo vedado como regra geral pelo art. 35 da LRF, passa a ser permitido em caso de calamidade pública.

_ **recebimento de transferências voluntárias:** as diversas regras da LRF previstas no art. 25 também passam a ser dispensadas em situação de calamidade pública.

No caso de aditamento de operações de crédito garantidas pela União com amparo no disposto acima, a garantia será mantida, não sendo necessária a alteração dos contratos de garantia e de contragarantia vigentes (art. 65, § 3º, da LRF).

Já com relação ao item E

“Art. 9º

§ 2º *Não serão objeto de limitação as despesas que constituam obrigações constitucionais e legais do ente, inclusive aquelas destinadas ao pagamento do serviço da dívida, as relativas à inovação e ao desenvolvimento científico e tecnológico custeadas por fundo criado para tal finalidade e as ressalvadas pela lei de diretrizes orçamentárias.*”

Gabarito: E

23. (TSE/AJ Contabilidade/Cebraspe/2024) A dívida fundada é composta por compromissos financeiros de curto prazo, como títulos de crédito, enquanto a dívida fluante abrange empréstimos de longo prazo contratados pelo governo.

Comentários:

Constitui dívida fundada ou consolidada aquela que compreende os compromissos assumidos com terceiros, exigíveis após doze meses. Segundo a LRF, entende-se como dívida fundada o



montante total, apurado sem duplicidade, das obrigações financeiras assumidas em virtude de leis, contratos, convênios ou tratados e da realização de operações de crédito, para amortização em prazo superior a doze meses.

Segundo a Lei nº 4.320/1964:

"Art. 92

Constituem a dívida flutuante:

I - os restos a pagar;

II - os serviços da dívida a pagar;

III - os depósitos;

IV - os débitos de tesouraria."

Logo, a dívida flutuante compreende obrigações de curto prazo, geralmente exigíveis dentro do exercício financeiro, como restos a pagar, depósitos e adiantamentos. São obrigações transitórias, como restos a pagar e compromissos exigíveis no exercício seguinte imediato. Não são empréstimos de longo prazo.

Gabarito: E

24. (TSE/AJ Contabilidade/Cebraspe/2024) A respeito do orçamento público, julgue o item seguinte.

De acordo com a Lei de Responsabilidade Fiscal, o montante previsto para as receitas de operações de crédito não pode ser superior ao das despesas de capital constantes do projeto de lei orçamentária.

Comentários:

O montante previsto para as receitas de operações de crédito não poderá ser superior ao das despesas de capital, ressalvadas as autorizadas mediante créditos suplementares ou especiais com finalidade precisa, aprovados pelo Poder Legislativo por maioria absoluta. A afirmativa reproduz corretamente a regra do §1º do art. 12 da LRF, que impõe um limite legal às receitas de operações de crédito com vistas a garantir o princípio do equilíbrio orçamentário e o controle do endividamento público. Essa vedação limita o uso de crédito para gastos produtivos e sustentáveis, e impede o uso irresponsável de dívida para custeio da máquina pública.

CF/88 – art. 167, inciso III:

"São vedados: [...] a realização de operações de crédito que excedam o montante das despesas de capital, ressalvadas as autorizadas mediante créditos suplementares ou especiais com finalidade precisa, aprovados pelo Poder Legislativo por maioria absoluta."

Gabarito: C

25. (VUNESP/Pref St André/Contador/2024) Segundo a Lei de Responsabilidade Fiscal, operação de crédito por antecipação de receita destina-se a atender insuficiência de caixa durante o exercício financeiro e cumpre certas exigências.



Assinale a alternativa que contém pelo menos uma dessas exigências.

- a) Deverá ser liquidada, com juros e outros encargos incidentes, até o dia 10 de dezembro de cada ano.
- b) Estará permitida mesmo que exista operação anterior da mesma natureza parcialmente resgatada.
- c) Estará permitida no último ano de mandato do Presidente, Governador ou Prefeito Municipal desde que o representante executivo eleito concorde com a contratação.
- d) Poderá ser contratada por meio de crédito adicional extraordinário quando não houver recursos para pagamento da folha de pagamentos.
- e) Poderá ser realizada se forem cobrados outros encargos que não a taxa de juros da operação, obrigatoriamente prefixada ou indexada à taxa básica financeira, ou à que vier a esta substituir.

Comentário:

A Antecipação de Receita Orçamentária (ARO) destina-se a insuficiência de caixa no próprio exercício e deve observar, entre outras, as exigências do art. 38 da LRF (LC 101/2000):

- (i) ser liquidada até 10 de dezembro do ano de contratação;
- (ii) é vedada enquanto existir ARO anterior não liquidada;
- (iii) é vedada no último ano de mandato do Chefe do Executivo;
- (iv) a taxa de juros deve ser prefixada ou indexada à taxa básica financeira (ou à que a substituir), sendo vedada a cobrança de outros encargos.

Segundo a LRF

“Art. 38. A operação de crédito por antecipação de receita destina-se a atender insuficiência de caixa durante o exercício financeiro e cumprirá as exigências mencionadas no art. 32 e mais as seguintes:

I - realizar-se-á somente a partir do décimo dia do início do exercício;

II - deverá ser liquidada, com juros e outros encargos incidentes, até o dia dez de dezembro de cada ano;

III - não será autorizada se forem cobrados outros encargos que não a taxa de juros da operação, obrigatoriamente prefixada ou indexada à taxa básica financeira, ou à que vier a esta substituir;

IV - estará proibida:

- a) enquanto existir operação anterior da mesma natureza não integralmente resgatada;*
- b) no último ano de mandato do Presidente, Governador ou Prefeito Municipal.”*

Gabarito: A

26. (VUNESP/SPCINE/Gestor Jurídico/2024) De acordo com as definições adotadas pela Lei Complementar nº 101/2000, considerando a situação hipotética na qual certa empresa vinculada



a determinado município se compromete a adimplir obrigação financeira por ela assumida, referido compromisso consistirá em

- a) transferência voluntária.
- b) assunção da dívida.
- c) confissão da dívida.
- d) operação de crédito.
- e) concessão de garantia.

Comentário:

No enunciado, lê-se que “certa empresa vinculada a determinado município se compromete a adimplir obrigação financeira por ela assumida”. A formulação típica de prova para concessão de garantia usa: “compromisso de adimplência de obrigação assumida por terceiro”. Para ser garantia, o compromisso precisa ser de pagar a obrigação de outra pessoa/ente. Se o compromisso é de pagar a própria obrigação, isso não é “garantia”; é apenas o cumprimento do débito próprio (eventualmente decorrente de operação de crédito, se a obrigação nasceu de empréstimo, confissão etc.).

Segundo a LRF

“Art. 29

IV - concessão de garantia: compromisso de adimplência de obrigação financeira ou contratual assumida por ente da Federação ou entidade a ele vinculada;”

Gabarito: E

27. (VUNESP/DESENVOLVE SP/Contador/2024) O compromisso de adimplência de obrigação financeira ou contratual, assumida por ente da Federação ou entidade a ele vinculada, é denominada

- a) Concessão de garantia.
- b) Dívida pública fundada.
- c) Dívida pública mobiliária.
- d) Operação de crédito.
- e) Seguro de responsabilidade.

Comentário:

Segundo a LRF

“Art. 29

IV - concessão de garantia: compromisso de adimplência de obrigação financeira ou contratual assumida por ente da Federação ou entidade a ele vinculada;”



Gabarito: A

28. (VUNESP/Pref Santo André/Procurador/2024) Nos termos da Lei Complementar no 101/00 (Lei de Responsabilidade Fiscal), os entes poderão conceder garantia em operações de crédito internas ou externas. A garantia estará condicionada ao oferecimento de contragarantia.

Considerando o exposto no enunciado, é correto afirmar que

- a) poderá, nas hipóteses contempladas na legislação, ser exigida contragarantia de órgãos e entidades do próprio ente, com outorga de poderes ao garantidor para retê-las e empregar o respectivo valor na liquidação da dívida vencida.
- b) a contragarantia exigida pelos Estados aos Municípios não poderá consistir na vinculação de receitas tributárias diretamente arrecadadas.
- c) nas hipóteses previstas na legislação, poderá ser concedida garantia acima dos limites fixados pelo Senado Federal, com outorga de poderes ao garantidor para retê-las e empregar o respectivo valor na liquidação da dívida vencida.
- d) entidades da Administração indireta, inclusive suas empresas controladas e subsidiárias, poderão conceder garantia com recursos de fundos.
- e) o ente da Federação cuja dívida tiver sido honrada pela União ou por Estado, em decorrência de garantia prestada em operação de crédito, terá suspenso o acesso a novos créditos ou financiamentos até a total liquidação da mencionada dívida.

Comentário:

Analisando item a item, temos:

a) Errada

“Art. 40 Os entes poderão conceder garantia em operações de crédito internas ou externas, observados o disposto neste artigo, as normas do art. 32 e, no caso da União, também os limites e as condições estabelecidos pelo Senado Federal e as normas emitidas pelo Ministério da Economia acerca da classificação de capacidade de pagamento dos mutuários.

§ 1º

I - não será exigida contragarantia de órgãos e entidades do próprio ente;”

b) Errada

“Art. 40

§ 1º

II - a contragarantia exigida pela União a Estado ou Município, ou pelos Estados aos Municípios, poderá consistir na vinculação de receitas tributárias diretamente arrecadadas e provenientes de transferências constitucionais, com outorga de poderes ao garantidor para retê-las e empregar o respectivo valor na liquidação da dívida vencida.”

c) Errado

“Art. 40



§ 5º É nula a garantia concedida acima dos limites fixados pelo Senado Federal.”

d) Errado

“Art. 40

§ 6º É vedado às entidades da administração indireta, inclusive suas empresas controladas e subsidiárias, conceder garantia, ainda que com recursos de fundos.”

e) Certo

“Art. 40

§ 10. O ente da Federação cuja dívida tiver sido honrada pela União ou por Estado, em decorrência de garantia prestada em operação de crédito, terá suspenso o acesso a novos créditos ou financiamentos até a total liquidação da mencionada dívida.

Gabarito: E

29. (VUNESP/Pref Catanduva/Contador/2024) O compromisso financeiro assumido em razão de mútuo, abertura de crédito, emissão e aceite de título, aquisição financiada de bens, recebimento antecipado de valores provenientes da venda a termo de bens e serviços, arrendamento mercantil e outras operações assemelhadas, inclusive com o uso de derivativos financeiros, é denominado

- a) arrendamento mercantil.
- b) arrendamento operacional.
- c) concessão de garantia.
- d) dívida consolidada pública.
- e) operação de crédito.

Comentário:

Conforme a LRF

“Art. 29. Para os efeitos desta Lei Complementar, são adotadas as seguintes definições:

III - operação de crédito: compromisso financeiro assumido em razão de mútuo, abertura de crédito, emissão e aceite de título, aquisição financiada de bens, recebimento antecipado de valores provenientes da venda a termo de bens e serviços, arrendamento mercantil e outras operações assemelhadas, inclusive com o uso de derivativos financeiros;

§ 1º Equipara-se a operação de crédito a assunção, o reconhecimento ou a confissão de dívidas pelo ente da Federação, sem prejuízo do cumprimento das exigências dos arts. 15 e 16.”

Gabarito: E

30. (VUNESP/Pref Catanduva/Procurador/2024) Considerando as disposições adotadas pela Lei Complementar no 101/2000, no caso de determinado município vir a se comprometer pelo



adimplemento de obrigação financeira, assumida por autarquia municipal a ele pertencente, estará realizando o ato de

- a) concessão de garantia.
- b) operação de crédito.
- c) confissão de dívida.
- d) assunção de dívida.
- e) reconhecimento de dívida.

Comentário:

No enunciado, lê-se que *"no caso de determinado município vir a se comprometer pelo adimplemento de obrigação financeira, assumida por autarquia municipal a ele pertencente"*.

A formulação típica de prova para concessão de garantia usa: *"compromisso de adimplência de obrigação assumida por terceiro"*.

Para ser garantia, o compromisso precisa ser de pagar a obrigação de outro. Se o compromisso é de pagar a própria obrigação, isso não é "garantia"; é apenas o cumprimento do débito próprio (eventualmente decorrente de operação de crédito, se a obrigação nasceu de empréstimo, confissão etc.).

Segundo a LRF

"Art. 29

IV - concessão de garantia: compromisso de adimplência de obrigação financeira ou contratual assumida por ente da Federação ou entidade a ele vinculada;"

Gabarito: A

31. (VUNESP/SAAE Aparecida/Contador/2024) A captação de recursos a título de antecipação de receita de tributo ou contribuição cujo fato gerador ainda não tenha ocorrido, equipara-se à

- a) dívida fundada e é proibida.
- b) dívida mobiliária e é permitida.
- c) inversão financeira e é permitida.
- d) operações de créditos e é proibida.
- e) operações de créditos e é permitida.

Comentário:

Segundo a LRF

"Art. 37. Equiparam-se a operações de crédito e estão vedados:



I - captação de recursos a título de antecipação de receita de tributo ou contribuição cujo fato gerador ainda não tenha ocorrido, sem prejuízo do disposto no § 7º do art. 150 da Constituição;

Gabarito: D

32. (VUNESP/Pref Osasco/Contador/2024) A operação de crédito por antecipação de receita destina-se a atender insuficiência de caixa durante o exercício financeiro e cumpre as exigências contidas na Lei nº 101/00, essa operação

- a) será realizada somente a partir do vigésimo quinto dia do segundo mês do exercício.
- b) será realizada somente a partir do vigésimo quinto dia do exercício.
- c) será autorizada se forem cobrados outros encargos e taxa de juros vinculada a SELIC da operação, obrigatoriamente prefixada ou indexada ao IGPM, ou à que vier a essa substituir.
- d) não será autorizada se forem cobrados outros encargos e taxa de juros vinculada a SELIC da operação, obrigatoriamente prefixada.
- e) deverá ser liquidada, com juros e outros encargos incidentes, até o dia dez de dezembro de cada ano.

Comentário:

A Antecipação de Receita Orçamentária (ARO) destina-se a insuficiência de caixa no próprio exercício e deve observar, entre outras, as exigências do art. 38 da LRF (LC 101/2000):

- (i) ser liquidada até 10 de dezembro do ano de contratação;
- (ii) é vedada enquanto existir ARO anterior não liquidada;
- (iii) é vedada no último ano de mandato do Chefe do Executivo;
- (iv) a taxa de juros deve ser prefixada ou indexada à taxa básica financeira (ou à que a substituir), sendo vedada a cobrança de outros encargos.

Segundo a LRF

“Art. 38. A operação de crédito por antecipação de receita destina-se a atender insuficiência de caixa durante o exercício financeiro e cumprirá as exigências mencionadas no art. 32 e mais as seguintes:

I - realizar-se-á somente a partir do décimo dia do início do exercício;

II - deverá ser liquidada, com juros e outros encargos incidentes, até o dia dez de dezembro de cada ano;

III - não será autorizada se forem cobrados outros encargos que não a taxa de juros da operação, obrigatoriamente prefixada ou indexada à taxa básica financeira, ou à que vier a esta substituir;

IV - estará proibida:

- a) enquanto existir operação anterior da mesma natureza não integralmente resgatada;*
- b) no último ano de mandato do Presidente, Governador ou Prefeito Municipal.”*



Gabarito: E

33. (VUNESP/Pref Osasco/Procurador/2024) A Lei Complementar no 101/2000 veda a realização de operação de crédito entre um ente da federação, seja de forma direta ou por intermédio de fundo, autarquia, fundação ou empresa estatal dependente, e outro ente federativo, inclusive suas entidades da administração indireta, ainda que sob a forma de novação, refinanciamento ou postergação de dívida contraída anteriormente. Todavia, a operação de crédito será permitida, na hipótese de

- a) ser realizada entre uma instituição financeira estatal e o ente da federação que a controla, na qualidade de beneficiário do empréstimo.
- b) captação de recursos a título de antecipação de receita de tributo ou contribuição, cujo fato gerador ainda não tenha ocorrido, assegurada a imediata e preferencial restituição da quantia paga, caso não se realize o fato gerador presumido.
- c) recebimento antecipado de valores de empresa em que o Poder Público detenha, direta ou indiretamente, a maioria do capital social com direito a voto, salvo lucro e dividendos, na forma da legislação.
- d) assunção de obrigação, sem autorização orçamentária, com fornecedores para pagamento a posteriori de bens e serviços.
- e) ocorrer entre a instituição financeira estatal e outro ente da Federação, inclusive suas entidades da administração indireta, quando não se destinem a financiar, direta ou indiretamente, despesas correntes.

Comentário:

Analisando item a item, temos:

a) Errado

Art. 36. É proibida a operação de crédito entre uma instituição financeira estatal e o ente da Federação que a controle, na qualidade de beneficiário do empréstimo.

b) Errado

"Art. 37. Equiparam-se a operações de crédito e estão vedados:

I - captação de recursos a título de antecipação de receita de tributo ou contribuição cujo fato gerador ainda não tenha ocorrido, sem prejuízo do disposto no § 7º do art. 150 da Constituição;"

c) Errado

"Art. 37. Equiparam-se a operações de crédito e estão vedados:

II - recebimento antecipado de valores de empresa em que o Poder Público detenha, direta ou indiretamente, a maioria do capital social com direito a voto, salvo lucros e dividendos, na forma da legislação;"

d) Errado



"Art. 37. Equiparam-se a operações de crédito e estão vedados:

III - assunção direta de compromisso, confissão de dívida ou operação assemelhada, com fornecedor de bens, mercadorias ou serviços, mediante emissão, aceite ou aval de título de crédito, não se aplicando esta vedação a empresas estatais dependentes;

e) Certo

"Art. 35. É vedada a realização de operação de crédito entre um ente da Federação, diretamente ou por intermédio de fundo, autarquia, fundação ou empresa estatal dependente, e outro, inclusive suas entidades da administração indireta, ainda que sob a forma de novação, refinanciamento ou postergação de dívida contraída anteriormente.

§ 1º Excetuam-se da vedação a que se refere o caput as operações entre instituição financeira estatal e outro ente da Federação, inclusive suas entidades da administração indireta, que não se destinem a:

I - financiar, direta ou indiretamente, despesas correntes, ressalvadas as operações destinadas a financiar a estruturação de projetos ou a garantir contraprestações em contratos de parceria público-privada ou de concessão; (Redação dada pela Lei Complementar nº 212, de 2025)

II - refinar dívidas não contraídas junto à própria instituição concedente."

Gabarito: E

34. (VUNESP/EsFCEX/CFO/2024) Conforme determinado em Lei Complementar, se _____ a de um ente da Federação ultrapassar o respectivo limite ao final de um quadrimestre, deverá ser a ele reconduzida até o término dos três subsequentes, reduzindo o excedente em pelo menos 25% (vinte e cinco por cento) no primeiro.

Assinale a alternativa que completa o texto corretamente.

- a) operação de crédito
- b) dívida consolidada
- c) transferência voluntária
- d) dívida ativa
- e) despesa com pessoal

Comentário:

Literalidade da LRF, vejamos:

"Art. 31. Se a dívida consolidada de um ente da Federação ultrapassar o respectivo limite ao final de um quadrimestre, deverá ser a ele reconduzida até o término dos três subsequentes, reduzindo o excedente em pelo menos 25% (vinte e cinco por cento) no primeiro."

Lembrando que isso também vale para a mobiliária e operações de crédito:

"Art. 31

§ 5º As normas deste artigo serão observadas nos casos de descumprimento dos limites da dívida mobiliária e das operações de crédito internas e externas."



Gabarito: B

35. (VUNESP/Pref Lins/Procurador/2024) De acordo com a Lei Complementar no 101/2000, é correto afirmar que os precatórios judiciais

- a) devem ser integralmente considerados no estoque da dívida pública não financeira, para todos os fins legais.
- b) são considerados contabilmente como passivos até o momento da sua expedição e como despesa corrente no momento do seu pagamento.
- c) não devem ser contabilizados para fins de apuração do limite de despesas correntes sobre receitas correntes.
- d) não pagos durante a execução do orçamento em que houverem sido incluídos integram a dívida consolidada, para fins de aplicação dos seus limites.

Comentário:

Segundo a LRF

“Art. 30

§ 7º Os precatórios judiciais não pagos durante a execução do orçamento em que houverem sido incluídos integram a dívida consolidada, para fins de aplicação dos limites.”

Gabarito: D

36. (VUNESP/Pref Lins/Fiscal/2024) Se a dívida consolidada de um ente da Federação ultrapassar o respectivo limite ao final de um _____, deverá ser a ele reconduzida até o término dos três subsequentes, reduzindo o excedente em pelo menos _____ no primeiro.

As lacunas são, correta e respectivamente, preenchidas por:

- a) bimestre ... 15%
- b) bimestre ... 20%
- c) trimestre ... 15%
- d) quadrimestre ... 25%

Comentário:

Literalidade da LRF, vejamos:

“Art. 31. Se a dívida consolidada de um ente da Federação ultrapassar o respectivo limite ao final de um quadrimestre, deverá ser a ele reconduzida até o término dos três subsequentes, reduzindo o excedente em pelo menos 25% (vinte e cinco por cento) no primeiro.”

Lembrando que isso também vale para a mobiliária e operações de crédito:

“Art. 31



§ 5o As normas deste artigo serão observadas nos casos de descumprimento dos limites da dívida mobiliária e das operações de crédito internas e externas."

Gabarito: D

37. (VUNESP/Pref Aparecida SP/Analista de Compras e Licitação/2024) De acordo com a Lei de Responsabilidade Fiscal, é expressamente vedado ao prefeito contrair obrigação de despesa que não possa ser cumprida integralmente dentro do mandato eleitoral, ou que tenha parcelas a serem pagas no exercício seguinte sem que haja suficiente disponibilidade de caixa para esse efeito, nos últimos

- a) três meses do seu mandato.
- b) dois bimestres do seu mandato.
- c) seis meses do seu mandato.
- d) dois quadrimestres do seu mandato.
- e) quatro meses do seu mandato.

Comentário:

Conforme a LRF

"Art. 42. É vedado ao titular de Poder ou órgão referido no art. 20, nos últimos dois quadrimestres do seu mandato, contrair obrigação de despesa que não possa ser cumprida integralmente dentro dele, ou que tenha parcelas a serem pagas no exercício seguinte sem que haja suficiente disponibilidade de caixa para este efeito."

Gabarito: D

38. (VUNESP/Pref Aparecida SP/Contador/2024) No fim do exercício, as despesas orçamentárias empenhadas e não pagas serão inscritas em restos a pagar. A Lei de Responsabilidade Fiscal estabelece que a inscrição de restos a pagar deve observar as

- a) disponibilidades de caixa, considerados os encargos e as despesas compromissadas a pagar até o final do exercício.
- b) regras estabelecidas na lei das diretrizes orçamentárias.
- c) disponibilidades financeiras e condições da legislação pertinente, de modo a prevenir riscos e corrigir desvios capazes de afetar o equilíbrio das contas públicas.
- d) projeções de caixas estabelecidas para os próximos dois quadrimestres, em observância às determinações constitucionais.
- e) as receitas correntes líquidas e as projeções das transferências voluntárias.

Comentário:



Conforme a LRF

"Art. 42. É vedado ao titular de Poder ou órgão referido no art. 20, nos últimos dois quadrimestres do seu mandato, contrair obrigação de despesa que não possa ser cumprida integralmente dentro dele, ou que tenha parcelas a serem pagas no exercício seguinte sem que haja suficiente disponibilidade de caixa para este efeito."

Além disso, a LRF elenca em seu art. 1º

"§ 1º A responsabilidade na gestão fiscal pressupõe a ação planejada e transparente, em que se previnem riscos e corrigem desvios capazes de afetar o equilíbrio das contas públicas, mediante o cumprimento de metas de resultados entre receitas e despesas e a obediência a limites e condições no que tange a renúncia de receita, geração de despesas com pessoal, da seguridade social e outras, dívidas consolidada e mobiliária, operações de crédito, inclusive por antecipação de receita, concessão de garantia e inscrição em Restos a Pagar."

Gabarito: C

39. (VUNESP/Pref Aparecida SP/Revisor Contábil/2024) Em concordância com a Lei Complementar no 101/00, a emissão de títulos para pagamento do principal acrescido da atualização monetária refere-se a

- a) refinanciamento da dívida mobiliária.
- b) dívida pública mobiliária.
- c) operação de crédito.
- d) concessão de crédito.
- e) dívida mobiliária pública consolidada ou fundada.

Comentário:

Segundo a LRF

"Art. 29. Para os efeitos desta Lei Complementar, são adotadas as seguintes definições:

V - refinanciamento da dívida mobiliária: emissão de títulos para pagamento do principal acrescido da atualização monetária."

Gabarito: A

40. (VUNESP/Pref Sorocaba/Procurador/2024) A dívida consolidada do Município Alfa ultrapassou o respectivo limite legal ao final do quadrimestre. Nessa hipótese, segundo determina a Lei Complementar nº 101/2000, referida dívida deverá a ele ser reconduzida até o



término dos _____subsequentes, com redução do excedente em pelo menos_____no primeiro.

De acordo com as disposições do referido diploma legal, completam, correta e respectivamente, as lacunas:

- a) dois ... 50%
- b) três ... 25%
- c) quatro ... 20%
- d) quatro ... 50%
- e) quatro ... 50%

Comentário:

É uma questão recorrente da Vunesp, que trata da literalidade da LRF, vejamos:

"Art. 31. Se a dívida consolidada de um ente da Federação ultrapassar o respectivo limite ao final de um quadrimestre, deverá ser a ele reconduzida até o término dos três subsequentes, reduzindo o excedente em pelo menos 25% (vinte e cinco por cento) no primeiro."

Lembrando que isso também vale para a mobiliária e operações de crédito:

"Art. 31

§ 5º As normas deste artigo serão observadas nos casos de descumprimento dos limites da dívida mobiliária e das operações de crédito internas e externas."

Gabarito: B

41. (EPE/Gestão Corporativa - Finanças e Orçamento/FGV/2024)

A Secretaria do Tesouro Nacional (STN) afere a capacidade de pagamento do setor público subnacional a partir de, entre outros, um indicador de poupança que se utiliza da despesa empenhada em relação a um componente de receita pública.

Quando opta por essa etapa da despesa para aferir um indicador de poupança, a STN está

- (A) agindo com menor rigor, pois a despesa empenhada é igual ou inferior à despesa efetivamente paga.
- (B) sendo mais rigorosa, pois, desse modo, tende a subestimar o resultado do indicador de poupança.
- (C) adotando um critério inócuo para aferir poupança, pois qualquer que seja a componente de despesa, a estimativa do referido indicador não se altera.
- (D) sobrestimando o indicador de poupança, por subestimar a despesa.
- (E) afrontando os princípios da LRF, já que empenhos podem ser anulados e/ou cancelados.

Comentários:



A questão trata da capacidade de pagamento (CAPAG) aferida pela Secretaria do Tesouro Nacional (STN) e do uso do critério da despesa empenhada para a análise de indicadores de poupança dos entes subnacionais. A escolha desse critério reflete um rigor maior na avaliação da poupança, pois considera valores que podem não ter sido efetivamente pagos, mas que já comprometem a receita futura. Isso porque a despesa empenhada é o compromisso assumido pela Administração Pública, mesmo que o pagamento ainda não tenha sido efetuado. Dessa forma, utilizar esse valor tende a subestimar o resultado do indicador de poupança, já que o montante empenhado pode ser maior do que o efetivamente pago, e o valor real da despesa que impactam o caixa pode ser menor. A despesa empenhada não é necessariamente igual ou inferior à despesa paga. Pelo contrário, a despesa empenhada inclui valores que ainda não foram liquidados ou pagos, o que pode gerar um comprometimento maior da receita futura. Assim, o uso do empenho torna a análise mais rigorosa, não menos.

Logo, ao utilizar a despesa empenhada, a STN inclui compromissos assumidos, mesmo que ainda não tenham sido pagos. Isso reduz a margem de cálculo da poupança, tornando a análise mais conservadora e rigorosa, pois reflete um cenário mais amplo de comprometimento de recursos e o nosso gabarito é o item B. O critério não é inócuo. A escolha de usar a despesa empenhada afeta diretamente a estimativa do indicador de poupança, já que esse critério considera um universo mais amplo de despesas do que apenas as efetivamente pagas. O uso da despesa empenhada, na verdade, subestima o indicador de poupança, pois amplia a base de despesas consideradas, resultando em um valor de poupança menor.

Gabarito: B

42. (STN/Econômico-financeira/FGV/2024)

Quando se trata de gestão do orçamento público, ou seja, da forma como são utilizados os recursos públicos pelo Estado, a principal preocupação é evitar gastar além do que se arrecada.

Com base na questão do déficit brasileiro, avalie as afirmativas a seguir.

I. O controle do déficit público exige medidas de correção tanto na parte da receita, como nos gastos públicos. Na parte da receita, fica evidente a necessidade de uma estrutura tributária eficiente. Em relação aos gastos dos entes federativos, os mecanismos de controle passam, necessariamente, pelos orçamentos aprovados pelo Parlamento.

II. O princípio do gasto anticíclico consiste em um orçamento com déficit (as despesas superam as receitas), durante as fases de recessão ou crise, e um orçamento com superávit (as receitas superam as despesas), no auge da prosperidade.



III. Durante a pandemia o emprego de uma política orçamentária anticíclica evitou os principais inconvenientes da política tradicional de orçamento equilibrado, na qual se elevavam os impostos e diminuía-se as despesas públicas durante os momentos de recessão.

Está correto o que se afirma em

- (A) I, apenas.
- (B) I e III, apenas.
- (C) I e II, apenas.
- (D) II e III, apenas.
- (E) I, II e III.

Comentários:

Analisando item a item, temos:

I. Certo

Este ponto é absolutamente correto, uma vez que o controle do déficit público depende de uma política fiscal equilibrada, que envolve tanto a arrecadação tributária quanto a execução orçamentária disciplinada, conforme disposto na Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) e na Constituição Federal. A aprovação de orçamentos pelo Parlamento é essencial para garantir transparência e controle.

II. Certo

Este princípio está de acordo com a teoria econômica keynesiana, que propõe políticas fiscais anticíclicas para estabilizar a economia. Durante recessões, o aumento do gasto público estimula a economia, enquanto em momentos de prosperidade os superávits ajudam a conter o superaquecimento. Embora o princípio do orçamento equilibrado esteja presente na legislação brasileira (por exemplo, na LRF, que impõe limites à dívida pública e déficit), as políticas anticíclicas podem ser justificadas em situações excepcionais, como crises econômicas ou pandemias.

III. Certo

Durante a pandemia de COVID-19, o Brasil implementou políticas fiscais expansivas, como o Auxílio Emergencial, para mitigar os impactos econômicos da crise. Isso exemplifica a aplicação



de uma política anticíclica, em que o Estado aceita déficits temporários para sustentar a economia. A afirmativa é compatível com os princípios de flexibilização fiscal previstos em situações emergenciais pela LRF e com o uso de créditos extraordinários permitidos pela legislação.

Gabarito: E

43. IBFC - Ana Esp (IMBEL)/IMBEL/Analista Administrativo/2024

De acordo com a Lei Complementar 101/00 – Lei de Responsabilidade Fiscal, da Dívida e do Endividamento: “_____: dívida pública representada por títulos emitidos pela União, inclusive os do Banco Central do Brasil, Estados e Municípios.”

Assinale a alternativa que preencha corretamente a lacuna.

- a) Dívida pública consolidada
- b) Dívida pública mobiliária
- c) Dívida pública fundada
- d) Operação de crédito
- e) Concessão de garantia

Comentários:

É uma questão literal do artigo 29 da LRF. A banca IBFC gosta da literalidade desse artigo, pois contém definições. Dívida pública mobiliária é a dívida pública representada por títulos emitidos por entes da Federação, conforme previsto pela LRF. Esse é o conceito que preenche corretamente a lacuna, pois a definição coincide com a dívida mobiliária.

Gabarito: B

44. IBFC - Ana Esp (IMBEL)/IMBEL/Analista de Orçamento/2024

Com relação à dívida e endividamento, assinale a alternativa incorreta.

- a) dívida pública consolidada ou fundada: montante total, apurado sem duplicidade, das obrigações financeiras do ente da federação, assumidas em virtude de leis, contratos, convênios ou tratados e da realização de operações de crédito, para amortização em prazo superior a doze meses
- b) dívida pública mobiliária: dívida pública representada por títulos emitidos pela união, inclusive os do banco central do brasil, estados e municípios
- c) operação de crédito: compromisso financeiro assumido em razão de mútuo, abertura de crédito, emissão e aceite de título, aquisição financiada de bens, recebimento antecipado de valores provenientes da venda a termo de bens e serviços, arrendamento mercantil e outras operações assemelhadas, inclusive com o uso de derivativos financeiros



d) concessão de garantia: emissão de títulos para pagamento do principal acrescido da atualização monetária

e) será incluída na dívida pública consolidada da união a relativa à emissão de títulos de responsabilidade do Banco Central do Brasil

Comentários:

Questão literal da LRF acerca do bloco de dívida e endividamento. O artigo 29 da Lei é de extrema importância em provas. Vejamos:

“Art. 29. Para os efeitos desta Lei Complementar, são adotadas as seguintes definições:

I - dívida pública consolidada ou fundada: montante total, apurado sem duplicidade, das obrigações financeiras do ente da Federação, assumidas em virtude de leis, contratos, convênios ou tratados e da realização de operações de crédito, para amortização em prazo superior a doze meses;

II - dívida pública mobiliária: dívida pública representada por títulos emitidos pela União, inclusive os do Banco Central do Brasil, Estados e Municípios;

III - operação de crédito: compromisso financeiro assumido em razão de mútuo, abertura de crédito, emissão e aceite de título, aquisição financiada de bens, recebimento antecipado de valores provenientes da venda a termo de bens e serviços, arrendamento mercantil e outras operações assemelhadas, inclusive com o uso de derivativos financeiros;

IV - concessão de garantia: compromisso de adimplência de obrigação financeira ou contratual assumida por ente da Federação ou entidade a ele vinculada;

V - refinanciamento da dívida mobiliária: emissão de títulos para pagamento do principal acrescido da atualização monetária.”

Portanto, o gabarito é o que consta no item D.

Gabarito: D

45. (Codevasf/Analista -Administração/CEBRASPE/2024)

Com base na Lei Complementar n.º 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal — LRF), julgue o item seguinte.

Uma operação de crédito com prazo de amortização de 9 meses fará parte da dívida fundada se as suas receitas tiverem constado do orçamento.

Comentários:

A dívida fundada ou consolidada refere-se à dívida de longo prazo do governo, que normalmente tem prazo de amortização superior a 12 meses. Ela é utilizada para financiamentos de maior vulto, geralmente relacionados a investimentos ou refinanciamento da dívida pública. Lembrando que a LRF elenca que também integram a dívida pública consolidada as operações de crédito de prazo inferior a doze meses cujas receitas tenham constado do orçamento (art. 29, § 3º).

Gabarito: Certo



46. CESGRANRIO/IPEA/2024

O controle e o acompanhamento da gestão fiscal dos entes públicos é um desafio constante em um cenário de demandas crescentes e recursos limitados. O Relatório de Gestão Fiscal (RGF) tem se mostrado um instrumento que oferece uma série de subsídios para esse desafio.

No que tange ao acompanhamento da dívida consolidada líquida de um ente da Federação, com subsídios do RGF, quando o limite for ultrapassado e ficar caracterizada situação especial de baixo crescimento econômico, conforme legalmente definido,

- a) o ente deverá reduzir o excesso até o término dos seis quadrimestres subsequentes.
- b) o ente ficará impedido de abrir créditos adicionais ao orçamento vigente.
- c) o excesso deverá ser reduzido até o encerramento do exercício vigente.
- d) o limite de despesa com pessoal deve ser tratado com os mesmos parâmetros.
- e) pelo menos um terço do excesso deverá ser eliminado nos dois primeiros quadrimestres seguintes.

Comentários:

Questão literal da LRF

“Art. 66. Os prazos estabelecidos nos arts. 23, 31 e 70 serão duplicados no caso de crescimento real baixo ou negativo do Produto Interno Bruto (PIB) nacional, regional ou estadual por período igual ou superior a quatro trimestres”.

O prazo regular para retorno da dívida ao limite é de 3 quadrimestres, conforme art. 31 da LRF, sendo que há necessidade de se reduzir, pelo menos, 25% já no primeiro quadrimestre. Contudo, como a banca trouxe o cenário de baixo crescimento econômico, era necessário duplicar o prazo, o qual passa a ser de 6 quadrimestres.

Gabarito: A

47. ISS Mossoró/AFTM/CEBRASPE/2024

Considerando o disposto na Lei n.º 4.320/1964, o orçamento adotado no Brasil, as disposições da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) e a receita pública, julgue o item que se segue.

Conforme a LRF, uma instituição financeira estatal não pode pactuar operação de crédito com ente da Federação que seja, ao mesmo tempo, seu controlador e o beneficiário do empréstimo; contudo, em razão de sua estratégia, ela pode comprar títulos da dívida de emissão da União diretamente no mercado.

Comentários:

Conforme o artigo 36 da LRF, é vedado à instituição financeira estatal conceder empréstimos ao ente da Federação que a controla. Isso se justifica para evitar conflitos de interesse e práticas de financiamento cruzado que possam comprometer a gestão fiscal responsável. Essa proibição abrange tanto empréstimos diretos quanto operações de crédito que envolvam entes controladores e beneficiários.



Art. 36, LRF: "É vedada a operação de crédito entre uma instituição financeira estatal e o ente da Federação que a controle, na qualidade de beneficiário do empréstimo.

Parágrafo único. O disposto no caput não proíbe instituição financeira controlada de adquirir, no mercado, títulos da dívida pública para atender investimento de seus clientes, ou títulos da dívida de emissão da União para aplicação de recursos próprios."

A LRF proíbe operações de crédito diretas entre instituições financeiras estatais e seus entes controladores (art. 36 da LRF), para evitar riscos de conflitos de interesse e gestão fiscal inadequada. No entanto, a compra de títulos da dívida pública da União no mercado é uma operação financeira legítima e permitida, pois faz parte das estratégias normais de gestão de ativos e passivos dessas instituições, não configurando operação de crédito com o ente controlador.

Gabarito: Correto

48. SEPLAG CE/Analista de Gestão Pública- Contabilidade Pública/CEBRASPE/2024

Em relação à execução da receita pública e da despesa pública, bem como aos conceitos de dívida pública e dívida ativa, julgue o próximo item.

As operações de crédito de prazo inferior a doze meses cujas receitas tenham constado do orçamento são incluídas na dívida pública consolidada.

Comentários:

Conforme a LRF

"Art. 29. Para os efeitos desta Lei Complementar, são adotadas as seguintes definições:

I - dívida pública consolidada ou fundada: montante total, apurado sem duplicidade, das obrigações financeiras do ente da Federação, assumidas em virtude de leis, contratos, convênios ou tratados e da realização de operações de crédito, para amortização em prazo superior a doze meses;

§ 3o Também integram a dívida pública consolidada as operações de crédito de prazo inferior a doze meses cujas receitas tenham constado do orçamento."

Gabarito: Certo

49. CEBRASPE (CESPE) /CG DF/Planejamento e Orçamento/2023

Sobre a apuração do montante da dívida consolidada, a verificação do atendimento ao limite disposto na LRF será efetuada ao final de cada

- a) mês.
- b) bimestre.
- c) quadrimestre.
- d) semestre.



Comentário:

Para a LRF, a dívida pública consolidada ou fundada é o montante total, apurado sem duplicidade, das obrigações financeiras do ente da Federação, assumidas em virtude de leis, contratos, convênios ou tratados e da realização de operações de crédito, para amortização em prazo superior a doze meses, e, ainda, as operações de crédito de prazo inferior a doze meses cujas receitas tenham constado do orçamento. A lei de responsabilidade exige que esses limites e condições guardem coerência com suas normas e com os objetivos da política fiscal; apresentem estimativas do impacto de sua aplicação em cada uma das três esferas de governo; apresentem razões se forem diferenciados por esfera de governo; tenham metodologia de apuração dos resultados primário e nominal; sejam fixados em percentual da receita corrente líquida para cada esfera de governo; e que a verificação do cumprimento da dívida consolidada seja efetuada ao final de cada quadrimestre. Vejamos o texto da LRF:

“Art. 31. Se a dívida consolidada de um ente da Federação ultrapassar o respectivo limite ao final de um quadrimestre, deverá ser a ele reconduzida até o término dos três subseqüentes, reduzindo o excedente em pelo menos 25% (vinte e cinco por cento) no primeiro.”

Gabarito: C

50. FGV/TCE ES/2023

A Lei de Responsabilidade Fiscal (LC nº 101/2000) traz diversas definições de dívida pública.

Uma delas é a dívida pública mobiliária, que pode ser definida como:

- a) dívida pública representada por títulos emitidos pela União, inclusive os do Banco Central do Brasil, Estados e Municípios.
- b) compromisso financeiro assumido em razão de mútuo, abertura de crédito, emissão e aceite de título, aquisição financiada de bens.
- c) compromisso de adimplência de obrigação financeira ou contratual assumida por ente da Federação ou entidade a ele vinculada.
- d) recebimento antecipado de valores provenientes da venda a termo de bens e serviços, arrendamento mercantil e outras operações assemelhadas, inclusive com o uso de derivativos financeiros.
- e) montante total, apurado sem duplicidade, das obrigações financeiras do ente da Federação, assumidas em virtude de leis, contratos, convênios ou tratados e da realização de operações de crédito, para amortização em prazo superior a doze meses.

Comentário:

Questão literal da LRF acerca do bloco de dívida e endividamento. O artigo 29 da Lei é de extrema importância em provas. Vejamos:

“Art. 29. Para os efeitos desta Lei Complementar, são adotadas as seguintes definições:



I - dívida pública consolidada ou fundada: montante total, apurado sem duplicidade, das obrigações financeiras do ente da Federação, assumidas em virtude de leis, contratos, convênios ou tratados e da realização de operações de crédito, para amortização em prazo superior a doze meses;

II - dívida pública mobiliária: dívida pública representada por títulos emitidos pela União, inclusive os do Banco Central do Brasil, Estados e Municípios;

III - operação de crédito: compromisso financeiro assumido em razão de mútuo, abertura de crédito, emissão e aceite de título, aquisição financiada de bens, recebimento antecipado de valores provenientes da venda a termo de bens e serviços, arrendamento mercantil e outras operações assemelhadas, inclusive com o uso de derivativos financeiros;

IV - concessão de garantia: compromisso de adimplência de obrigação financeira ou contratual assumida por ente da Federação ou entidade a ele vinculada;

V - refinanciamento da dívida mobiliária: emissão de títulos para pagamento do principal acrescido da atualização monetária."

Portanto, o gabarito é o que consta no item A.

Gabarito: A



Lista de Questões

1. FCC - AJ TRT18/TRT 18/Administrativa/Contabilidade/2023

Suponha que o Estado tenha contratado operação de crédito sob a forma de Antecipação de Receita Orçamentária (ARO), observando todos os requisitos estabelecidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal. O montante captado pela referida operação:

- a) integra a receita corrente líquida e deve observar as regras de repartição e destinação de 25% do produto aos municípios.
- b) embora não integre a dívida flutuante, é imputado no limite de endividamento do ente, que corresponde ao percentual de 200% da receita corrente líquida.
- c) deve ser aplicado exclusivamente em despesas de capital, vedada destinação a despesas de pessoal e custeio.
- d) não é computado na dívida fundada do ente, eis que o prazo de amortização é inferior a 12 meses e os recursos captados não integram o orçamento.
- e) constitui receita orçamentária, porém somente pode ser aplicado em despesas extraorçamentárias, constituindo exceção à regra de paralelismo.

2. FCC - AJ TRT17/TRT 17/Administrativa/Contabilidade/2022

Uma operação de crédito por antecipação de receita, de acordo com a Lei Complementar nº 101/2000,

- a) pode ser realizada somente a partir do dia 10 de janeiro de cada exercício financeiro.
- b) deve ser liquidada, com juros e outros encargos incidentes, até o dia 20 de dezembro de cada exercício financeiro.
- c) deve ser classificada como Despesa de Capital quando o seu valor principal for amortizado.
- d) deve ser prevista na Lei Orçamentária Anual como Receita Corrente.
- e) pode ser realizada no último ano do mandato do chefe do Poder Executivo.

3. FCC - AJ TRT22/TRT 22/Área Administrativa/Contabilidade/2022

O Governo Federal assumiu obrigação, sem autorização orçamentária, com fornecedores para pagamento a posteriori de bens e serviços. Consoante a Lei Complementar 101/2000, esse ato é equiparado a uma

- a) antecipação de receita de tributo e é permitido.
- b) confissão de dívida e é permitido.
- c) confissão de dívida e é vedado.
- d) operação de crédito e é permitido.



e) operação de crédito e é vedado.

4. FCC - FRE (SEFAZ AP)/SEFAZ AP/2022

O governante de determinado município contratou, no último bimestre de seu mandato, a execução de serviços de reforma das instalações da sede do Executivo, no intuito de deixá-las, a seu sucessor, no mesmo estado em que recebida por ocasião do início de sua gestão. Em sede de controle externo, o Tribunal de Contas apontou irregularidade na despesa, porque

- a) constatou a inexistência de lei autorizativa para a realização do pregão de contratação.
- b) não podiam ser realizadas novas contratações no último trimestre do mandato do chefe do executivo municipal, conforme disposição da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021.
- c) não houve reserva de recursos financeiros para pagamento das despesas, que devem, obrigatoriamente, ser liquidadas no mesmo exercício em que realizadas.
- d) no último ano do mandato é necessária a comprovação de disponibilidade de caixa para pagamento das despesas contraídas no mesmo ano ou no exercício seguinte.
- e) não houve comprovação da disponibilidade de caixa para fazer frente às despesas contraídas para o exercício seguinte.

5. FCC - ARE (SEFAZ AP)/SEFAZ AP/2022

De acordo com as disposições constantes da Lei de Responsabilidade Fiscal tem-se que a geração de despesas nos dois últimos quadrimestres do mandato do Chefe do Executivo

- a) deve ser cumprida integralmente dentro do exercício e, caso tenha parcelas a serem pagas no exercício seguinte, deve contar com disponibilidades de caixa suficientes para o pagamento correspondente.
- b) deve ser integralmente liquidada e paga até o final do exercício, sendo expressamente vedada a geração de restos a pagar que onere o exercício subsequente.
- c) somente é admissível em se tratando de despesa de caráter continuado, oriunda de lei ou ato normativo e que não afete as metas fiscais previstas na Lei Orçamentária Anual.
- d) não pode ultrapassar a margem de geração de restos a pagar prevista no Anexo de Riscos Fiscais que integra a Lei de Diretrizes Orçamentárias, vedada a edição de crédito especial para sua cobertura.
- e) enseja o registro obrigatório das referidas despesas como restos a pagar não processados, que deverão ser objeto de cancelamento, salvo se passível de cobertura pela Reserva de Contingência que integra a Lei Orçamentária Anual.

6. FCC - Tec GP (PGE AM)/PGE AM/Controle Interno/2022

Segundo a Lei de Responsabilidade Fiscal – Lei Complementar nº 101/2000, dívida pública fundada também é intitulada



- a) mobiliária e se destina à amortização em prazo superior a doze meses.
- b) consolidada e se destina à amortização em prazo superior a doze meses.
- c) flutuante e se destina à amortização em prazo inferior a doze meses.
- d) consolidada e se destina à amortização em prazo inferior a doze meses.
- e) mobiliária e se destina à amortização em prazo inferior a doze meses.

7. FCC - Tec GP (PGE AM)/PGE AM/Controle Interno/2022

A Lei de Responsabilidade Fiscal – Lei Complementar nº 101/2000 determina expressamente a divulgação mensal da relação dos entes que

- a) ultrapassaram os limites das dívidas consolidada e mobiliária.
- b) ultrapassaram o limite de despesa total com pessoal.
- c) não tenham alcançado a meta fiscal.
- d) praticaram renúncia de receitas tributárias.
- e) praticaram renúncia de receitas não tributárias.

8. FCC - AJ TRT23/TRT 23/Administrativa/Contabilidade/2022

A dívida pública fundada (consolidada) de um ente federado, de acordo com o regramento estabelecido pela Lei de Responsabilidade Fiscal,

- a) é composta pelos créditos tributários e não tributários inscritos em dívida ativa, excluídos aqueles objeto de parcelamentos incentivados.
- b) é integrada, para fins de aferição do limite fixado pelo Senado Federal, pelos precatórios judiciais não pagos no exercício em que foram incluídos.
- c) difere da dívida flutuante por não sofrer atualização monetária ou incidência de juros, sendo composta apenas pelo valor nominal das obrigações financeiras do ente.
- d) deve ser indexada de acordo com a variação dos títulos da dívida pública, que podem ser emitidos em valor suficiente para sua cobertura.
- e) corresponde aos compromissos financeiros que não superem doze meses, incluindo antecipação de recebíveis.

9. FCC - Ana (DETRAN AP)/DETRAN AP/Gestão em Trânsito/2022

A LRF define dívida pública

- a) consolidada como aquela representada por títulos emitidos pela União, inclusive os do Banco Central do Brasil, Estados e Municípios.



- b) flutuante como o montante total, apurado sem duplicidade, das obrigações financeiras do ente da Federação, assumidas em virtude de leis, contratos, convênios ou tratados e da realização de operações de crédito, para amortização em prazo superior a doze meses.
- c) fundada como o montante total, apurado sem duplicidade, das obrigações financeiras do ente da Federação, assumidas em virtude de leis, contratos, convênios ou tratados e da realização de operações de crédito, para amortização em prazo superior a doze meses.
- d) fundada como aquela representada por títulos emitidos pela União, inclusive os do Banco Central do Brasil, Estados e Municípios.
- e) flutuante como aquela representada por títulos emitidos pela União, inclusive os do Banco Central do Brasil, Estados e Municípios.

10.FCC - AJ TRT23/TRT 23/Apoio Especializado/Engenharia Elétrica/2022

De acordo com a Lei Complementar nº 101/2000, considere:

I. Dívida pública mobiliária: dívida pública representada por títulos emitidos pela União, inclusive os do Banco Central do Brasil, Estados e Municípios.

II. Operação de crédito: compromisso financeiro assumido em razão de mútuo, abertura de crédito, emissão e aceite de título, aquisição financiada de bens, recebimento antecipado de valores provenientes da venda a termo de bens e serviços, arrendamento mercantil e outras operações assemelhadas, inclusive com o uso de derivativos financeiros.

III. Concessão de garantia: emissão de títulos para pagamento do principal acrescido da atualização monetária.

IV. Refinanciamento da dívida mobiliária: compromisso de adimplência de obrigação financeira ou contratual assumida por ente da Federação ou entidade a ele vinculada.

Está correto o que se afirma APENAS em

- a) I.
- b) I e II.
- c) II e III.
- d) III e IV.
- e) I, II e IV.

11.FCC - Tec GP (PGE AM)/PGE AM/Controle Interno/2022

Segundo a Lei de Responsabilidade Fiscal – Lei Complementar nº 101/2000, o Governador do Estado precisa observar os limites e condições impostas pelo Senado Federal

- a) nas operações de crédito.
- b) na arrecadação de receitas originárias, uma vez que a Assembleia Legislativa assume, em âmbito estadual, os papéis atribuídos ao Senado pela Lei de Responsabilidade Fiscal.



- c) nas concessões de garantia.
- d) na inscrição em restos a pagar.
- e) na permuta de título da dívida pública.

12.FCC - AJ TRT23/TRT 23/Administrativa/Contabilidade/2022

Suponha que em função da queda de arrecadação decorrente do cenário pós-pandemia, alguns estados estejam enfrentando dificuldades para o pagamento de pessoal e custeio da máquina administrativa e estejam cogitando realizar operação de crédito por antecipação de receita orçamentária (ARO).

De acordo com as disposições constitucionais e legais vigentes, tal operação

- a) é expressamente vedada, salvo se o ente tiver aderido a regime de recuperação fiscal e não importar extrapolação do limite de endividamento fixado pelo Senado Federal.
- b) não caracteriza operação de crédito de acordo com a definição constante da Lei de Responsabilidade Fiscal, onerando apenas a margem de garantia do ente tomador.
- c) não poderá ser realizada se houver operação anterior da mesma natureza ainda não integralmente resgatada.
- d) somente poderá ser realizada com aval da União, mediante parecer favorável da Secretaria do Tesouro Nacional.
- e) depende de autorização legislativa específica e não pode ser firmada no último quadrimestre do exercício.

13.FCC - ACE (TCE-GO)/TCE GO/Contabilidade/2022

Suponha que determinado município tenha realizado operação de crédito por antecipação de receita orçamentária (ARO) e utilizado os recursos correspondentes para fazer frente à insuficiência de caixa verificada no exercício financeiro em curso, destinando o numerário obtido ao pagamento de folha de pessoal e outras despesas de custeio. No exercício seguinte, permanecendo as dificuldades de caixa, o município realizou outra operação de crédito na forma de ARO. Ao avaliar a legalidade das referidas operações, caberá ao Tribunal considerar

- a) a ilegalidade da primeira operação, eis que os recursos captados somente poderiam ser destinados a despesas de capital, sob pena de violação à denominada "regra de ouro".
- b) a regularidade de ambas as operações, desde que observado o limite de endividamento do ente, fixado em resolução do Senado Federal, e desde que o montante captado seja incorporado ao saldo da dívida consolidada.
- c) que a primeira operação deve ser liquidada até 10 de dezembro do exercício em que foi realizada e a segunda ARO estará vedada caso efetuada sem que a primeira tenha sido integralmente resgatada.



- d) que ambas as operações serão ilegais caso realizadas no último quadrimestre do mandato do Chefe do Executivo, exceto se os recursos forem destinados para cobertura do déficit do regime de previdência dos servidores municipais.
- e) que apenas a primeira ARO poderá ser considerada legal, desde que autorizada por lei, sendo vedada a repetição de operação da mesma natureza em exercício subsequente ou no mesmo mandato do Chefe do Executivo.

14.FCC - Proc (Teresina)/Pref Teresina/2022

Sobre as operações de crédito, a Lei de Responsabilidade Fiscal (LC nº 101, de 04 de maio de 2000) permite

- a) ao Banco Central do Brasil a emissão de títulos da dívida pública a partir de dois anos após a publicação da citada Lei Complementar.
- b) a realização de operações de crédito entre instituição financeira estatal e outro ente da Federação, inclusive suas entidades da Administração indireta, que não se destinem a financiar, direta ou indiretamente, despesas correntes nem a refinarciar dívidas não contraídas junto à própria instituição concedente.
- c) operação de crédito entre uma instituição financeira estatal e o ente da Federação que a controle, na qualidade de beneficiário do empréstimo.
- d) ao Banco Central permutar, ainda que temporariamente, por intermédio de instituição financeira ou não, título da dívida de ente da Federação por título da dívida pública federal, bem como a operação de compra e venda, a termo, daquele título, cujo efeito final seja semelhante à permuta.
- e) ao Banco Central do Brasil comprar, de forma direta ou indireta, títulos emitidos pela União e Estados, para refinarciar a dívida imobiliária federal vencida ou que estiver vencendo na sua carteira.

15.FCC - AJ TRT17/TRT 17/Administrativa/Contabilidade/2022

De acordo com a disciplina estabelecida na Lei de Responsabilidade Fiscal no que concerne ao endividamento público, tem-se que as denominadas operações de crédito por antecipação de receita orçamentária

- a) destinam-se à cobertura de insuficiência de caixa, podendo ser contraídas exclusivamente para pagamento de despesas de pessoal verificadas no último quadrimestre do exercício.
- b) constituem modalidade de operação de crédito expressamente vedada, salvo para cobertura de despesas decorrentes de situação de calamidade pública.
- c) compõem a dívida flutuante do ente, devendo seus recursos serem destinados integralmente à cobertura de despesas de capital.
- d) não podem ser realizadas no último ano do mandato do Chefe do Executivo, salvo mediante autorização legal específica.



e) não são computadas na dívida fundada, eis que devem ser liquidadas no mesmo exercício em que contraídas.

16.FCC - Proc (Teresina)/Pref Teresina/2022

Dentre as competências do Senado Federal, relacionadas com a dívida pública, destaca-se:

I. De acordo com a Constituição Federal, compete ao Senado Federal estabelecer limites globais e condições para o montante da dívida mobiliária dos órgãos da Administração direta da União, não se aplicando tal regra às entidades da Administração indireta e aos demais entes da federação.

II. De acordo com a Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000), o Ministério da Fazenda verificará o cumprimento dos limites e condições relativos à realização de operações de crédito de cada ente da Federação, inclusive das empresas por eles controladas, direta ou indiretamente, com pleito fundamentado em parecer dos órgãos técnicos e com autorização específica do Senado Federal, quando se tratar de operação de crédito externo.

III. A Lei Complementar nº 101/2000 determina que os entes federados poderão conceder garantia em operações de crédito internas ou externas, observadas as normas mencionadas na referida lei, e, no caso da União, também os limites e as condições estabelecidos pelo Senado Federal.

IV. De acordo com a Constituição Federal, compete ao Senado autorizar operações externas de natureza financeira, de interesse da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, mas a competência para dispor sobre limites e condições para a concessão de garantia da União em operações de crédito externo e interno é atribuída ao Congresso Nacional.

Está correto o que se afirma APENAS em

- a) I, II e IV.
- b) I e II.
- c) I e IV.
- d) II, III, e IV.
- e) II e III.

17.FCC - AP (MANAUSPREV)/MANAUSPREV/Auditoria/2021

Considere as seguintes operações:

I. Operação de crédito entre instituição financeira estatal e outro ente da federação, inclusive suas entidades da Administração indireta, que não se destinem a financiar, direta ou indiretamente, despesas correntes.



II. Operação de crédito entre instituição financeira estatal e outro ente da federação, inclusive suas entidades da Administração indireta, que não se destinem a refinancear dívidas não contraídas junto à própria instituição concedente.

III. Assunção direta de compromisso, confissão de dívida ou operação assemelhada, com fornecedor de bens, mercadorias ou serviços, mediante emissão, aceite ou aval de título de crédito por empresas estatais dependentes.

IV. Recebimento de lucros e dividendos de empresa em que o Poder Público detenha, direta ou indiretamente, a maioria do capital social com direito a voto, na forma da legislação;

Nos termos da Lei de Responsabilidade Fiscal, há permissão legal para as operações indicadas nos itens

- a) I, III e IV, apenas.
- b) I, II e IV, apenas.
- c) II, III e IV, apenas.
- d) I, II, III e IV.
- e) I, II e III, apenas.

18.FCC - Proc (PGE GO)/PGE GO/2021

Considere que o Estado de Goiás pretenda contratar operação de crédito com instituição financeira multilateral, o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), que contará com garantia da União junto ao financiador, tendo esta exigido a prestação de contragarantia do Estado, proveniente do produto da arrecadação de ICMS e do fluxo de recebíveis oriundos do Fundo de Participação dos Estados (FPE). Na condição de Procurador do Estado encarregado da referida análise, caberia concluir, com base nas disposições constitucionais e da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) aplicáveis à espécie, que

- a) a operação afigura-se viável em tese, devendo observar o limite de endividamento do Estado, contar com autorização legislativa e, na hipótese de configurar operação de crédito externo, ser submetida à aprovação específica do Senado Federal.
- b) a operação tal como apresentada não é juridicamente viável, considerando que não é possível o oferecimento de garantia incidente sobre a receita oriunda da participação do Estado no FPE, eis que caracteriza vinculação de receita orçamentária futura, vedada pela Constituição Federal.
- c) a garantia a ser prestada pela União junto ao financiador esbarra em vedação expressa da LRF, eis que caracteriza financiamento indireto a entes subnacionais, somente sendo juridicamente viável em situações extraordinárias previstas na Constituição Federal, na forma introduzida pela EC no 93/2016.
- d) a referida operação prescinde da observância dos limites de endividamento do Estado, eis que contragarantida pela União, somente sendo juridicamente viável se os recursos forem aplicados em despesas de capital ou na cobertura de déficit do regime próprio de previdência do ente tomador.



e) somente será admissível a prestação de contragarantia do Estado à União se este tiver extrapolado seu limite de endividamento fixado em Resolução do Senado Federal, necessitando, assim, utilizar-se subsidiariamente do limite de garantia estabelecido para a União.

19.FCC - AP (MANAUSPREV)/MANAUSPREV/Ciências Atuariais/2021

Em relação ao endividamento do setor público, a Lei Complementar no 101/2000 estabelece que

a) dívida pública consolidada é o montante total, apurado sem duplicidade, das obrigações financeiras do ente da Federação, assumidas em virtude de leis, contratos, convênios ou tratados e da realização de operações de crédito, para amortização em prazo superior a doze meses, sem exceção.

b) o refinanciamento do principal da dívida mobiliária não excederá, ao término de cada exercício financeiro, o montante do final do exercício anterior, somado ao das operações de crédito autorizadas no orçamento para este efeito e efetivamente realizadas, acrescido de atualização monetária.

c) dívida pública consolidada é o montante total, apurado sem duplicidade, das obrigações financeiras do ente da Federação, assumidas em virtude de leis, contratos, convênios ou tratados e da realização de operações de crédito, para amortização em prazo igual ou superior a doze meses, salvo se as receitas tenham constado do orçamento.

d) o refinanciamento do principal da dívida mobiliária não excederá, ao término de cada exercício financeiro, o montante do final do exercício anterior, somado ao das operações de crédito autorizadas no orçamento para este efeito e efetivamente realizadas, acrescido de atualização monetária e correção pela taxa SELIC.

e) operação de crédito é o compromisso financeiro assumido em razão de mútuo, abertura de crédito, emissão e aceite de título, aquisição financiada de bens, recebimento antecipado de valores provenientes da venda a termo de bens e serviços, arrendamento mercantil e outras operações assemelhadas, com exceção daquelas com o uso de derivativos financeiros.

20.FCC - AP (MANAUSPREV)/MANAUSPREV/Contabilidade/2021

Um determinado ente da federação realizou confissão de dívidas. Esse ato, nos termos da Lei de Responsabilidade Fiscal, é equiparado a

a) refinanciamento da dívida mobiliária.

b) dívida flutuante.

c) dívida pública mobiliária.

d) concessão de garantia.

e) operação de crédito.



Gabarito

1. Letra D
2. Letra A
3. Letra E
4. Letra E
5. Letra A
6. Letra B
7. Letra A
8. Letra B
9. Letra C
10. Letra B
11. Letra A
12. Letra C
13. Letra C
14. Letra B
15. Letra E
16. Letra E
17. Letra D
18. Letra A
19. Letra B
20. Letra E



LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL – Dívida, Endividamento, Operação de Crédito, Vedações- QUESTÕES COMENTADAS

DÍVIDA E ENDIVIDAMENTO DÍVIDA PÚBLICA; OPERAÇÕES DE CRÉDITOS; VEDAÇÕES; BANCO CENTRAL DO BRASIL; GARANTIA E CONTRAGARANTIA; RESTOS A PAGAR NA LRF. DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS

1. FGV - Aud (CAGE RS)/SEFAZ RS/2025

A Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), instituída pela Lei Complementar nº 101/2000, estabelece normas para a gestão fiscal responsável aplicáveis a todas as esferas de governo no Brasil. A LRF impõe limites aos gastos públicos e ao endividamento, além de exigir transparência e planejamento rigoroso no uso dos recursos públicos, com o objetivo de evitar déficits fiscais e assegurar a saúde financeira das administrações públicas.

Com base na Lei Complementar nº 101/2000, avalie as afirmativas a seguir.

I. É vedada a realização de operação de crédito entre um ente da Federação, diretamente ou por intermédio de fundo, autarquia, fundação ou empresa estatal dependente, e outro, inclusive suas entidades da administração indireta, ainda que sob a forma de novação, refinanciamento ou postergação de dívida contraída anteriormente.

II. É vedada a realização de operações de crédito entre instituição financeira estatal e outro ente da Federação, inclusive suas entidades da administração indireta para financiar, direta ou indiretamente, despesas correntes, incluídas as operações destinadas a financiar a estruturação de projetos ou a garantir contraprestações em contratos de parceria público-privada ou de concessão para o ente da Federação afetado pelo estado de calamidade pública reconhecido pelo Congresso Nacional.

III. É vedado o recebimento antecipado de valores de empresa em que o Poder Público detenha, direta ou indiretamente, a maioria do capital social com direito a voto, salvo lucros e dividendos, na forma da legislação.

Está correto o que se afirma em

- a) I, apenas.
- b) I e II, apenas.
- c) I e III, apenas.
- d) II e III, apenas.
- e) I, II e III.

2. (STN/CONHECIMENTOS GERAIS (para todos os cargos)/FGV/2024)



Considere um Projeto de Lei em tramitação que propõe a realização de operações de crédito vinculadas a investimentos em infraestrutura e custeio em pesquisa e desenvolvimento visando estimular a retomada econômica.

Entendendo a pesquisa e o desenvolvimento como quaisquer áreas de educação profissional e ensino superior, o projeto prevê:

- I. a ampliação da estrutura física de escolas profissionalizantes ou universidades;
- II. o custeio de professores com notório saber reconhecido conforme banca examinadora definida para este fim.

Com base no exposto, é correto afirmar que

- (A) o projeto toca em um tema de extrema importância para o desenvolvimento econômico do país e deve, sem ressalvas, ser aprovado na Casa do Congresso na qual tramita.
- (B) o previsto no item I não é óbice para aprovação, mas o item II fere o previsto na Regra de Ouro.
- (C) as previsões do projeto ferem a LRF ao utilizar operações de crédito para a contratação de bens de capital.
- (D) o projeto preenche os requisitos de mérito e legalidade e deve, portanto, ser aprovado, mesmo sem a comprovação de estímulo à atividade econômica.
- (E) em se tratando de operações de crédito, tanto I quanto II implicam em violações ao previsto na LRF e nas metas de Riscos Fiscais.

3. FGV - Tec Leg(CM SP)/CM SP/Contabilidade/2024

De acordo com a Lei no 101/2000, o refinanciamento da dívida mobiliária representa

- a) a emissão de títulos para pagamento do principal acrescido da atualização monetária.
- b) a assunção, o reconhecimento ou a confissão de dívidas pelo ente da Federação.
- c) a emissão de títulos de responsabilidade do Banco Central do Brasil.
- d) as operações de crédito de prazo inferior a doze meses cujas receitas tenham constado do orçamento.
- e) as obrigações financeiras do ente da Federação, assumidas em virtude de leis, contratos, convênios ou tratados.

4. FGV - ACP (CGE PB)/CGE PB/Auditoria Contábil e Finanças Públicas/2024

O foco da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) está no equilíbrio e na responsabilidade na gestão fiscal, principalmente a partir do controle e imposição de limites relativos a gastos com pessoal e endividamento.

No que tange ao endividamento, a legislação prevê que a apuração do montante da dívida consolidada para fins de verificação do atendimento do limite se dará no(a):



- a) encerramento de cada quadrimestre;
- b) contratação de novas operações de crédito;
- c) encerramento de cada exercício financeiro;
- d) aprovação das metas fiscais previstas na LDO;
- e) envio da prestação de contas anual ao respectivo órgão de controle.

5. FGV - ACP (CGE PB)/CGE PB/Auditoria Contábil e Finanças Públicas/2024

O governador de dado Estado membro da Federação, com o objetivo de arrecadar recursos para aplicá los em investimentos públicos de infraestrutura, resolve emitir títulos públicos mobiliários. Ou seja, para evitar o aumento da carga tributária a ser suportado pelos contribuintes, pretende dar preferência ao aumento da dívida pública, o que era, aliás, possível naquele momento, uma vez que cumpria os limites de endividamento previstos na legislação de regência. Em seguida, o governador remete ao Órgão de Controle Interno estadual consulta sobre o tema acima.

O auditor de contas públicas do referido órgão, em seu parecer, conclui que a emissão dos títulos públicos:

- a) é inválida, por existir expressa vedação legal;
- b) pode vir a ser considerada válida, desde que haja autorização expressa do Tesouro Nacional e do Banco Central do Brasil;
- c) é incorreta, uma vez que a renúncia de receitas tributárias exige que uma série de requisitos constitucionais e legais sejam observados;
- d) é ilegítima, tendo em vista que recursos oriundos do endividamento público não devem ser aplicados em despesas de investimento, pois contraria a "regra de ouro" constitucional;
- e) é legítima, tendo em vista que cabe ao gestor público a escolha quanto ao aumento da carga tributária ou ao aumento da dívida pública, desde que cumpridos os requisitos constitucionais e legais.

6. FGV - AA (DNIT)/DNIT/Contabilidade/2024

Para efeitos da Lei Complementar no 101/2000, relacione os termos listados a seguir com os conceitos correspondentes.

- 1. Dívida pública consolidada.
 - 2. Dívida pública mobiliária.
 - 3. Operação de crédito.
 - 4. Concessão de garantia.
 - 5. Refinanciamento da dívida mobiliária.
- () representada por títulos emitidos pela união.



- () compromisso de adimplência de obrigação financeira.
- () compromisso financeiro assumido.
- () obrigações financeiras.
- () emissão de títulos para pagamentos com atualização monetária.

Assinale a opção que indica a relação correta, na ordem apresentada.

- a) 5 – 4 – 3 – 1 – 2.
- b) 2 – 4 – 3 – 1 – 5.
- c) 5 – 1 – 4 – 3 – 2.
- d) 2 – 3 – 1 – 4 – 5.
- e) 1 – 2 – 5 – 3 – 4.

7. FGV - Tec NS (TJ MS)/TJ MS/Analista Técnico-Contábil/Contabilidade/2024

Ao final do primeiro quadrimestre de um dado exercício, foram levantados os dados a seguir. Os valores estão expressos em milhões de reais (se referem a transações realizadas no referido período pela União).

Descrição da operação	Valor
Operações de mútuo	R\$ 5,00
Confissão de dívida	R\$ 13,00
Operações de crédito externas (vencimento em 5 anos)	R\$ 79,00
Operações de crédito internas (vencimento em 12 meses) autorizadas na LOA	R\$ 23,00
Aquisição financiada de bens	R\$ 16,00
Emissão de títulos pela União	R\$ 81,00
Operações de arrendamento mercantil	R\$ 7,00
Emissão de títulos de responsabilidade do Banco Central	R\$ 30,00
Operação de crédito por antecipação da receita orçamentária, conforme prazos legais	R\$ 9,00
Recebimento antecipado de valores provenientes da venda a termo de bens	R\$ 12,00

Nota: Exceto quando diversamente indicado, todas as operações têm prazo superior a 12 meses.

A partir dos dados fornecidos e das definições da Lei Complementar no 101/2000 para a dívida pública, o valor adicionado ao saldo existente da dívida pública da União representa:

- a) R\$ 213,00 milhões;
- b) R\$ 238,00 milhões;
- c) R\$ 252,00 milhões;
- d) R\$ 257,00 milhões;



e) R\$ 266,00 milhões.

8. FGV - Aud CE (TCE-PA)/TCE PA/Fiscalização/Direito/2024

De acordo com a Lei Complementar no 101/2000, a dívida pública mobiliária é a dívida pública representada por

- a) títulos emitidos pela União, inclusive os do Banco Central do Brasil, Estados e Municípios.
- b) títulos emitidos pelas empresas públicas pertencentes ao Governo Federal.
- c) compromisso de adimplência de obrigação financeira ou contratual assumida por ente da Federação ou entidade a ele vinculada.
- d) títulos de entidades particulares adquiridos pelo Banco Central do Brasil com o objetivo de gerar recursos para distribuição aos Estados e Municípios.
- e) obrigações financeiras de longo prazo do ente da Federação, assumidas em virtude de leis, contratos, convênios ou tratados e da realização de operações de crédito.

9. FGV - Cont (Pref Nova Iguaçu)/Pref Nova Iguaçu/2024

Uma entidade do setor público, apresentava os seguintes saldos em 31/12/2023:

- Obrigações financeiras assumidas em virtude de convênios: R\$10.000;
- Operações de crédito para amortização em 11 meses, cujas receitas não constam do orçamento: R\$12.000;
- Obrigações financeiras assumidas em virtude de lei: R\$15.000;
- Operações de crédito para amortização em 9 meses, cujas receitas constam do orçamento: R\$18.000;
- Operações de crédito para amortização em 24 meses, cujas receitas constam do orçamento: R\$20.000.

De acordo com a Lei Complementar no 101/2000, a dívida pública consolidada da entidade é de

- a) R\$35.000.
- b) R\$45.000.
- c) R\$50.000.
- d) R\$53.000.
- e) R\$63.000.

10. FGV - Ana Prev (MACAEPREV)/MACAEPREV/Contabilidade/2024

Em relação à dívida pública mobiliária, considere as entidades a seguir:

I. Banco Central do Brasil



II. Estados

III. Municípios

De acordo com a Lei no 101/2000, a dívida pública mobiliária é representada por títulos emitidos pela União, inclusive o que apresenta em

- a) I, somente.
- b) I e II, somente.
- c) I e III, somente.
- d) II e III, somente.
- e) I, II e III.

11. FGV - ACI (Pref Vitória)/Pref Vitória/Ciências Jurídicas/2024

A dívida pública representa o somatório das obrigações do Estado perante todos os seus credores referentes aos empréstimos públicos contraídos no mercado interno e externo. Quanto à classificação da dívida pública, o art. 29 da Lei de Responsabilidade Fiscal adota as seguintes definições.

I. Dívida pública consolidada ou fundada: montante total, apurado sem duplicidade, das obrigações financeiras do ente da Federação, assumidas em virtude de leis, contratos, convênios ou tratados e da realização de operações de crédito, para amortização em prazo superior a doze meses.

II. Dívida pública mobiliária: dívida pública representada por títulos emitidos pela União, inclusive os do Banco Central do Brasil, Estados e Municípios.

III. Operação de crédito: é aquela contraída a curto prazo, para atender às momentâneas necessidades de caixa, surgindo no momento em que as receitas referentes à respectiva despesa ainda não tenham sido percebidas.

IV. Refinanciamento da dívida mobiliária: emissão de títulos para pagamento do principal acrescido da atualização monetária.

Está correto o que se afirma em

- a) I e II, apenas.
- b) I, II e IV, apenas.
- c) III e IV, apenas.
- d) I, apenas.
- e) I, II, III e IV.

12. FGV - Ana Leg (ALEP)/ALEP/Contador/2024



De acordo com a Lei de Responsabilidade Fiscal, a operação de crédito por antecipação de receita orçamentária estará proibida

- a) quando se realizar após o 15º dia do início do exercício.
- b) no primeiro ano de mandato do Presidente, Governador ou Prefeito Municipal.
- c) enquanto existir operação anterior da mesma natureza não integralmente resgatada.
- d) quando for destinada a atender insuficiência de caixa durante o exercício financeiro
- e) quando efetuada mediante abertura de crédito junto à instituição financeira vencedora em processo competitivo eletrônico promovido pelo Banco Central do Brasil.

13. FGV - Cont (Pref Caraguatatuba)/Pref Caraguatatuba/2024

Assinale a opção que indica uma operação que não se equipara às operações de crédito, de acordo com o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP).

- a) A assunção de obrigação entre pessoas jurídicas integrantes do mesmo ente, seja ele Estado, Distrito Federal ou Município.
- b) A assunção de obrigação, sem autorização orçamentária, com fornecedores para pagamento a posteriori de bens e serviços.
- c) A assunção, o reconhecimento ou a confissão de dívidas pelo ente da Federação, sem prejuízo do cumprimento das exigências para a geração de despesa.
- d) O recebimento antecipado de valores de empresa em que o poder público detenha, direta ou indiretamente, a maioria do capital social com direito a voto, salvo lucros e dividendos, na forma da legislação.
- e) A assunção direta de compromisso, a confissão de dívida ou operação assemelhada, com fornecedor de bens, mercadorias ou serviços, mediante emissão, aceite ou aval de título de crédito, não se aplicando esta vedação a empresas estatais dependentes.

14. FGV - AFFC (STN)/STN/Economico-Financeira/Contratações/2024

Quando os recursos próprios são insuficientes para a realização dos investimentos públicos o gestor pode, como alternativa comum, recorrer a fontes de financiamento internas e/ou externas para realizar operações de crédito.

Nesse contexto, é correto afirmar que

- a) a LRF e as Resoluções do Senado Federal são exemplos de normativos que regulam o processo para efetivação de tais operações nos governos subnacionais.
- b) a LRF e as Resoluções da Câmara Federal são exemplos de normativos que regulam o processo para efetivação de tais operações.
- c) para estados e municípios, a regulação das operações de crédito se dá via LRF e leis complementares estaduais e municipais, respectivamente.



d) para a realização de operações de crédito é indispensável uma boa avaliação de risco do ente público por parte da Secretaria do Tesouro Nacional (STN).

e) tanto as operações de crédito internas quanto externas possuem como requisito para a aprovação uma boa nota após a avaliação da Secretaria do Tesouro Nacional (STN).

15. FGV - AFFC (STN)/STN/Contábil/2024

Além do controle dos gastos com pessoal, a LRF disciplina as operações de crédito pleiteadas pelos entes públicos.

A respeito do tema, é correto afirmar que

a) a observância dos limites e das condições fixados pela Câmara Federal é pré-requisito objetivo legal a ser apresentado quando da formalização do pleito.

b) as condições legais impostas na LRF são indiferentes em relação às operações de crédito internas ou externas.

c) entre as condições previstas na LRF para a realização de operações de crédito, tem-se o parecer de órgãos técnicos e jurídicos, demonstrando a relação custo-benefício e o interesse econômico e social da operação.

d) com vistas a evitar a quebra de legitimidade de operação, não poderá haver alteração da finalidade de operação de crédito dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.

e) no caso das "operações por antecipação de receita", é suficiente que o ente inclua os recursos provenientes da operação no orçamento ou em créditos adicionais.

16. FGV - Aux Tec CE (TCE-PA)/TCE PA/"Sem Área"/2024

Em relação às operações a seguir, quando não há elevação da dívida consolidada líquida, não representam operações de crédito:

a) a emissão e aceite de título.

b) o arrendamento mercantil.

c) a aquisição financiada de bens.

d) o parcelamento de débitos preexistentes junto a instituições não financeiras.

e) o recebimento antecipado de valores provenientes da venda a termo de bens e serviços.

17. FGV - ACE (TCE-GO)/TCE GO/Ciências Contábeis/2024

São Restos a Pagar todas as despesas regularmente empenhadas, do exercício atual ou anterior, mas não pagas até 31 de dezembro do exercício financeiro vigente.

Sobre Restos a Pagar, analise os itens a seguir:



- I. A obrigatoriedade do gestor público, no último ano do seu mandato, contrair obrigação de despesa que não possa ser cumprida integralmente dentro dele, ou que tenha parcelas a serem pagas no exercício seguinte sem que haja suficiente disponibilidade de caixa para este efeito;
- II. No fim do exercício, as despesas orçamentárias empenhadas e não pagas serão inscritas em restos a pagar;
- III. A vedação do gestor público, nos últimos dois quadrimestres do seu mandato, contrair obrigação de despesa que não possa ser cumprida integralmente dentro dele, ou que tenha parcelas a serem pagas no exercício seguinte sem que haja suficiente disponibilidade de caixa para este efeito.

Está correto o que se afirma em

- a) I, apenas.
- b) I e II, apenas.
- c) I e III, apenas.
- d) II e III, apenas.
- e) I, II e III.

18. FGV - CL (CM Fortal)/CM Fortaleza/Orçamento e Finanças Públicas/2024

O Decreto Legislativo no 06, de março de 2020, reconheceu, para os fins do disposto na Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), a ocorrência do estado de calamidade pública, nos termos da solicitação do Presidente da República.

A Emenda Constitucional no 106, de 2020, por sua vez, institui regime extraordinário fiscal, financeiro e de contratações para enfrentamento de calamidade pública nacional decorrente de pandemia do coronavírus.

Conforme previsto na LRF, durante a vigência do estado de calamidade pública

- a) não se dispensa o atingimento dos resultados fiscais e a limitação de empenho.
- b) não se dispensa as condições e demais restrições da lei de responsabilidade fiscal à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios para a contratação e aditamento de operações de crédito.
- c) afasta-se as disposições relativas à transparência, controle e fiscalização.
- d) dispensa-se os limites aplicáveis à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios para concessão de garantias.
- e) não se dispensa os limites aplicáveis à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios para a contratação entre entes da Federação.

19. FGV - Tec Leg (ALEP)/ALEP/Técnico em Contabilidade/2024



De acordo com a Lei de Responsabilidade Fiscal, os Municípios contribuirão para o custeio de despesas de competência de outros entes da Federação se houver convênio, acordo, ajuste ou congênere, conforme sua legislação, e autorização

- a) no plano plurianual, somente.
- b) na lei orçamentária anual, somente.
- c) na lei de diretrizes orçamentárias, somente.
- d) na lei de diretrizes orçamentárias e no plano plurianual.
- e) na lei de diretrizes orçamentárias e na lei orçamentária anual.

20. FGV - Cont (Pref Caraguatatuba)/Pref Caraguatatuba/2024

Em relação ao acompanhamento e à avaliação, de forma permanente, da política e da operacionalidade da gestão fiscal, realizados por conselho de gestão fiscal, analise as afirmativas a seguir.

I. Harmonização e coordenação entre os entes da Federação.

II. Adoção de normas e padrões mais detalhistas e completos para os pequenos Municípios.

III. Disseminação de práticas que resultem em maior eficiência na alocação e execução do gasto público, na arrecadação de receitas, no controle do endividamento e na transparência da gestão fiscal.

De acordo com a Lei Complementar no 101/2000, o acompanhamento e a avaliação da política e da operacionalidade da gestão fiscal realizados por conselho de gestão fiscal, visa ao que se afirmou em

- a) I, somente.
- b) I e II, somente.
- c) I e III, somente.
- d) II e III, somente.
- e) I, II e III.

21. FGV - Aud CE (TCE-PA)/TCE PA/Administrativa/Contabilidade/2024

O Relatório de Gestão Fiscal contém demonstrativos comparativos com os limites de que trata a Lei de Responsabilidade Fiscal dos montantes de despesa total com pessoal, evidenciando as despesas com ativos, inativos e pensionistas, dívida consolidada líquida, concessão de garantias e contragarantias e operações de crédito.

Se a despesa total com pessoal do Poder ou órgão ultrapassar os limites definidos na Lei ao final de um quadrimestre, o excedente deverá ser eliminado nos dois quadrimestres seguintes, sendo pelo menos um terço no primeiro. No entanto, em situação especial, caso o Poder ou órgão ultrapasse seu limite de despesa com pessoal, entende-se que ele disporá automaticamente de



quatro quadrimestres para eliminação do excesso, devendo eliminar pelo menos um terço deles nos dois primeiros.

Essa situação especial pode ser caracterizada por

- a) alta cotação do dólar.
- b) altos índices de inflação.
- c) alta taxa de desemprego.
- d) baixo nível de exportação.
- e) baixo crescimento econômico.

22. FGV - AL (CAM DEP)/CAM DEP/Consultor Legislativo/Área IV/2024

A Lei Complementar no 101/2000 (LRF) prevê alguns dispositivos para garantir o cumprimento das metas fiscais do setor público, embora seja dispensado o atingimento de alguns resultados fiscais em caso de calamidade pública reconhecida pelo Congresso Nacional, no caso da União, ou pelas Assembleias Legislativas, na hipótese dos Estados e Municípios.

Em relação ao tema, é correto afirmar, a partir da LRF, que

- a) a realização de operações de crédito pelo ente público poderá ser efetivada em caso de calamidade reconhecida, após apresentada a verificação de limites, condições e demais restrições aplicáveis.
- b) a concessão de garantias das operações de crédito contratadas pelo ente público poderá ser efetivada em caso de calamidade reconhecida, após apresentada a verificação de limites, condições e demais restrições aplicáveis.
- c) a realização de transferências voluntárias entre os entes públicos poderá ser efetivada em caso de calamidade reconhecida, após apresentada a verificação de limites, condições e demais restrições aplicáveis.
- d) a contratação entre entes da Federação poderá ser efetivada em caso de calamidade reconhecida, após apresentada a verificação de limites, condições e demais restrições aplicáveis.
- e) não serão objeto de limitação as despesas que constituam obrigações constitucionais e legais do ente, inclusive aquelas destinadas ao pagamento do serviço da dívida, as relativas à inovação e ao desenvolvimento científico e tecnológico custeadas por fundo criado para tal finalidade.

23. (TSE/AJ Contabilidade/Cebraspe/2024) A dívida fundada é composta por compromissos financeiros de curto prazo, como títulos de crédito, enquanto a dívida flutuante abrange empréstimos de longo prazo contratados pelo governo.

24. (TSE/AJ Contabilidade/Cebraspe/2024) A respeito do orçamento público, julgue o item seguinte.



De acordo com a Lei de Responsabilidade Fiscal, o montante previsto para as receitas de operações de crédito não pode ser superior ao das despesas de capital constantes do projeto de lei orçamentária.

25. (VUNESP/Pref St André/Contador/2024) Segundo a Lei de Responsabilidade Fiscal, operação de crédito por antecipação de receita destina-se a atender insuficiência de caixa durante o exercício financeiro e cumpre certas exigências.

Assinale a alternativa que contém pelo menos uma dessas exigências.

- a) Deverá ser liquidada, com juros e outros encargos incidentes, até o dia 10 de dezembro de cada ano.
- b) Estará permitida mesmo que exista operação anterior da mesma natureza parcialmente resgatada.
- c) Estará permitida no último ano de mandato do Presidente, Governador ou Prefeito Municipal desde que o representante executivo eleito concorde com a contratação.
- d) Poderá ser contratada por meio de crédito adicional extraordinário quando não houver recursos para pagamento da folha de pagamentos.
- e) Poderá ser realizada se forem cobrados outros encargos que não a taxa de juros da operação, obrigatoriamente prefixada ou indexada à taxa básica financeira, ou à que vier a esta substituir.

26. (VUNESP/SPCINE/Gestor Jurídico/2024) De acordo com as definições adotadas pela Lei Complementar nº 101/2000, considerando a situação hipotética na qual certa empresa vinculada a determinado município se compromete a adimplir obrigação financeira por ela assumida, referido compromisso consistirá em

- a) transferência voluntária.
- b) assunção da dívida.
- c) confissão da dívida.
- d) operação de crédito.
- e) concessão de garantia.

27. (VUNESP/DESENVOLVE SP/Contador/2024) O compromisso de adimplência de obrigação financeira ou contratual, assumida por ente da Federação ou entidade a ele vinculada, é denominada

- a) Concessão de garantia.
- b) Dívida pública fundada.
- c) Dívida pública mobiliária.
- d) Operação de crédito.



e) Seguro de responsabilidade.

28. (VUNESP/Pref Santo André/Procurador/2024) Nos termos da Lei Complementar no 101/00 (Lei de Responsabilidade Fiscal), os entes poderão conceder garantia em operações de crédito internas ou externas. A garantia estará condicionada ao oferecimento de contragarantia.

Considerando o exposto no enunciado, é correto afirmar que

- a) poderá, nas hipóteses contempladas na legislação, ser exigida contragarantia de órgãos e entidades do próprio ente, com outorga de poderes ao garantidor para retê-las e empregar o respectivo valor na liquidação da dívida vencida.
- b) a contragarantia exigida pelos Estados aos Municípios não poderá consistir na vinculação de receitas tributárias diretamente arrecadadas.
- c) nas hipóteses previstas na legislação, poderá ser concedida garantia acima dos limites fixados pelo Senado Federal, com outorga de poderes ao garantidor para retê-las e empregar o respectivo valor na liquidação da dívida vencida.
- d) entidades da Administração indireta, inclusive suas empresas controladas e subsidiárias, poderão conceder garantia com recursos de fundos.
- e) o ente da Federação cuja dívida tiver sido honrada pela União ou por Estado, em decorrência de garantia prestada em operação de crédito, terá suspenso o acesso a novos créditos ou financiamentos até a total liquidação da mencionada dívida.

29. (VUNESP/Pref Catanduva/Contador/2024) O compromisso financeiro assumido em razão de mútuo, abertura de crédito, emissão e aceite de título, aquisição financiada de bens, recebimento antecipado de valores provenientes da venda a termo de bens e serviços, arrendamento mercantil e outras operações assemelhadas, inclusive com o uso de derivativos financeiros, é denominado

- a) arrendamento mercantil.
- b) arrendamento operacional.
- c) concessão de garantia.
- d) dívida consolidada pública.
- e) operação de crédito.

30. (VUNESP/Pref Catanduva/Procurador/2024) Considerando as disposições adotadas pela Lei Complementar no 101/2000, no caso de determinado município vir a se comprometer pelo adimplemento de obrigação financeira, assumida por autarquia municipal a ele pertencente, estará realizando o ato de

- a) concessão de garantia.
- b) operação de crédito.



- c) confissão de dívida.
- d) assunção de dívida.
- e) reconhecimento de dívida.

31. (VUNESP/SAAE Aparecida/Contador/2024) A captação de recursos a título de antecipação de receita de tributo ou contribuição cujo fato gerador ainda não tenha ocorrido, equipara-se à

- a) dívida fundada e é proibida.
- b) dívida mobiliária e é permitida.
- c) inversão financeira e é permitida.
- d) operações de créditos e é proibida.
- e) operações de créditos e é permitida.

32. (VUNESP/Pref Osasco/Contador/2024) A operação de crédito por antecipação de receita destina-se a atender insuficiência de caixa durante o exercício financeiro e cumpre as exigências contidas na Lei nº 101/00, essa operação

- a) será realizada somente a partir do vigésimo quinto dia do segundo mês do exercício.
- b) será realizada somente a partir do vigésimo quinto dia do exercício.
- c) será autorizada se forem cobrados outros encargos e taxa de juros vinculada a SELIC da operação, obrigatoriamente prefixada ou indexada ao IGPM, ou à que vier a essa substituir.
- d) não será autorizada se forem cobrados outros encargos e taxa de juros vinculada a SELIC da operação, obrigatoriamente prefixada.
- e) deverá ser liquidada, com juros e outros encargos incidentes, até o dia dez de dezembro de cada ano.

33. (VUNESP/Pref Osasco/Procurador/2024) A Lei Complementar no 101/2000 veda a realização de operação de crédito entre um ente da federação, seja de forma direta ou por intermédio de fundo, autarquia, fundação ou empresa estatal dependente, e outro ente federativo, inclusive suas entidades da administração indireta, ainda que sob a forma de novação, refinanciamento ou postergação de dívida contraída anteriormente. Todavia, a operação de crédito será permitida, na hipótese de

- a) ser realizada entre uma instituição financeira estatal e o ente da federação que a controla, na qualidade de beneficiário do empréstimo.
- b) captação de recursos a título de antecipação de receita de tributo ou contribuição, cujo fato gerador ainda não tenha ocorrido, assegurada a imediata e preferencial restituição da quantia paga, caso não se realize o fato gerador presumido.



- c) recebimento antecipado de valores de empresa em que o Poder Público detenha, direta ou indiretamente, a maioria do capital social com direito a voto, salvo lucro e dividendos, na forma da legislação.
- d) assunção de obrigação, sem autorização orçamentária, com fornecedores para pagamento a posteriori de bens e serviços.
- e) ocorrer entre a instituição financeira estatal e outro ente da Federação, inclusive suas entidades da administração indireta, quando não se destinem a financiar, direta ou indiretamente, despesas correntes.

34. (VUNESP/EsFCEX/CFO/2024) Conforme determinado em Lei Complementar, se _____ a de um ente da Federação ultrapassar o respectivo limite ao final de um quadrimestre, deverá ser a ele reconduzida até o término dos três subsequentes, reduzindo o excedente em pelo menos 25% (vinte e cinco por cento) no primeiro.

Assinale a alternativa que completa o texto corretamente.

- a) operação de crédito
- b) dívida consolidada
- c) transferência voluntária
- d) dívida ativa
- e) despesa com pessoal

35. (VUNESP/Pref Lins/Procurador/2024) De acordo com a Lei Complementar no 101/2000, é correto afirmar que os precatórios judiciais

- a) devem ser integralmente considerados no estoque da dívida pública não financeira, para todos os fins legais.
- b) são considerados contabilmente como passivos até o momento da sua expedição e como despesa corrente no momento do seu pagamento.
- c) não devem ser contabilizados para fins de apuração do limite de despesas correntes sobre receitas correntes.
- d) não pagos durante a execução do orçamento em que houverem sido incluídos integram a dívida consolidada, para fins de aplicação dos seus limites.

36. (VUNESP/Pref Lins/Fiscal/2024) Se a dívida consolidada de um ente da Federação ultrapassar o respectivo limite ao final de um _____, deverá ser a ele reconduzida até o término dos três subsequentes, reduzindo o excedente em pelo menos _____ no primeiro.

As lacunas são, correta e respectivamente, preenchidas por:

- a) bimestre ... 15%



- b) bimestre ... 20%
- c) trimestre ... 15%
- d) quadrimestre ... 25%

37. (VUNESP/Pref Aparecida SP/Analista de Compras e Licitação/2024) De acordo com a Lei de Responsabilidade Fiscal, é expressamente vedado ao prefeito contrair obrigação de despesa que não possa ser cumprida integralmente dentro do mandato eleitoral, ou que tenha parcelas a serem pagas no exercício seguinte sem que haja suficiente disponibilidade de caixa para esse efeito, nos últimos

- a) três meses do seu mandato.
- b) dois bimestres do seu mandato.
- c) seis meses do seu mandato.
- d) dois quadrimestres do seu mandato.
- e) quatro meses do seu mandato.

38. (VUNESP/Pref Aparecida SP/Contador/2024) No fim do exercício, as despesas orçamentárias empenhadas e não pagas serão inscritas em restos a pagar. A Lei de Responsabilidade Fiscal estabelece que a inscrição de restos a pagar deve observar as

- a) disponibilidades de caixa, considerados os encargos e as despesas compromissadas a pagar até o final do exercício.
- b) regras estabelecidas na lei das diretrizes orçamentárias.
- c) disponibilidades financeiras e condições da legislação pertinente, de modo a prevenir riscos e corrigir desvios capazes de afetar o equilíbrio das contas públicas.
- d) projeções de caixas estabelecidas para os próximos dois quadrimestres, em observância às determinações constitucionais.
- e) as receitas correntes líquidas e as projeções das transferências voluntárias.

39. (VUNESP/Pref Aparecida SP/Revisor Contábil/2024) Em concordância com a Lei Complementar no 101/00, a emissão de títulos para pagamento do principal acrescido da atualização monetária refere-se a

- a) refinanciamento da dívida mobiliária.
- b) dívida pública mobiliária.
- c) operação de crédito.
- d) concessão de crédito.
- e) dívida mobiliária pública consolidada ou fundada.



40. (VUNESP/Pref Sorocaba/Procurador/2024) A dívida consolidada do Município Alfa ultrapassou o respectivo limite legal ao final do quadrimestre. Nessa hipótese, segundo determina a Lei Complementar nº 101/2000, referida dívida deverá a ele ser reconduzida até o término dos _____subsequentes, com redução do excedente em pelo menos_____no primeiro.

De acordo com as disposições do referido diploma legal, completam, correta e respectivamente, as lacunas:

- a) dois ... 50%
- b) três ... 25%
- c) quatro ... 20%
- d) quatro ... 50%
- e) quatro ... 50%

41. (EPE/Gestão Corporativa - Finanças e Orçamento/FGV/2024)

A Secretaria do Tesouro Nacional (STN) afere a capacidade de pagamento do setor público subnacional a partir de, entre outros, um indicador de poupança que se utiliza da despesa empenhada em relação a um componente de receita pública.

Quando opta por essa etapa da despesa para aferir um indicador de poupança, a STN está

- (A) agindo com menor rigor, pois a despesa empenhada é igual ou inferior à despesa efetivamente paga.
- (B) sendo mais rigorosa, pois, desse modo, tende a subestimar o resultado do indicador de poupança.
- (C) adotando um critério inócuo para aferir poupança, pois qualquer que seja a componente de despesa, a estimativa do referido indicador não se altera.
- (D) sobrestimando o indicador de poupança, por subestimar a despesa.
- (E) afrontando os princípios da LRF, já que empenhos podem ser anulados e/ou cancelados.

42. (STN/Econômico-financeira/FGV/2024)

Quando se trata de gestão do orçamento público, ou seja, da forma como são utilizados os recursos públicos pelo Estado, a principal preocupação é evitar gastar além do que se arrecada.

Com base na questão do déficit brasileiro, avalie as afirmativas a seguir.



I. O controle do déficit público exige medidas de correção tanto na parte da receita, como nos gastos públicos. Na parte da receita, fica evidente a necessidade de uma estrutura tributária eficiente. Em relação aos gastos dos entes federativos, os mecanismos de controle passam, necessariamente, pelos orçamentos aprovados pelo Parlamento.

II. O princípio do gasto anticíclico consiste em um orçamento com déficit (as despesas superam as receitas), durante as fases de recessão ou crise, e um orçamento com superávit (as receitas superam as despesas), no auge da prosperidade.

III. Durante a pandemia o emprego de uma política orçamentária anticíclica evitou os principais inconvenientes da política tradicional de orçamento equilibrado, na qual se elevavam os impostos e diminuía-se as despesas públicas durante os momentos de recessão.

Está correto o que se afirma em

- (A) I, apenas.
- (B) I e III, apenas.
- (C) I e II, apenas.
- (D) II e III, apenas.
- (E) I, II e III.

43. IBFC - Ana Esp (IMBEL)/IMBEL/Analista Administrativo/2024

De acordo com a Lei Complementar 101/00 – Lei de Responsabilidade Fiscal, da Dívida e do Endividamento: “_____: dívida pública representada por títulos emitidos pela União, inclusive os do Banco Central do Brasil, Estados e Municípios.”

Assinale a alternativa que preencha corretamente a lacuna.

- a) Dívida pública consolidada
- b) Dívida pública mobiliária
- c) Dívida pública fundada
- d) Operação de crédito



e) Concessão de garantia

44. IBFC - Ana Esp (IMBEL)/IMBEL/Analista de Orçamento/2024

Com relação à dívida e endividamento, assinale a alternativa incorreta.

- a) dívida pública consolidada ou fundada: montante total, apurado sem duplicidade, das obrigações financeiras do ente da federação, assumidas em virtude de leis, contratos, convênios ou tratados e da realização de operações de crédito, para amortização em prazo superior a doze meses
- b) dívida pública mobiliária: dívida pública representada por títulos emitidos pela união, inclusive os do banco central do Brasil, estados e municípios
- c) operação de crédito: compromisso financeiro assumido em razão de mútuo, abertura de crédito, emissão e aceite de título, aquisição financiada de bens, recebimento antecipado de valores provenientes da venda a termo de bens e serviços, arrendamento mercantil e outras operações assemelhadas, inclusive com o uso de derivativos financeiros
- d) concessão de garantia: emissão de títulos para pagamento do principal acrescido da atualização monetária
- e) será incluída na dívida pública consolidada da união a relativa à emissão de títulos de responsabilidade do Banco Central do Brasil

45. (Codevasf/Analista -Administração/CEBRASPE/2024)

Com base na Lei Complementar n.º 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal — LRF), julgue o item seguinte.

Uma operação de crédito com prazo de amortização de 9 meses fará parte da dívida fundada se as suas receitas tiverem constado do orçamento.

46. CESGRANRIO/IPEA/2024

O controle e o acompanhamento da gestão fiscal dos entes públicos é um desafio constante em um cenário de demandas crescentes e recursos limitados. O Relatório de Gestão Fiscal (RGF) tem se mostrado um instrumento que oferece uma série de subsídios para esse desafio.

No que tange ao acompanhamento da dívida consolidada líquida de um ente da Federação, com subsídios do RGF, quando o limite for ultrapassado e ficar caracterizada situação especial de baixo crescimento econômico, conforme legalmente definido,

- a) o ente deverá reduzir o excesso até o término dos seis quadrimestres subsequentes.
- b) o ente ficará impedido de abrir créditos adicionais ao orçamento vigente.
- c) o excesso deverá ser reduzido até o encerramento do exercício vigente.
- d) o limite de despesa com pessoal deve ser tratado com os mesmos parâmetros.



e) pelo menos um terço do excesso deverá ser eliminado nos dois primeiros quadrimestres seguintes.

47. ISS Mossoró/AFTM/CEBRASPE/2024

Considerando o disposto na Lei n.º 4.320/1964, o orçamento adotado no Brasil, as disposições da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) e a receita pública, julgue o item que se segue.

Conforme a LRF, uma instituição financeira estatal não pode pactuar operação de crédito com ente da Federação que seja, ao mesmo tempo, seu controlador e o beneficiário do empréstimo; contudo, em razão de sua estratégia, ela pode comprar títulos da dívida de emissão da União diretamente no mercado.

48. SEPLAG CE/Analista de Gestão Pública- Contabilidade Pública/CEBRASPE/2024

Em relação à execução da receita pública e da despesa pública, bem como aos conceitos de dívida pública e dívida ativa, julgue o próximo item.

As operações de crédito de prazo inferior a doze meses cujas receitas tenham constado do orçamento são incluídas na dívida pública consolidada.

49. CEBRASPE (CESPE) /CG DF/Planejamento e Orçamento/2023

Sobre a apuração do montante da dívida consolidada, a verificação do atendimento ao limite disposto na LRF será efetuada ao final de cada

- a) mês.
- b) bimestre.
- c) quadrimestre.
- d) semestre.

50. FGV/TCE ES/2023

A Lei de Responsabilidade Fiscal (LC n° 101/2000) traz diversas definições de dívida pública.

Uma delas é a dívida pública mobiliária, que pode ser definida como:

- a) dívida pública representada por títulos emitidos pela União, inclusive os do Banco Central do Brasil, Estados e Municípios.
- b) compromisso financeiro assumido em razão de mútuo, abertura de crédito, emissão e aceite de título, aquisição financiada de bens.
- c) compromisso de adimplência de obrigação financeira ou contratual assumida por ente da Federação ou entidade a ele vinculada.



d) recebimento antecipado de valores provenientes da venda a termo de bens e serviços, arrendamento mercantil e outras operações assemelhadas, inclusive com o uso de derivativos financeiros.

e) montante total, apurado sem duplicidade, das obrigações financeiras do ente da Federação, assumidas em virtude de leis, contratos, convênios ou tratados e da realização de operações de crédito, para amortização em prazo superior a doze meses.

GABARITO

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
C	B	A	A	A	B	E	A	E	E
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
B	C	A	A	C	D	D	D	E	C
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
E	E	E	C	A	E	A	E	E	A
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
D	E	E	B	D	D	D	C	A	B
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
B	E	B	D	C	A	C	C	C	A



ESSA LEI TODO MUNDO CONHECE: PIRATARIA É CRIME.

Mas é sempre bom revisar o porquê e como você pode ser prejudicado com essa prática.



1 Professor investe seu tempo para elaborar os cursos e o site os coloca à venda.



2 Pirata divulga ilicitamente (grupos de rateio), utilizando-se do anonimato, nomes falsos ou laranjas (geralmente o pirata se anuncia como formador de "grupos solidários" de rateio que não visam lucro).



3 Pirata cria alunos fake praticando falsidade ideológica, comprando cursos do site em nome de pessoas aleatórias (usando nome, CPF, endereço e telefone de terceiros sem autorização).



4 Pirata compra, muitas vezes, clonando cartões de crédito (por vezes o sistema anti-fraude não consegue identificar o golpe a tempo).



5 Pirata fere os Termos de Uso, adultera as aulas e retira a identificação dos arquivos PDF (justamente porque a atividade é ilegal e ele não quer que seus fakes sejam identificados).



6 Pirata revende as aulas protegidas por direitos autorais, praticando concorrência desleal e em flagrante desrespeito à Lei de Direitos Autorais (Lei 9.610/98).



7 Concurseiro(a) desinformado participa de rateio, achando que nada disso está acontecendo e esperando se tornar servidor público para exigir o cumprimento das leis.



8 O professor que elaborou o curso não ganha nada, o site não recebe nada, e a pessoa que praticou todos os ilícitos anteriores (pirata) fica com o lucro.



Deixando de lado esse mar de sujeira, aproveitamos para agradecer a todos que adquirem os cursos honestamente e permitem que o site continue existindo.